ACADEMIA JUDICIAL DE CHILE
REFORMA PROCESAL PENAL

Manual

Examen Habilitante [1]

Artículo 2º Transitorio (letra f). Ley 19.665

[1] Actualización diciembre 2007.

Colaboraron en la elaboración de este Manual, los profesores Humberto Nogueira A., Mario Verdugo M., Ana María García B. y Ana María Amengual M.

Índice

	Pág.
Introducción	4
Capítulo I: Comprensión de lectura	6
1. Aspectos generales de la habilidad de comprensión de lectura	6
2. Los niveles de comprensión global y local	6
3. Ejemplos comentados de preguntas de comprensión de lectura	7
Capítulo II: Producción de textos	9
1. Aspectos generales de la habilidad de producción de textos	9
2. La corrección ortográfica	9
3. La coherencia local y global	17
4. Ejemplos comentados de preguntas de producción de textos	21
Capítulo III: Conocimientos generales sobre el sistema jurídico	24
1. El concepto de gobierno y los órganos y las funciones del Estado	24
2. El Estado de Derecho	27
3. El Presidente de la República	58
4. El Congreso Nacional	64
5. El Poder Judicial	74
6. Los derechos constitucionales	88
7. La estructura del nuevo Proceso Penal	95
8. La estructura de los Tribunales Orales en lo Penal y los Juzgados de Garantía en el ámbito administrativo	105
9. Las normas pertinentes del Código Orgánico de Tribunales	120
Capítulo IV: Modelo de Examen Habilitante	123
Referencias bibliográficas	133

Introducción

El presente Manual tiene por objeto entregar información general a los postulantes que rendirán el Examen Habilitante que aplica la Academia Judicial de Chile, en virtud de lo establecido en el Artículo 2º transitorio letra f), de la Ley 19.665.

El examen consta de las siguientes tres secciones:

- Comprensión de lectura.
- Producción de textos (escritura).
- Conocimientos generales sobre el sistema jurídico.

En la primera sección se evalúan dos aspectos generales de la comprensión de lectura: la comprensión a nivel global, que supone el dominio de habilidades como la inferencia y la distinción de jerarquías de ideas, y la comprensión local, que se relaciona principalmente con la capacidad de identificar información explícita en los textos y relacionarla.

En la segunda sección se evalúan tres aspectos centrales de la habilidad de producción de textos: la corrección ortográfica (acentual y literal), la coherencia local (mediante el uso de conectores discursivos y signos de puntuación) y la coherencia global, que se evalúa sólo en un ámbito general de dominio: el ordenamiento de secuencias, mediante la jerarquización de ideas y el establecimiento de criterios temporales.

En la tercera y última sección, se evalúan conocimientos generales sobre el Poder Judicial y la función judicial, aspectos generales del nuevo proceso penal y aspectos generales de la nueva estructura orgánica y funcional de los tribunales con competencia penal.

El examen consta de 40 preguntas, 10 orientadas a la evaluación de la comprensión de lectura, 15 asociadas al dominio de aspectos de producción de textos y 15 relativas al conocimiento de las materias judiciales.

Para preparar el examen, el interesado deberá estudiar el presente Manual, a partir del cual han sido elaboradas las preguntas de conocimientos y habilidades.

En el primer capítulo, se presentan algunos elementos teóricos relativos a la comprensión de lectura, que permiten sistematizar los principales aspectos involucrados en el dominio de esta habilidad comunicativa.

En el segundo capítulo, se señalan las principales normas y orientaciones relativas a la producción de textos, a saber: las reglas de ortografía acentual, algunas orientaciones relativas a la ortografía

literal y los principales elementos relacionados con la coherencia global y local, como el uso de conectores discursivos y signos de puntuación.

En el tercer capítulo se presenta un detalle de los principales aspectos relativos al conocimiento general sobre el Poder Judicial, la función judicial, el nuevo proceso penal y la nueva estructura orgánica y funcional de los tribunales con competencia penal.

Finalmente, se incluye un modelo de examen con preguntas que ejemplifican cada una de las secciones evaluadas.

Capítulo I: Comprensión de lectura

1. ASPECTOS GENERALES DE LA HABILIDAD DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

En términos generales, se distinguen cuatro habilidades comunicativas: dos de ellas se relacionan con la recepción y las otras dos, con la expresión. Entre las primeras se distinguen la comprensión oral (o comprensión de lo que se escucha) y la comprensión de lectura (comprensión de un texto escrito). Entre las segundas, la producción oral y la producción escrita o escritura.

Al igual que el resto de las habilidades comunicativas, la comprensión de lectura es un proceso activo, durante el cual el lector reconstruye significados, sobre la base de lo escrito, pero también mediante la activación de conocimientos y experiencias previas. En efecto, la lectura comprensiva supone al menos dos procesos: la decodificación (consistente en "decifrar" el código o lengua en la que está escrito el texto) y la reconstrucción de significados, que supone comprender unidades de distinto nivel (palabras, oraciones, párrafos) y relacionarlas entre sí y con conocimientos y experiencias previas del lector.

La lectura puede tener diversas finalidades, desde las más personales como la recreación, hasta aquellas con mayor incidencia en los planos social, académico y laboral. Entre estas últimas, destaca la lectura como medio para obtener información útil para el desarrollo y la profundización de conocimientos en diversas áreas.

2. LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN GLOBAL Y LOCAL

Leer comprensivamente supone, entre otras habilidades, las de identificar características, semejanzas y diferencias de personas, objetos, situaciones, etc. y realizar abstracciones en función de estos elementos (comparar, describir y definir); reconocer categorías de agrupación de elementos, ideas, etc. (clasificar); obtener conclusiones generales a partir de casos particulares (inducir); obtener conclusiones sobre casos particulares a partir de generalizaciones dadas (deducir); distinguir los elementos que componen una estructura (analizar); extraer información y agruparla en unidades menores (sintetizar), y establecer nexos entre distintos elementos, mediante criterios comunes (relacionar).

Algunas de estas habilidades se relacionan con el nivel global de la comprensión, esto aquel que refiere a la comprensión de párrafos o del texto en su conjunto, a través del establecimiento de significados generales. Entre estas habilidades se encuentran, la capacidad de inferir el tema de un texto, de establecer relaciones entre los elementos que lo componen, de distinguir entre

información relevante y accesoria y de hacer inferencias parciales, como, por ejemplo, determinar las características del emisor del texto, inferir la finalidad principal de un fragmento o de un recurso verbal, etc.

Otras habilidades de la comprensión de lectura se ubican en un nivel local, circunscrito a las unidades "inferiores" al párrafo, esto es, oraciones, frases y palabras. Entre estas, la más importante corresponde a la capacidad de identificar información explícita, lo que supone, en gran parte, comprender el significado de palabras u oraciones y relacionar uno o más elementos expresados en forma literal.

3. EJEMPLOS COMENTADOS DE PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

A continuación, se presentan algunos ejemplos de preguntas de comprensión de lectura de los niveles global y local, con comentarios que pueden ser de utilidad para preparar el examen.

Texto para la lectura

Según la teoría hilemórfica todas las cosas del cosmos están formadas por la materia prima y por la forma substancial. La materia prima es el elemento común e idéntico en todos los seres corpóreos y la forma substancial es aquello por lo cual cada cosa es lo que es.

La doctrina hilemórfica permite a Santo Tomás explicar todas las mutaciones substanciales que ocurren en la naturaleza, sin recurrir ni a una nueva creación, ni al aniquilamiento. Todas las transformaciones se deben simplemente al cambio de la forma substancial de las cosas.

La estructura del cosmos (cosmología), Santo Tomás la explica racionalmente, como lo ha hecho con la existencia de Dios. Explica el mundo como obra de Dios, por lo tanto, obra inteligente y con una finalidad bien determinada. La multitud y la variedad de las criaturas son necesarias, pues, sin ellas, Dios no podría manifestar la plenitud de su ser.

Existen diferentes criaturas con distintos grados de perfección: los minerales, las plantas, los animales, el hombre. A todas ellas las conocemos por la experiencia. Pero fuera de ellas deben existir otros seres superiores, porque debe existir cierta continuidad entre la creación y Dios. Estos seres intermediarios son inteligencias puras, llamadas ángeles.

El hombre por su naturaleza, a la vez espiritual y corporal, forma la intersección de dos mundos. Como lógica consecuencia relativa a la naturaleza del hombre surge la pregunta: ¿cómo siendo el hombre espíritu y cuerpo, no es más que un sólo y mismo ser substancial, una sola persona? Sto. Tomás contesta diciendo que "el alma humana es la forma substancial del cuerpo".

Sostiene que el hombre posee una forma espiritual: el hombre piensa. Ahora bien, toda operación supone la forma correspondiente que la produce, no pudiendo ser función de la materia dicha actividad. El hombre es una substancia única gracias a su forma única que es el alma intelectual.

Por lo demás la doctrina tomista enseña la gradación de las formas; la forma superior hace desaparecer las formas inferiores, pero por lo mismo las contiene en modo eminente. De ahí que en el hombre el alma intelectual suprime todas las formas inferiores; convierte al hombre en un ser corporal, viviente, vegetal, sensible e inteligente; esto, no obstante, sigue siendo en todo caso un ser substancialmente único, dado que su forma es alma intelectual. En consecuencia el hombre contiene las cualidades de las plantas y de los animales; sin embargo, la vida en el hombre es única.

Según el texto, la teoría hilemórfica considera que:

A. El mundo es obra de Dios, por lo tanto, es una obra inteligente.

B. Las cosas están formadas de materias primas y de forma substancial.

C. El alma humana es la forma substancial del cuerpo.

D. Debe existir continuidad entre la creación y Dios.

En este ejemplo, se pregunta por información expresada literalmente en el texto (comprensión local) y es bastante sencilla, pues además, la información requerida para responder correctamente está en el primer párrafo: "*Según la teoría hilemórfica todas las cosas del cosmos están formadas por la materia prima y por la forma substancial",* por lo que la alternativa correcta es B.

¿De qué se trata el texto que acaba de leer?

A. La doctrina de Santo Tomás.

B. La estructura del cosmos.

C. La naturaleza del hombre.

D. La perfección de las criaturas.

Este segundo ejemplo, refiere a un nivel de comprensión global, pues es necesario haber realizado una lectura completa del texto para poder responder correctamente.

Capítulo II: Producción de textos

1. ASPECTOS GENERALES DE LA HABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

De acuerdo con varios autores, de las cuatro habilidades comunicativas, la más compleja es la de la producción de textos o expresión escrita. Ello básicamente, porque constituye un proceso cognitivo que el individuo realiza de manera autónoma y que requiere: (a) contar con algún mecanismo de entrada de información ("input") para establecer el contenido del discurso, (b) poseer un conocimiento acabado acerca del tema y del esquema del discurso, para desarrollarlo y (c) haber adquirido una serie de conocimientos y destrezas relativas al uso del lenguaje, con el objeto de expresarlo de un modo correcto y coherente.

Adicionalmente, el receptor del texto producido, suele recibir el mensaje, en ausencia del emisor, lo que requiere, por parte de este último, un especial esfuerzo para transmitir adecuadamente las ideas; ello, especialmente en la producción de textos de carácter informativo, que son lo más recurrentes en los ámbitos del desarrollo social, académico y laboral de los individuos.

En términos muy generales, un buen productor de textos informativos, debe preocuparse de establecer relaciones coherentes entre las ideas expresadas; incluir toda la información necesaria para comprender el mensaje; privilegiar el uso de términos y expresiones precisas, que permitan una sola interpretación posible por parte del destinatario, y respetar los aspectos formales de la lengua, entre los cuales se cuentan la corrección gramatical, la corrección ortográfica y la construcción de palabras, de acuerdo con procedimientos preestablecidos.

2. LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

En el contexto de este documento, se entiende por corrección ortográfica, el dominio de las normas vigentes relativas a la acentuación gráfica (ortografía acentual) y al uso de las letras (ortografía literal)[2].

A continuación, se presentan las normas que rigen el uso de acento gráfico y algunas consideraciones importantes y errores frecuentes, en el ámbito de la ortografía literal.

[2] No se incluye en este apartado la ortografía puntual, por considerarla un aspecto más relacionado con la cohesión de los textos, que con un mero conocimiento de normas. De hecho, en la sección de coherencia se tratará en detalle el tema del uso de los signos de puntuación al servicio de la cohesión textual.

2.1 NORMAS DE ORTOGRAFÍA ACENTUAL

Para poder aplicar las normas de ortografía acentual, se requiere tener presente algunos conceptos tales como el de las sílabas tónicas, y los fenómenos de diptongo, triptongo y hiato.

2.1.1 Sílabas tónicas

Todas las palabras se pueden separar en sílabas. Si la palabra tiene sólo una sílaba se la denomina monosilábica, si tiene dos sílabas, bisilábica, si tiene tres sílabas, trisilábica y si tiene cuatro o más sílabas, polisilábica.

Ejemplos:

Palabra separada en sílabas	Tipo de palabra
Voy	monosilábica
Ten-go	bisilábica
Sa-li-mos	trisilábica
En-con-tre-mos	polisilábica

Todas las palabras poseen una sola sílaba en la que "se carga la voz". A esa sílaba se le llama SÍLABA TÓNICA. Por ejemplo, si se separa en sílabas la palabra "estamos", queda "es-ta-mos" y la sílaba tónica es "ta": "es-ta-mos", porque en ella "se carga la voz".

Según cuál sea la sílaba tónica, se pueden distinguir las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, como se muestra en el siguiente esquema:

Tipos de palabra	Sílaba tónica	Ejemplo
Aguda	última sílaba	Es-toy
Grave	penúltima sílaba	Ven-ga
Esdrújula	antepenúltima sílaba	Tra-e-lo
Sobresdrújula	sílaba anterior a la antepenúltima	Pres-ta-me-lo

2.1.2 Diptongo

La unión de dos vocales consecutivas en una misma sílaba se conoce como DIPTONGO, por ejemplo, en la palabra "cuen-to", la primera sílaba reúne las vocales "u" y "e". El diptongo se

puede formar con dos vocales cerradas[3] (*cerrada+cerrada*) o bien con una vocal cerrada y una abierta (*cerrada+abierta* ó *abierta+cerrada*). Ejemplos: "cui-da-do" (dos vocales cerradas), "ai-re" (una vocal abierta y una cerrada), "vie-jo" (una vocal cerrada y una abierta).

Por su parte, la unión de tres vocales consecutivas en una misma sílaba se conoce como TRIPTONGO, por ejemplo, en la palabra "a-ve-ri-guéis", la última sílaba reúne las vocales "u", "e", "i". El triptongo siempre se forma con una secuencia de vocales *cerrada+abierta+cerrada*.

2.1.3 Hiato

La separación de dos vocales consecutivas en sílabas distintas, se conoce como HIATO (que significa "separación"). Ejemplo: "po-e-ta". El hiato se forma sólo en dos ocasiones:

- Cuando se presentan dos vocales consecutivas abiertas: *abierta+abierta.*
- Cuando se presentan dos vocales consecutivas, una abierta y una cerrada y la cerrada es tónica (es decir, en ella "se carga la voz"): *abierta+cerrada tónica*. Ejemplo: So-fí-a.

En función de los fenómenos antes descritos, se conforman las reglas generales y específicas de acentuación.

2.1.4 Normas generales de acentuación

Como se señaló anteriormente, todas las palabras tienen una sílaba tónica, sin embargo, no siempre esta sílaba se escribe con acento gráfico o tilde. En efecto, de acuerdo con las normas generales de acentuación, sólo lleva acento gráfico la sílaba tónica de:

- Las palabras agudas terminadas en vocal o en las consonantes N o S.
- Las palabras graves terminadas en cualquier consonante, excepto N o S
- Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas

Lo anterior, sin embargo, sólo se aplica a palabras de más de una sílaba, pues, de acuerdo a las reglas generales, los monosílabos no llevan acento gráfico, por ejemplo: fe, pie, dios, bien, guión[4].

2.1.5 Normas de acentuación específicas

Además de las normas generales de acentuación, existe una serie de normas específicas que se presentan a continuación y que establecen excepciones a las reglas generales antes expuestas.

Acento diacrítico: se usa para diferenciar una palabra de otra que se escribe igual, pero que tiene distinto significado. Las palabras que llevan acento diacrítico son solo las siguientes:

- Mí: cuando actúa como pronombre personal.
- Tú: cuando actúa como pronombre personal.

[3] Las vocales cerradas son I, U. Las vocales abiertas son A, E, O.

[4] Cabe aclarar que la palabra "guion" fue recientemente considerada por la Real Academia, como monosílabo. Antes era una palabra aguda terminada en "n" y llevaba acento. Por ello, se acepta como correcto tanto "guión", como "guion".

- Él: cuando actúa como pronombre personal.
- Dé: cuando se trata de la conjugación del verbo "dar".
- Sé: cuando se trata de la conjugación del verbo "saber" o "ser".
- Té: cuando actúa como sustantivo común.
- Sí: cuando actúa como pronombre personal o adverbio de afirmación.
- Más: cuando actúa como adverbio de cantidad.
- Aún: cuando actúa como adverbio de tiempo que reemplaza a "todavía".
- Qué, quién, cuál, cuán, dónde, cómo, cuándo, cuánto: cuando actúan como interrogativos directos o indirectos o como exclamativos.

Ejemplos:

- Esto es para mí
- Tú no salgas
- Él lo sabía
- No se lo dé
- Yo no sé
- Tomemos el té
- Sí, te escucho
- No hables más
- Aún te espero
- ¿Qué dijiste?
- ¿Quién habló?
- Mira quién sale de tu casa
- ¿Cuál es tu hermano?
- No sabe cuál es tu hermano
- ¿Dónde vives?
- Dime dónde vives
- ¿Cómo saliste?
- ¡Cómo no saberlo!
- ¿Cuándo llegaste?
- El no entiende cuándo llegaste
- ¿Cuánto te costó?
- Dime cuánto te costó
- ¿Cuán largo es tu pelo?
- No me dijo cuán largo era.

Por contraposición, estas mismas palabras NO se escriben con acento gráfico, en las siguientes situaciones:

PALABRA	SIGNIFICADO	EJEMPLO
Mi	Nota musical	- Do-Re-Mi
Mi	Adjetivo posesivo	- Mi auto
Tu	Adjetivo posesivo	- Tu casa es linda
El	Artículo definido	- El perro ladró mucho
De	Preposición	- Eso es de la Fernanda
Se	pronombre personal átono	- El se cayó
Se	marcador de pasividad	- Se venden flores
Se	marcador de impersonalidad	- Se cayó la lámpara
Te	pronombre personal	- Te contaron un cuento
Si	nota musical	- Fa-Sol-La-Si

Si	conjunción	-	Si vas para Chile
Mas	reemplaza a "pero"	-	Es linda, mas no muy inteligente
Aun	reemplaza a "incluso"	-	Él vino aun ayer

En los casos de "que", "quien", "cual", "cuan", "donde", "como", "cuando", "cuanto", llevan tilde solo cuando actúan como pronombres interrogativos y exclamativos, en las demás funciones no llevan tilde.

Ejemplos sin tilde:

- El que se fue no sabía matemáticas.
- Quien les habla, sabe mucho de ese tema.
- Cantó cual canario.
- Te espero donde nos conocimos.
- El es como un loro.
- Cuando llegaste no sabíamos que eras así.
- Cuanto más lo conozco, más lo quiero.
- Se estiró cuan largo era.

Acento dierético: corresponde al acento gráfico sobre una vocal cerrada, cuando existe un hiato entre una vocal abierta y una cerrada tónica.

Como ya se señaló, el hiato se define como la separación de dos vocales consecutivas en sílabas distintas, y se produce ante la existencia de dos vocales abiertas, o bien, de una abierta y una cerrada tónica. Cuando el hiato se produce entre una vocal abierta y una cerrada tónica, siempre se pone un acento gráfico en la vocal cerrada. Ejemplos: María; Tía; Caído; Reímos; Raúl; Ataúd.

Acento de triptongos: corresponde al acento que se pone sobre la vocal abierta, en los triptongos, cuando la palabra se acentúa por regla general. En efecto, como ya se señaló, el triptongo se define como la unión de tres vocales consecutivas en una misma sílaba: una cerrada, una abierta y una cerrada (en ese orden). Si esa sílaba en la que se junta esta secuencia, lleva acento por alguna de las reglas generales de acentuación, el acento debe ponerse sobre la vocal abierta. Ejemplo: "a-ve-ri-guéis" (lleva acento porque es palabra aguda terminada en "s")

Acentuación de palabras formadas con enclíticos. Los enclíticos son partículas que se pueden unir a los verbos para expresar el objeto de la acción o el sujeto al que está destinada la acción. Por ejemplo, en el verbo "déjamelo", "me" indica a quién (en este caso "a mí") y "lo" indica "qué". Así, tratándose por ejemplo de un libro, "déjamelo" significa "deja el libro a mí". Como se observa en el ejemplo, el verbo está formado con dos enclíticos, pero también podría haberse formado con uno solo, por ejemplo: "cómpralo", esto es, el verbo "comprar" más el enclítico "lo". Existen seis

enclíticos que dan cuenta del destinatario de la acción (me, te, se, nos, le, les) y cuatro enclíticos que dan cuenta del objeto de la acción (la, las, lo, los).

Para todos los verbos formados con enclíticos, rigen las reglas generales de acentuación. Así, por ejemplo, "comprome" no lleva tilde porque lo que se forma es una palabra grave terminada en vocal por lo que no debe llevar acento, aunque el verbo original (compró) lo llevara. En cambio "comprárselo", lleva acento porque es una palabra esdrújula, aunque el verbo original ("comprar") no lo llevara

Cabe aclarar, sin embargo, que esta es una norma reciente de la Real Academia, por lo que no debe considerarse incorrecta la mantención del acento en verbos acentuados a los que se agrega un enclítico, por ejemplo: déme, compróme, pidióle.

Acentuación de palabras formadas por dos o más palabras. Existen al menos tres maneras de formar palabras con dos o más palabras:

- Con dos palabras escritas juntas, por ejemplo: Veinte + dos = veintidós / Físico + químico = fisicoquímico / Balón + cesto = baloncesto.
- Con dos palabras separadas por guión, por ejemplo: Técnico + artístico = técnico-artístico / Ético + moral = ético-moral / Científico + humanista = científico-humanista.
- Con una palabra y el sufijo "mente", por ejemplo: Hábil + mente = hábilmente / Tierna + mente = tiernamente / Rápida + mente = rápidamente

En términos de acentuación, las reglas señalan que:

- En una palabra formada con dos palabras que se unen en una sola, la palabra resultante se acentúa según las reglas generales. Así, "veintidós" lleva acento porque es palabra aguda terminada en "s" y "baloncesto" no lleva acento porque es palabra grave terminada en vocal.
- En una palabra formada por la unión de dos palabras por medio de guión, cada una de las palabras se rige por las reglas generales de acentuación. Así, si cada palabra llevaba acento, lo mantiene y si no lo llevaba, no se le pone (ejemplos: "físico-químico", "histórico-cultural").
- En una palabra formada con una palabra y el sufijo "mente", la palabra llevará acento solo si lo tenía. Por ejemplo, la palabra "tierna" no lleva acento porque es grave terminada en vocal, por lo tanto, "tiernamente" tampoco llevará acento. La palabra "difícil" lleva acento porque es grave terminada en "l", por lo tanto "difícilmente" también llevará acento.

Acentuación de mayúsculas. Algunas personas creen que cuando una palabra está escrita en mayúsculas no lleva acento gráfico. Esto es un error. Todas las palabras, independientemente de con qué tipo de letra se escriban, llevan o no tilde según las reglas generales o específicas que las rijan. Así, por ejemplo, "África" lleva acento porque es palabra esdrújula, aunque por ser nombre

propio, la primera letra se escriba con mayúsculas. También "ÁRBOL", lleva acento porque es palabra grave terminada en "L", aunque esté escrita completamente en mayúsculas.

Acentuación de los mostrativos. Los mostrativos neutros "esto", "eso" y "aquello" no llevan tilde nunca. Los mostrativos este, ese, aquel, y sus femeninos y plurales, no deben llevar tilde cuando funcionan como adjetivos ("este documento") y pueden o no llevar tilde cuando funcionan como pronombres ("este fue el que me lo dijo" o "éste fue el que me lo dijo").

Palabras de acentuación optativa. A continuación se señalan algunas palabras de uso frecuente que, de acuerdo con la Real Academia, pueden o no llevar acento gráfico.

- Sólo/Solo: cuando actúa como adverbio de modo que reemplaza a "solamente"
- Verbos terminados en "cuar": Cuando están conjugados (ejemplos: evacua/evacúa; adecua/adecúa)
- futbol/fútbol
- amoniaco/amoníaco
- maniaco/maníaco
- olimpiada/olimpíada
- cardiaco/cardíaco
- periodo/período
- policiaco/policíaco

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE ORTOGRAFÍA LITERAL

En ortografía acentual, como se acaba de apreciar, existe un conjunto limitado de reglas; sin embargo, ello no ocurre en el ámbito de la ortografía literal. En efecto, existe una gran cantidad de palabras cuya forma de escribirlas no se fundamenta en ninguna norma. Generalmente, ello ocurre porque las razones para escribir determinada palabra de una forma u otra, dependen del origen de la palabra (lo que se conoce como "etimología"). Por ejemplo, la palabra castellana "fútbol" proviene del inglés "football" ("foot" = pie / "ball" = pelota) y se escribe con "B" y no con "V", pues mantuvo la letra de su original "ball". Del mismo modo ocurre con otras palabras como "almohada", cuya letra hache intermedia se fundamenta en su origen árabe, o en palabras como "hacer" y "hierro", en las que la letra hache reemplazó a las letra "f" del latin y del español antiguo (ejemplos: hacer / facer; hierro / fierro; etc.).

Como no es posible recurrir a un conjunto limitado de normas, a continuación se señalan los casos en los que con mayor frecuencia se producen confusiones, a saber, el uso de C, S, B, V, G, J y H:

2.2.1 Uso de C-S

EL error más frecuente relativo al uso de C-S es el uso de C en palabras terminadas en "sión" ("decisión") y viceversa, es decir, el uso de S en terminaciones "ción" ("precaución").

En general, se usa terminación "CIÓN" en los sustantivos derivados de verbos con terminación "ar" (agrupar/agrupación, situar/situación). Cuando la terminación es "sar" y no se conserva la terminación "sa", suelen escribirse con "SIÓN" (confesar/confesión, progresar, progresión); al contrario, si se conserva la terminación "sa", suelen escribirse con "CIÓN" (tasar/tasación).

También se utiliza la terminación "CIÓN", en los sustantivos terminados en "der", "dir", "tir" y "ter", cuando conservan la "d" o la "t" (medir/medición, competir/competición). En los casos contrarios, cuando no conservan la "d" o la "t", se suelen escribir con S (propender/propensión, dimitir/dimisión, decidir/decisión).

Otros errores frecuentes son la omisión de S o C, en palabras con la combinación SC, como "ascensor" y la omisión de C, en palabras con la combinación XC, como "excepción".

2.2.2 Uso de V-B

Sobre el uso de B y V, conviene tener presente las siguientes normas de uso más frecuente:
Se usa B:

- En las combinaciones bl o br (blanco, ebrio).
- Después de M (embajada, combate).
- En la partícula aba de la conjugación del pretérito imperfecto, de verbos regulares terminados en AR (amar/amaba, amabas; conversar/conversábamos, conversaba).
- En verbos terminado en bir, aber o eber (recibir, caber, deber) y sus conjugaciones (recibo, cabía, debemos). Excepciones a esta regla son los verbos hervir, servir, vivir y precaver.
- En palabras que comienzan con bu, bur o bus (bueno, burdo, búsqueda) y con ob, ab o sub, cuando la partícula es seguida de una consonante (absurdo, subsidio y obtener).
- En las palabras terminadas en bilidad, bundo o bunda. Por ejemplo, responsabilidad, abunda y vagabundo. Se exceptúan las palabras civilidad y movilidad.
- Antes del grupo "ui" (atribuir, buitre).

Se usa V:

- En los adjetivos que finalizan en ava, ave, avo, eva, eve, evo, ivo o iva (eslava, grave, bravo, suave, leve, longevo, positivo, y cautiva).
- En las palabras terminadas en vira, viro, ívora o ívoro (Elvira, carnívoro). La excepción a esta regla es la palabra víbora.
- En las combinaciones bv o dv (obvio, adviento).
- Después de N (envío, invierno).

- En los verbos en los que la primera persona singular (yo) termina en "uve" (estuve/ estuvimos, estuvieran; anduve/anduviese, anduvieron).

2.2.3 Uso de G-J

Sobre el uso de G y J, se recomienda revisar las siguientes normas de uso más frecuente:

Se usa G:

- En los verbos terminados en ger, gir, giar, y sus conjugaciones y derivados (proteger/ protegiendo, protegerán; exigir/exigido, exigencia; elogiar/elogio, elogiemos). Excepción a esta regla es el verbo tejer.
- En la mayoría de las palabras terminadas en gia o gio, y sus derivados y compuestos (colegio/ colegial, colegiatura; contagio/ contagioso, contagiar, cirugía).
- En el prefijo griego "geo" (geometría, geografía, geología).

Se usa J:

- En la mayoría de los sustantivos terminados en je (canje, monje, paisaje). Algunas de las excepciones más comunes son cónyuge, laringe, faringe, auge y esfinge.
- En la conjugación de los pretéritos de los verbos terminados en ducir (conducir/conduje, producir/produjeron, deducir/dedujo).
- En la mayoría de los sustantivos terminados en jero o jería (cajero, relojero, conserjería, extranjería).

2.2.4 Uso de H

Se usa H inicial, en las palabras que comienzan con los diptongos ua, ue o ui (huaso, huella, huida) y en los prefijos griegos hipo, hiper, hidro, hemi, homo, heter, helio, hexa, hecto y hepta (hipopótamo, hipersensible, hidrofobia, hemisferio, homónimo, heterogéneo, heliotropo, hexágono, hectolitro, heptasílabo).

3. LA COHERENCIA LOCAL Y GLOBAL

Para escribir un texto coherente, el emisor debe organizar sus ideas en función de la jerarquía interna de las mismas y de las relaciones lógicas que se establecen entre ellas, y ser capaz de expresar mediante el lenguaje dichas relaciones.

En el contexto de este manual, se entiende por coherencia global la capacidad de establecer relaciones de sentido congruente entre las ideas que conforman un texto, estableciendo un orden lógico entre las mismas, y por coherencia local (o cohesión), la habilidad para relacionar unidades de sentido, mediante el uso de conectores discursivos y signos de puntuación.

3.1 LOS CONECTORES DISCURSIVOS

Los conectores discursivos son elementos del lenguaje que sirven para enlazar los diferentes componentes del texto (palabras, oraciones y párrafos), de acuerdo con las relaciones lógicas que se deseen establecer entre ellos.

A continuación presentamos una tipología de conectores discursivos[5], de acuerdo con las relaciones lógicas que ellos establecen entre los componentes del texto.

3.1.1 Relación aditiva

Esta clase de conectores permite expresar la adición de elementos. Entre los más comunes, se encuentran los siguientes: *y, también, además, por otro lado, de otra parte, asimismo, igualmente.*

> Ejemplo: Espero ser eficiente en la gestión encomendada y lograr los objetivos establecidos.

3.1.2 Relación temporal

Estos conectores expresan la ubicación en el tiempo, de los eventos expuestos. Los más frecuentes son: *cuando, después, antes, a continuación, en adelante, anteriormente, posteriormente.*

> Ejemplo: La reunión de presupuesto será mañana. A continuación, se realizará un breve descanso para posteriormente continuar con la reunión de planificación.

3.1.3 Relación adversativa

Esta clase de conectores indica que entre dos elementos sucesivos, el uno constituye la negación del otro. Algunos de estos son: *o, pero, sin embargo, no obstante, a pesar de.*

> Ejemplo: Ayer asistí al encuentro de empresarios, pero no puede quedarme hasta el final.

3.1.4 Relación causal

Estos conectores permiten introducir un elemento que es razón o motivo de otro. Entre estos se cuentan: *porque, por esta razón, debido a que, por este motivo, de ahí que.*

> Ejemplo: Las secretarias del piso 8 deberán tomar vacaciones en febrero debido a la remodelación que se realizará en esa época.

3.1.5 Relación de efecto

Esta clase de conectores introduce un elemento que es consecuencia de otro. Tal es el caso de: *en consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, así.*

> Ejemplo: El día 31 de diciembre sólo se trabajará media jornada. En consecuencia los empleados se podrán retirar a las 13 horas.

[5] Cabe destacar que esta tipología es flexible, pues frecuentemente un mismo conector puede servir para establecer más de un tipo de relación.

3.1.6 Relación explicativa

Estos conectores introducen un elemento que permite clarificar lo que se ha dicho anteriormente. Entre estos se cuentan: *es decir, en otras palabras, en el mismo sentido, de igual manera, en otros términos, de la misma forma.*

> Ejemplo: La selección de personal se realizará internamente. Es decir, las jefaturas de cada área elegirán a sus nuevos colaboradores.

3.1.7 Relación organizativa

Esta clase de conectores indica el orden de presentación de los aspectos de un texto. Tal es el caso de: *en primer lugar, seguidamente, a continuación, finalmente, para terminar, en conclusión, por último.*

> Ejemplo: En primer lugar, se establecerán los recursos disponibles, en segundo lugar se determinarán las personas a cargo y por último se estimarán los plazos.

3.1.8 Relación de énfasis

Estos conectores expresan que lo que viene en el texto es una intensificación de lo anterior. Entre estos se cuentan: *sobre todo, especialmente, lo más importante, lo fundamental.*

> Ejemplo: Las alternativas de aumento de personal durante este año son escasas, especialmente en lo relativo a la contratación de personal administrativo

3.1.9 Relación de contraste

Esta clase de conectores indica que lo que viene en el texto se contrapone a lo dicho anteriormente. Tal es el caso de: *en cambio, por el contrario, en contraste con, antes bien.*

> Ejemplo: Los niveles de producción del año 2000 fueron altos, en cambio los del 2001 fueron mucho más bajos.

3.2 LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los signos de puntuación que de manera más directa inciden en la cohesión de un texto son la coma, el punto y coma, el punto seguido y aparte, los dos puntos (en algunos de sus usos) y el paréntesis redondo. A continuación se presentan algunas normas que rigen el uso de estos signos.

3.2.1 La coma

En términos generales, se usa coma:

- Para separar elementos análogos de una enumeración, a excepción del último elemento que siempre debe ir precedido por una conjunción (y, o, e, u, ni) para advertir que se trata del final de la serie ("El ministro, el secretario y la abogada").
- Antes y después de una frase o elemento intercalado con carácter aclarativo o explicativo ("El CSE, consejo destinado a la acreditación, promovió ese proyecto universitario").

- En la enumeración de frases u oraciones siempre y cuando tengan una extensión moderada, pues de lo contrario corresponde utilizar punto y coma ("La ministra de justicia, el abogado defensor, el consejero y el presidente acordaron presentar la mencionada ley").
- Después de un vocativo en posición inicial, antes de un vocativo en posición final y antes y después de un vocativo intercalado ("Juan, trae ese documento/ Ven aquí, Manuel/ Sal de ahí, Isabel, te estoy mirando").
- En el lugar de un verbo omitido en la oración ("Gonzalo trabaja mucho y Juan, poco").
- Después de algunos conectores discursivos, cuanto se encuentran en posición inicial o antes y después de ellos si están intercalados en la oración: *sin embargo, pero, no obstante, es decir, por lo tanto, sin duda, en consecuencia, por consiguiente, en efecto, asimismo, en fin, por último, por ejemplo, en cambio* ("En efecto, la encargada de arte revisó la exposición, sin embargo, nadie notó el error").
- Entre el sujeto y el predicado, cuando el primero es muy extenso ("Los consejeros elegidos de manera unánime por los miembros del consejo y las autoridades, entregaron su informe").
- Para evitar ambigüedad en ocasiones en que una misma oración puede tener dos significados ("Quien canta, sus males espanta" es distinto que decir "quien canta sus males, espanta").

3.2.2 El punto y coma

En términos generales, se usa punto y coma:

- Para separar oraciones extensas relacionadas por el sentido y que llevan comas en su interior ("Los documentos oficiales, firmados ayer por la secretaría técnica; las cartas autorizadas por el director, y los demás documentos, fueron entregados ayer a primera hora").
- Delante de "pero", "sin embargo" y otros conectores discursivos, cuando se insertan en construcciones extensas, o que llevan comas en su interior ("Las cartas enviadas ayer contenían varios errores, de redacción, de ortografía y de puntuación; sin embargo, la secretaria decidió enviarlas al consejero para su corrección").
- Entre dos oraciones yuxtapuestas ("He insistido en ese aspecto; piensa y resuelve").

3.2.3 El punto

Se usa:

- Punto seguido, para separar oraciones que se refieren a un mismo tema ("Vamos a asistir a la reunión. Es un importante momento de discusión").
- Punto aparte, para separar párrafos que se refieren a temas distintos o que abordan aspectos diferentes de un mismo tema.

3.2.4 Los dos puntos

Se usa dos puntos:

- Antes de una oración que es síntesis o consecuencia de la anterior ("Fueron el presidente, el viceperesidente, los ministros y los subsecretarios: nadie faltó").
- Después de anunciar una enumeración ("Tenía muchos colores, como los siguientes: rojo, amarillo, naranjo, café, azul y morado").

3.2.5 El paréntesis

Se usa paréntesis antes y después de una frase intercalada, cuando ésta no está totalmente relacionada con el resto del contenido del enunciado o para incluir algún dato explicativo que si se pusiera entre comas, dificultaría la lectura del párrafo. Por ejemplo: "La división de evaluación (que es la encargada de determinar los plazos en los que se levarán a cabo las mediciones de salud) informó ayer que se atrasarían los planes de aplicación del año en curso".

4. EJEMPLOS COMENTADOS DE PREGUNTAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

A continuación, se presentan algunos ejemplos de preguntas de producción de textos, con comentarios que pueden ser de utilidad para preparar el examen.

Ejemplo 1:

¿En cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía?

A. No le dé la libertad a ese sujeto, pues es peligroso.
B. El asesino es **dé** esas personas que no reflexionan sobre sus actos.
C. Ayer el juez señaló la importancia de que se dé por concluido el caso.
D. Se le dijo al periodista que no dé noticias sobre ese caso hasta que termine el juicio.

Ejemplo 2:

Señale en cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía.

A. En estos casos no correspondía formar una **comición** especial.
B. Intentó retirar todos sus fondos de previsión, pero no pudo.
C. Se firmó una concesión con tres importantes empresas.
D. Hay varias estrategias de prevención de riesgos.

Como se puede observar, las preguntas de ortografía acentual y literal, se basan en la capacidad para detectar errores en el uso de las normas, en contextos oracionales. Así, en el ejemplo 1, se evalúa el dominio de la norma referida al uso de acentos diacríticos. En este caso, resulta fundamental el contexto, para determinar que en la alternativa B, la palabra "de" es una preposición y, por tanto, no lleva acento. En el resto de las opciones, "dé" corresponde a la conjugación del verbo "dar" y como tal, sí lleva acento gráfico.

En el ejemplo 2, se evalúa el uso de C, en una de las situaciones de más común confusión, las terminaciones "sión" y "ción". Como se observa, en todas las alternativas se incluyó una palabra terminada en "ción", pero en la alternativa A, el error está en que en la palabra "comisión" la terminación se escribe con S, pues deriva de un verbo terminado en "ter" ("cometer"), que no conserva la "t".

Ejemplo 3:

"Coherencia y cohesión de un texto"

1. "Texto" es cualquier enunciado coherente y cohesionado.
2. El texto es estructurado por el emisor con una finalidad específica.
3. La cohesión, otorga unidad de sentido a los elementos que conforman las oraciones del texto.
4. La coherencia proporciona unidad de contenido y de sentido al texto.

A. 1-2-4-3

B. 3-4-2-1

C. 1-4-2-3

D. 3-2-4-1

Las preguntas referidas a coherencia global del texto, presentan cuatro oraciones en un orden determinado y se debe escoger la opción que propone el ordenamiento correcto de las mismas.

Como se observa en el ejemplo, el ordenamiento de las oraciones propuesto en la alternativa A, cumple con una condición de ordenamiento bastante común en los textos: primero se define el objeto al cual se hará referencia, luego se dan algunas características y finalmente se ahonda en estas características, manteniendo el orden en el que fueron nombradas en la sentencia anterior.

Ejemplo 4:

En la Conferencia hablarán connotados expertos del área __nadie puede dejar de ir a este encuentro tan importante.

A. "

B. -

C. ,

D. :

En las preguntas de coherencia local, se presenta una oración que contiene un espacio con una línea (__). En este caso, se debe escoger la alternativa que contiene el signo de puntuación o el conector que completa la oración de modo cohesivo.

En el ejemplo, se presenta un uso bastante habitual de los dos puntos, el de anteceder una frase que es consecuencia de la anterior. En estos casos, los dos puntos reemplazan a conectores como "por tanto", "en consecuencia", etc.

Capítulo III: Conocimientos generales sobre el sistema jurídico

1. EL CONCEPTO DE GOBIERNO Y LOS ÓRGANOS Y LAS FUNCIONES DEL ESTADO[6]

El gobierno en sentido amplio

El gobierno constituye la conducción política general del Estado; es el ejercicio del poder supremo que reside en el Estado.

Como el Estado es una persona jurídica, necesita de la voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten dicho poder gubernamental. Estas personas que ejercen parte del poder o potestad del Estado se denominan ÓRGANOS DEL ESTADO. Ejemplos de ellos son: el Presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc.

Las personas, para llegar a ser investidas como órganos del Estado, deben seguir las normas jurídicas establecidas en la Constitución y las Leyes del Estado, las cuales establecen el modo de acceder a tal calidad, las atribuciones que pueden ejercer en el período por el cual pueden hacerlas efectivas, etc.

Los órganos del Estado ejercen, a su vez, diversas actividades para cumplir sus propios fines. Ellas se denominan FUNCIONES DEL ESTADO.

Las funciones clásicas del Estado son tres: la función legislativa, la función ejecutiva y la función jurisdiccional.

Estas funciones pueden ser analizadas desde diversos criterios, entre ellos, el criterio formal y el criterio material.

De acuerdo al **criterio formal**, las funciones se clasifican según la forma que el acto revista. Como ejemplo, puede señalarse que será ley todo acto que tenga dicha forma. De acuerdo al **criterio material**, lo que interesa no es la forma, sino la sustancia o contenido del acto. Así sólo será ley aquella norma que por su esencia sea tal, es decir, toda norma general, abstracta y permanente.

El gobierno en sentido restringido

En un sentido más restringido, la expresión **gobierno** se utiliza para identificar sólo al órgano y a la función ejecutiva. Ello también ocurre en la Constitución de 1980, ya que el capítulo IV de la Constitución, que se refiere al órgano y la función ejecutiva, recibe el nombre de gobierno.

[6] Nogueira, 1993, p.101.

La separación de funciones del Estado

El poder estatal es uno solo, y por ello no puede hablarse de división de poderes. Lo que sí podemos distinguir son diversas manifestaciones en que se desarrolla dicho poder; ellas son las funciones del Estado.

Los autores que se preocuparon de iniciar este análisis de la separación de funciones del Estado fueron *John Locke,* en su obra el *Segundo Tratado de Gobierno Civil*, y *Montesquieu,* en su obra *El Espíritu de las Leyes*.

Con esta separación de funciones se buscaba evitar la arbitrariedad y el abuso de poder que se facilita cuando este último se concentra en una sola mano o en un solo órgano o institución. La separación o distribución de funciones en órganos distintos garantiza mejor la libertad y los derechos de las personas.

Este principio de separación de poderes, o mejor dicho distribución de funciones en órganos distintos, fue considerado ya en el siglo XVIII como base de la convivencia libre y civilizada bajo un ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa, expresa: *"Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada, carece de Constitución".*

Breve análisis de las funciones del Estado

- ***La función legislativa***

Esta función consiste en la creación, modificación o supresión de normas generales, abstractas, permanentes y obligatorias que regulan la conducta de los miembros de toda la sociedad política o Estado, sea en su calidad de gobernantes o de gobernados, como así mismo las relaciones existentes entre unos y otros.

La función legislativa es aquella que produce la ley. En ella participan, normalmente, el órgano ejecutivo (Presidente de la República) y el órgano legislativo (Congreso Nacional).

El órgano donde se desarrollan el debate y aprobación de las leyes es el Parlamento o Congreso Nacional.

Este órgano puede ser unicameral o bicameral, dependiendo de si tiene dos o una sola rama. En Chile, el Congreso es bicameral: consta de la Cámara de Diputados y el Senado.

- ***La función ejecutiva***

La función ejecutiva tiene por objeto poner en ejecución las leyes aprobadas en el Parlamento. La

función ejecutiva puede subdividirse en una **función administrativa**, mediante la cual se desarrollan los fines específicos del Estado subordinados a la ley en forma corriente (actividad de los ministerios, servicios públicos, intendencias, gobernaciones, empresas del Estado, etc.), y una **función política**, que tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley (envío o no de un determinado proyecto de ley al Congreso; a quiénes nombrar Ministros de Estado; qué tratados internacionales negociar; qué intercambios comerciales o económicos con otros Estados concretar, etc.).

El órgano ejecutivo que desarrolla esta función puede ser **unipersonal** (Presidente de la República, en los regímenes presidenciales) o **colegiado** (Consejo de Ministros o Gabinete en los regímenes parlamentarios), o una combinación de ambos (Presidente de la República y Consejo de Ministros, cada uno de los cuales tiene su ámbito de atribuciones en los regímenes semipresidenciales).

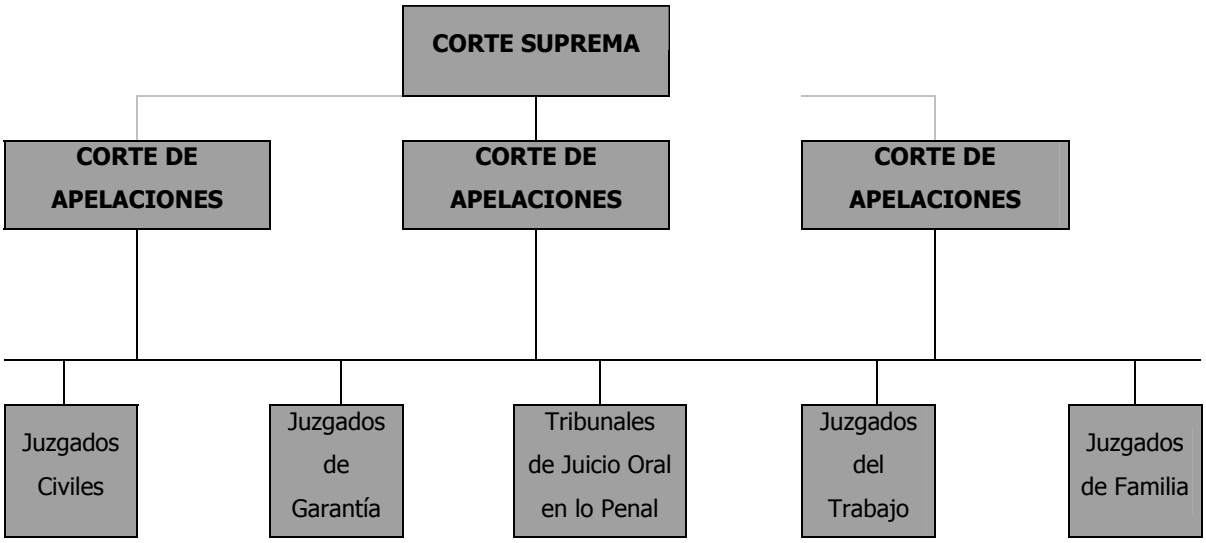
Para el desarrollo de sus funciones específicas el órgano ejecutivo dispone de la **potestad reglamentaria**, en virtud de la cual puede dictar reglamentos, decretos e instrucciones que deben ser cumplidos por la administración y los particulares.

- ***La función jurisdiccional***

Esta función tiene por finalidad expresar el Derecho. Así, a los tribunales, que son los órganos que ejercen la función jurisdiccional, les corresponde determinar el derecho que resulta de la aplicación de los preceptos o normas jurídicas, para aplicarlo a cada caso particular.

La necesidad de tribunales autónomos del Gobierno y del Parlamento es un principio básico del Estado de Derecho, para que éstos puedan dictar sus fallos o sentencias con plena imparcialidad, libertad y justicia. De otra forma, los jueces estarían sujetos a las coacciones, amenazas e influencias políticas.

Los tribunales de justicia se encuentran distribuidos en todo el territorio de cada Estado y ejercen sus atribuciones y competencias dentro de los límites territoriales que les corresponden según la Constitución y las leyes. Los distintos tribunales se encuentran coordinados entre sí y subordinados a sus respectivas instancias superiores. Existe un tribunal central y superior que se denomina normalmente Corte Suprema o Corte de Casación, que vela por la recta administración de la justicia y la unificación de la jurisprudencia.



2. EL ESTADO DE DERECHO

TEXTO N° 1[7]

EL ESTADO DE DERECHO

Los antecedentes de la idea de Estado de Derecho se pueden remontar a la antigüedad griega, donde encontramos los primeros pronunciamientos acerca del ideal del dominio de la ley sobre el capricho gubernamental.

Los filósofos griegos antiguos se pronunciaron a favor del gobierno regido por el Derecho. Así *Platón,* en su obra *La República,* afirmaba que en una polis donde *"el Derecho gobierne a los que gobiernan"*, es decir, cuando el gobierno está sometido al Derecho en esa polis, podría esperarse que fructificara todo el bien que los dioses tenían destinado a las comunidades genuinas. *Aristóteles*, a su vez, planteó la necesidad del gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los hombres.

La democracia ateniense fue el modelo de una polis gobernada por el Derecho, frente a *Esparta,* que simbolizó la polis gobernada por la exclusiva voluntad arbitraria del gobernante.

En la Edad Media, al perfilarse las características de racionalidad de la ley frente a los caprichos de la voluntad despótica, se agregaron otros elementos a la concepción del Estado de Derecho, tales como los valores de justicia y de bien común.

[7] Nogueira, 1993, p. 104.

En los siglos XVI y XVII se produjo la contraposición entre aquellos que consideraban a la legislación como libre actividad creadora del monarca o "príncipe" y los partidarios de la limitación del poder real por medio de la legislación.

En Gran Bretaña se desarrolló el principio de la supremacía de la ley, en el siglo XVII. Sus habitantes se oponen al poder arbitrario y establecen el sometimiento de todos, por igual, a la ley.

Así, el principio del gobierno de las leyes, el que deban ser racionales y justas y su formalización, son elementos que sirvieron como antecedentes a la formulación del Estado de Derecho.

Dentro de estos antecedentes tenemos también el aporte de Montesquieu sobre la separación de poderes del Estado, y el aporte de las revoluciones norteamericana y francesa, como de la doctrina sobre los derechos humanos, completándose así la perspectiva de la concepción del Estado de Derecho, que nace a mediados del siglo XIX.

Atributos esenciales de un Estado de Derecho

El Estado de Derecho

No todo Estado que tiene una normativa legal es un Estado de Derecho, ya que los Estados autocráticos de tipo totalitario o de tipo autoritario también se rigen por normativas jurídicas.

Para que un Estado sea efectivamente un Estado de Derecho es necesario que reúna los siguientes atributos o características esenciales:

1. Ser un Estado sometido al ordenamiento jurídico, es decir, donde gobernantes y gobernados deben guiarse por la Constitución y las leyes.

A su vez, el sistema jurídico que regula la sociedad tiene que ser expresión auténtica del cuerpo político de la sociedad, manifestada por el órgano constituyente o legislativo elegido por el pueblo y con las posibles intervenciones directas de este último a través de referéndum o plebiscitos democráticos.

> *En los Estados donde no existe un órgano legislativo auténticamente representativo del cuerpo político de la sociedad, no hay Estado de Derecho.*

El poder estatal se encuentra distribuido en distintos órganos y funciones que desarrollan su tarea con suficiente autoridad e independencia. Ello implica la existencia de órganos ejecutivos, legislativos, judiciales, de control, entre otros, que desarrollan sus funciones específicas y que pueden evitar que los otros abusen del poder o realicen actos arbitrarios.

No hay Estado de Derecho donde el poder del Estado en materia de gobierno y legislación están concentrados en un solo órgano o institución. Así mismo, no hay Estado de Derecho donde los tribunales de justicia están subordinados o carecen de suficiente autonomía e independencia respecto del poder político.

2. Las autoridades estatales deben ser elegidas en elecciones libres, competitivas, pacíficas y reguladas jurídicamente.

No hay Estado de Derecho cuando quienes detentan el poder estatal no son representativos de la voluntad popular, representatividad que sólo es posible medir democráticamente en elecciones en que se presentan las distintas opciones posibles encarnadas por candidatos representativos de partidos políticos u opciones independientes, que compiten libremente por la obtención del apoyo de la ciudadanía. Esta debe pronunciarse informada, libre, reflexivamente y sin coacciones o temores a represalias.

3. El control jurisdiccional de la administración. La administración del Estado debe actuar respetando la ley preexistente y encuadrando sus actos en ella; sólo así hay seguridad jurídica para los administrados.

No hay Estado de Derecho donde existen autoridades con poderes políticos discrecionales o que pueden ejercerse arbitrariamente o donde no hay recursos jurídicos eficaces para hacer prevalecer la ley.

4. El control y responsabilidad de los gobernantes.

Los controles son de dos tipos: verticales y horizontales.

Los controles verticales están dados por el control ciudadano de la actuación de los gobernantes, que se traduce en la responsabilidad política. Para ello es indispensable el ejercicio libre y responsable del derecho a la crítica política de los gobernantes y de sus actuaciones como tales, la garantía efectiva de la libertad de opinión y del derecho a la información, como asimismo de la publicidad y transparencia de los actos gubernamentales, legislativos y judiciales.

El control horizontal es el control desarrollado entre sí por los distintos órganos estatales (ejecutivo, legislativo y judicial).

Los mecanismos de control son la antesala de la responsabilidad civil, penal, administrativa y política.

5. La efectiva vigencia, protección y fomento de los derechos humanos constituye el principio y fin básico de todo Estado de Derecho.

No hay verdadero Estado de Derecho allí donde no se garantiza efectivamente, a través de recursos jurídicos eficaces, la vigencia de los derechos humanos reconocidos mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus Pactos Complementarios de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Sociales.

Conclusión

*El **Estado de Derecho** es, así, un Estado sometido al ordenamiento jurídico,*
el que constituye expresión auténtica de la idea de Derecho vigente en la sociedad,
cuyas autoridades son representativas del cuerpo político de la sociedad; además, el poder estatal se encuentra distribuido en órganos y funciones diferenciadas, existen los suficientes controles y responsabilidad de las autoridades estatales y una efectiva garantía y vigencia de los Derechos Humanos.

Esquema y resumen explicativo sobre el Estado de Derecho

BASES DEL ESTADO DE DERECHO

1. IMPERIO DE LA LEY. Ello implica un ordenamiento jurídico racional y justo que sea expresión de la voluntad popular, al que se someten por igual gobernantes y gobernados.

2. DISTRIBUCIÓN DEL PODER ESTATAL EN ÓRGANOS DISTINTOS. El Poder Estatal no está concentrado en una sola instancia, sino que distribuido en diferentes autoridades con capacidad de control mutuo para evitar arbitrariedades y abusos de poder (Gobierno, Parlamento, Tribunales).

3. LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES. Los funcionarios de la administración no pueden hacer más que lo que la ley los autoriza. Las actuaciones arbitrarias o discriminatorias son sancionadas por los tribunales. Toda autoridad es responsable por los actos que realice contrarios al ordenamiento jurídico (responsabilidad penal, civil, administrativa y política).

4. RESPETO Y GARANTÍA EFECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. El ordenamiento jurídico reconoce los derechos humanos y se establecen mecanismos eficaces para restablecerlos si ellos son atropellados y se sanciona a los responsables.

TEXTO N° 2[8]

EL ESTADO DE DERECHO

Terminología y concepto

Los autores coinciden en que la expresión alemana Rechtsstaat se encuentra por primera vez en trabajos de A. Müller y alcanza su más notable expresión en Von Mohl a mediados del siglo pasado. Hizo fortuna en la terminología jurídica, que la aplicó con la mayor frecuencia, pero sin darle un cuerpo unitario de conceptos, sino, muy por el contrario, comprendiendo una variedad de nociones dispares.

Desde un punto de vista lógico-formal, el Estado de Derecho es aquel funcionalizado a través de un ordenamiento jurídico. En esta forma –anota Sampay-, toda organización política soberana, desde el clan al Estado, con la cualidad de unidad suprema de decisión y eficiencia para asegurar la certeza del sentido y de la ejecución del derecho, no puede ser otra cosa que Estado de Derecho.[9]

Desde el plano histórico-político, la locución Estado de Derecho tiene un alcance específico; comprende el núcleo de las ideas individualistas y democráticas que, a lo largo del sigo XIX y en el primer cuarto del siglo XX, se realizaron en el Estado liberal.

La conceptualización de Lucas Verdú comprende los dos enfoques precedentes: "cuando un Estado configura jurídicamente la organización y ejercicio del poder político, de manera que los individuos y sus grupos están protegidos por la existencia previa de normas e instituciones jurídicas, garantizadores de sus derechos y libertades; cuando la actividad estatal se somete a normas e instituciones jurídicas, sin más excepciones que las exigidas por el interés general, entonces nos encontramos ante un Estado de Derecho".[10]

Desde un punto de vista teórico-doctrinario, el Estado de Derecho implica entonces la adopción de una serie de técnicas que vinculan el poder público al derecho y la libertad al orden jurídico que la define y ampara. La actividad gubernamental se ajusta a las leyes.

Antecedentes históricos

Aun cuando, como se ha dicho, la locución Estado de Derecho se utiliza sólo a mediados del siglo diecinueve, los principios que informan su concepción se positivizan con bastante antelación, ya que se involucran al proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XVIII.

En efecto, el concepto del Estado de Derecho implicó la repercusión en lo político de unas

[8] Verdugo y García, 1996, p.194.

[9] Sampay, 1942, p.60.

[10] Lucas Verdú y Lucas Murillo, 1990, p.269.

corrientes espirituales que hicieron sentir su fuerza triunfante en el siglo mencionado y que tuvieron su hito histórico más relevante en la llamada "doble revolución" (la revolución inglesa y la francesa) que significó la definitiva implantación de la burguesía como clase dominante, tanto en lo político como en lo económico y cultural, de la sociedad. El concepto de Estado de Derecho -dice Sampay- lo fijamos, entonces, bajo el punto de vista de la libertad burguesa, y ésta se reduce a un problema de seguridades jurídico-formales.[11]

La realidad histórica da cuenta de que en el ámbito del Estado se dio, durante muchos años, el despotismo; para tratar de eliminarlo surgió como reacción contra la arbitrariedad y fue instaurándose lo que se llama el Estado de Derecho.

Obviamente este concepto se vincula también con el "liberalismo" y el "constitucionalismo", pues en verdad el Estado liberal sólo puede realizarse como Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es una fórmula de reacción contra el despotismo de los monarcas absolutos y contra la frondosa reglamentación heredada del medioevo.

Al Estado soberano, que no tiene limitaciones fuera de sí mismo, sucede el Estado de Derecho, que se caracteriza por no poder requerir ninguna acción ni imponer ninguna omisión, no mandar ni prohibir nada a sus súbditos, más que en virtud de un precepto legal previamente existente.[12]

Como bien puntualiza Combellas, el Estado de Derecho es la expresión jurídica del liberalismo. Tal expresión cobra una importancia destacada en el Estado liberal en la medida en que el derecho, de base metapositiva, jusnaturalista, se convierte en baluarte de barreras definitorias, que marcan los límites de la acción estatal. El Estado debe ser limitado, y tal limitación se realiza a través del derecho, derecho cuyo contenido tiene una determinación independiente de la propia voluntad estatal.[13]

Como se ha anotado, la relación entre el Estado de Derecho y el Constitucionalismo clásico es estrecha y vinculante, es más, son temas inseparables. "Al igual que éste, aquél reconoce lejanos antecedentes doctrinarios y tiene su origen inmediato en el proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XVIII. También, paralelamente, uno y otro alcanzaron su culminación a lo largo del siglo XIX y se caracterizan por poner de manifiesto la oposición entre el poder y el derecho, y por tratar de obtener la supremacía de este último. En tal sentido, el Estado de Derecho es aquel que satisface las exigencias del constitucionalismo, o sea que, para obtener los fines de este último, se

[11] Ob. cit., p.62.
[12] Fernández Vásquez, 1981, p.285.
[13] Combellas, 1982, p.9.

vale de sus principios y de sus técnicas".[14]

Caracteres generales del Estado de Derecho

Generalmente se admite que son elementos esenciales de todo Estado de Derecho los siguientes:

a) Imperio de la ley, entendida ésta como expresión de la voluntad general; b) División de poderes (distribución de funciones en la teoría actual); c) Legalidad de la Administración, lo que implica actuación según ley y suficiente control judicial, y d) Derechos y libertades fundamentales (garantía jurídico-formal y efectiva realización material).[15]

a) Imperio de la ley

El imperio de la ley se opone al principio absolutista que establecía que los actos del Rey no estaban limitados por las leyes.

Para estos efectos, por ley debe entenderse la formalmente creada por un órgano que sea expresión del cuerpo electoral (Parlamento, Congreso, Asamblea Nacional). De lo anterior se infiere que no todo "imperio de la ley es ya, por ello, Estado de Derecho". La ley generada por un gobierno autocrático (sea autoritario o totalitario) al no ser una expresión de la voluntad general, nunca podrá generar los presupuestos de un Estado de Derecho.

"La ley ordinaria se conexiona y subordina a la ley fundamental (Constitución) y el control de constitucionalidad de las leyes asegura precisamente esa conexión y subordinación."[16]

De esta suerte, el principio del imperio de la ley lleva implícito el reconocimiento de la jerarquía normativa, el cual, como se ha dicho, asigna a la Constitución el grado de más alto rango.

En efecto, el Derecho no es sólo un conjunto de normas, sino un sistema. Dentro de él, la norma inferior no puede contradecir a la de jerarquía superior; con ello se consigue la armonía esencial a todo Derecho. Hay en él una jerarquía en virtud de la cual la norma vale por su referencia a otra norma; y el conjunto está referido a una norma fundamental.

El Estado de Derecho implica, pues, que todas las actuaciones públicas están tomadas en un orden de normas preestablecidas. Las normas obligan a todos, incluso al Estado y a los órganos que lo integran.[17] De ahí que se afirme, en sentido figurado, que el Estado de Derecho es el gobierno de

[14] Justo López, 1971, p.7. Debemos puntualizar que no compartimos la última apreciación de la cita transcrita. Para nosotros el constitucionalismo representa la positivación de los Principios del Estado de Derecho.

[15] Para nosotros este elemento constituye más bien el fin del Estado de Derecho. En efecto, todo el complejo institucional que lo constituye tiene como objetivo central la protección de los derechos fundamentales.

[16] Díaz, 1983, p.32.

[17] Fernández Vásquez, p.288.

la ley y no de las personas.

b) División de poderes (distribución de funciones)

Para explicar este aspecto, parece necesario mencionar aquí dos asuntos de singular relevancia: 1) El principio de separación de poderes no debe entenderse en forma absoluta y rígida como si las diferentes funciones y poderes de un mismo Estado constituyeran comportamientos aislados, totalmente incomunicados entre sí. Al contrario, no se trata propiamente de una separación rígida, sino, más bien, de una distribución o división de funciones, existiendo una serie de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas; 2) Seguidamente, la independencia del poder judicial frente a las presiones tanto del legislativo como, sobre todo, del ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho.[18]

De la "División de Poderes" a la "Separación de Funciones"[19]

La unidad del poder estatal no implica ni la simplicidad de sus funciones ni la de los órganos que las ejerzan. Al contrario, la actividad estatal, como la misma vida social, es por sí muy compleja y pueden distinguirse en ella manifestaciones definidas. Como anota Orlando, "apenas los Estados comenzaron a salir de la primitiva barbarie, dibujáronse en su estructura constitucional las diversas funciones, diversidad que tenía sus raíces en el principio mismo de la unidad. Y es un error muy extendido en las ideas modernas el señalar la división de funciones como carácter de los gobiernos modernos, cuando no existe tipo histórico de Estado, aun de los primitivos, en el que no aparezcan alguna diversidad de órganos y funciones".[20]

Sobre el particular resulta siempre útil recordar las reflexiones de Aristóteles: "En toda *polis* hay tres partes que todo legislador prudente debe, en primer término, ordenar convenientemente. Una vez que se organicen bien estas tres partes, puede decirse que la *polis* está bien organizada; y realmente las *polis* no pueden diferenciarse unas de otras, si no es por la organización diversa de estos tres elementos".[21]

Aunque es cierto que la separación de funciones corresponde a la aplicación del principio de división del trabajo, a técnicas organizativas e incluso a criterios de sentido común, no es menos efectivo que en determinado momento histórico su consagración con rango constitucional obedece a motivaciones fundamentalmente políticas: poner cortapisas al poder de las monarquías absolutas.

La primera fase del Estado moderno se caracteriza por la soberanía del monarca. La segunda fase

[18] Sobre el particular Díaz, p.33 y siguientes.

[19] Verdugo y García 1988, p.198.

[20] Izaga, ob. cit., p.266.

[21] "Política", traducción de Julián Marías, Madrid, 1951.

se caracterizará por la vigencia del principio de la soberanía popular o nacional. El poder político emigra desde el Jefe del Estado a la base del Estado, al pueblo; y ese tránsito implica toda la modificación de instituciones y de conceptos. En tal sentido, la difusión y posterior institucionalización del principio de la "división de poderes" desempeñará un rol preponderante. "La división de poderes, dice Esmein, está destinada a ser uno de los artículos del credo de los filósofos del siglo XVIII".[22]

Los principales expositores de la doctrina de la división de poderes fueron el inglés Locke y el francés Montesquieu, ambos inspirados en la evolución experimentada por las instituciones inglesas a partir de la segunda mitad del siglo XVII. A continuación se presenta una síntesis del pensamiento de ambos autores.

De acuerdo con su concepción del origen del Estado, Locke expone en su obra: "Segundo Tratado de Gobierno Civil", la idea de que un contrato original hace salir a los hombres del estado naturaleza para ingresar a la sociedad civil, donde encuentra seguridad. Pero el pacto no entraña renunciar a aquella parte de libertad que Locke considera inalienable.

Desde el punto de vista de la organización, las libertades se garantizan dentro de la teoría del Estado formulada por Locke mediante el sistema de la separación de poderes. Este pensador reconoce la existencia, dentro del Estado, de varios poderes distintos y atribuidos a órganos separados; cada uno está habilitado y tiene competencia para ejercer el poder en su correspondiente ámbito, pero sin rebasarlo nunca. Por lo común, las teorías políticas están ligadas a los hechos políticos y son sugeridas por la realidad ambiente.

Sin duda, las circunstancias surgidas en Inglaterra, y que desembocaron en el Acta de Establecimiento, permitieron a Locke alcanzar su idea de la separación de poderes. En efecto, después de oscilarse entre el poder absoluto de la monarquía y la dictadura parlamentaria con la república de Cromwell, y vuelta a la monarquía absoluta, se alcanza, por fin, un equilibrio de fuerzas políticas que restablecerá de otra manera la situación medieval, al tener que conciliarse el poder del Rey con el poder del Parlamento. Esta situación de hecho, este modo de relación entre poderes políticos, fue lo que –sin duda- sugirió la teoría de la división de poderes, dentro de un Estado nacido del pacto, entre un poder ejecutivo y un poder legislativo; aquél dividido, a su vez, en dos ramas: una administrativa y otra judicial, atribuidas ambas en principio al rey, pero ejercidas por vías independientes. Todavía reconoce Locke, aparte de estos dos –en verdad, tres- poderes, otro más, al que llama de prerrogativa y al que atribuye la decisión en los casos de emergencia o excepcionales, lo cual significa reconocer que no obstante todas sus divisiones internas y orgánicas, el Estado constituye una unidad. Análogo sentido tiene el reconocimiento de otro poder, al que

[22] Citado por Izaga, ob. cit., p.277, Tomo I.

Locke llama federativo, aplicando la palabra en su acepción original: el poder de declarar la guerra y hacer la paz, de decidir, en fin, acerca de los amigos y enemigos públicos.

Así pues, a comienzos del siglo XVIII tenemos en Inglaterra la estructura básica de un Estado liberal y, con Locke, una doctrina política adecuada destinada a influir en el mundo futuro. Tal influencia se manifiesta por lo pronto, ya a mediados del siglo XVIII, en Francia, con Montesquieu, cuya obra fundamental es "*El espíritu de las leyes*". Lo que hace Montesquieu en su tratado es describir las condiciones políticas de la libertad según como él cree encontrarlas establecidas en la Constitución de Inglaterra, reelaborando las ideas de Locke junto con los elementos de la realidad que él pretende hallar en la monarquía inglesa.

El pensamiento de Montesquieu, en su célebre "*El espíritu de las leyes"*, cap. VI del Libro XI, se sustenta en la siguiente proposición: la libertad descansa principalmente sobre la división de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, adscritos a órganos separados entre sí. En efecto, esta separación orgánica de los poderes constituye la mejor garantía para la esfera de la libertad de los particulares, ya que los poderes rivalizan, se equilibran, se mantienen en un espíritu de emulación que le hace a cada uno de ellos ser celoso guardián de su respectivo ámbito de competencia y, de este modo, queda entre ellos una zona libre para actuaciones no reguladas, en las que ninguno está autorizado a interferir, y que precisamente constituye el ámbito de libertad garantizado a los particulares. El poder legislativo posee plenas facultades para dictar las leyes: sólo a él le compete establecer normas de carácter general, que no son otra cosa, por su esencia, las leyes.

Para Montesquieu, si un mismo órgano estatal ejercía el poder legislativo y el poder ejecutivo no podía existir libertad, porque este órgano impondría leyes tiránicas para tiránicamente ejecutarlas. "Según sus ideas, la unión de ambos poderes proporcionaría a su titular tal cantidad de poder, que le permitiría actuar arbitrariamente, mientras que su separación impediría que el legislador aprobase leyes que impusieran cargas desorbitadas, debido a que no le beneficiarían a él, sino al poder ejecutivo. También la unión del poder judicial con el legislativo era algo condenable. Cuando esto ocurría, los jueces se convertían al mismo tiempo en legisladores, y en lugar de declarar lo que es Derecho vigente, con independencia de su voluntad, crearían el Derecho a su propio arbitrio. Por último, si el poder judicial estuviese en las mismas manos que el poder ejecutivo, los jueces reunirían el poder de juzgar y ejecutar, no pudiendo ser, por ello, neutrales. En consecuencia, los tres poderes debían atribuirse a tres órganos estatales distintos e independientes entre sí".[23]

Como anota Francisco Ayala: "innecesario parece subrayar la importancia que tuvo, en orden al desarrollo de las instituciones políticas hacia la fase democrático-liberal del Estado, "*El espíritu de las leyes"* de Montesquieu. Se escribe esta obra en Francia en plena monarquía absoluta, siendo

[23] Sobre el particular ver Stein, 1973, p.28.

una de las que más contribuyeron a conformar la ideología operante en la Revolución, a la cual aporta elementos que resultan perfectamente identificables en algunos de los documentos fundamentales".[24] Efectivamente, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de agosto de 1789, expresa: "toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes determinada, carece de constitución".

Pero poco antes de la célebre Declaración francesa, la Constitución norteamericana de 1788 había consagrado el principio de la separación de poderes: "*Artículo* 1º. Todos los poderes legislativos aquí concedidos serán atribuidos a un congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y de una Cámara de Representantes. *Artículo* 2º. El poder ejecutivo será confiado a un Presidente de los Estados Unidos de América. *Artículo* 3º. El poder judicial de los Estados Unidos será atribuido a un Tribunal Supremo y a Tribunales inferiores...".

Sin incurrir en exageración, puede decirse que a partir de esa época prácticamente todas las constituciones promulgadas en el mundo hicieron suya la teoría de la separación de los poderes. Es más, el principio, elevado a la categoría de verdadero dogma, conserva aún en nuestros días plena vigencia.[25]

La amplia difusión y consagración del principio de separación de poderes no garantiza que ella escape a serias críticas. Para muchos autores la transformación de tres funciones de un solo poder en tres poderes iguales e independientes no pasa de ser un artilugio político-jurídico contrario a la naturaleza del Estado y atentatorio a su unidad orgánica: tan imposible es la vida de un Estado en que los poderes estén separados mecánicamente, como la de un cuerpo humano cuyos miembros se conciban separados y desunidos.

Tal punto de vista de algunos autores contemporáneos se refleja en la siguiente síntesis:

Jellinek afirma que tan pronto se quiera trasladar la doctrina de Montesquieu a la realidad, surgen dificultades teóricas y prácticas. Señala, en el primer sentido, que el fundamento de la concepción jurídica del Estado está constituido por el reconocimiento de éste como una unidad, de donde se deduce, como consecuencia necesaria, la doctrina de la indivisibilidad del poder del Estado. Por eso, cada órgano del mismo "representa, dentro de sus límites, el poder del Estado. Es imposible, pues, hablar de una división de poderes. En la variedad de sus órganos no existe, por tanto, sino un solo poder del Estado". Señala también Jellinek, en cuanto a la práctica, que en ninguna Constitución se aplica estrictamente la doctrina de división de poderes y siempre existe, en definitiva, preeminencia de algún órgano.[26]

[24] Ob. cit., p.232

[25] Sobre el tema ver "*Los Principios de Constitucionalismo Clásico*" (Verdugo, 1988).

[26] Ob. cit., p.459 y siguientes.

Para Kelsen, la doctrina de Montesquieu incurre en una confusión, puesto que al separar los órganos separa las funciones que lógicamente están subordinadas en las etapas de la creación del derecho, sin desmedro de la unidad de este último. Coincide además, parcialmente, en la crítica de Jellinek en cuanto a que el poder es uno e indivisible, ya que expresa la validez de un orden jurídico. A esta crítica teórica agrega otra de orden práctico. La doctrina de la división de poderes –dice Kelsen- envuelve un postulado político que es el de asegurar la libertad; pero en realidad no la asegura; no basta que haya separación de órganos para que la libertad esté garantizada.[27]

Según Karl Loewenstein "lo que en realidad significa la así llamada 'separación de poderes' no es, ni más ni menos, que el reconocimiento de que, por una parte, el Estado tiene que cumplir determinadas funciones –el problema técnico de la división del trabajo- y que, por otra, los destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por diferentes órganos: la libertad es de "telos" ideológico de la teoría de la separación de los poderes. La separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Lo que por lo general, aunque erróneamente, se suele designar como la separación de los poderes estatales es, en realidad, la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado. El concepto de "poderes", pese a lo profundamente enraizado que está, debe ser entendido en este contexto de una manera meramente figurativa".[28]

Tal vez una de las apreciaciones críticas más severas al principio de la separación de poderes corresponda a Luis Izaga: "Si todo poder es de por sí despótico, lo serán cada uno de los tres poderes en su esfera, en la que son independientes. En vez de un déspota, tendríamos que soportar a tres.

No se diga que se equilibran por la mutua oposición. ¿Por qué, en vez de oponerse, no se han de sumar para el ejercicio de la tiranía, si así les conviniera? ¿Cómo se consigue la armonía por la oposición, si no existe entre ellos un supremo principio de subordinación orgánica, que, al existir, destruya el principio mismo de la igualdad e independencia? Por lo tanto, para el peligro indudable de despotismo, se va a buscar la solución allí donde no existe, ni puede existir".[29]

Al margen de todas las consideraciones precedentes, la doctrina reconoce que la distinción de funciones y la adecuada separación de los órganos que las realizan, junto con ser aconsejable desde el punto de vista de la distribución del trabajo, contribuye igualmente a alejar el peligro de abuso de poder.

---

[27] Ob. cit., p.333 y siguientes.

[28] Ob. cit., p.55.

[29] Izaga, ob. cit., p.280, Tomo I.

A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la principal diferencia entre los regímenes "autocráticos" y los "democráticos" reside en que mientras en los primeros existe concentración del poder, en los segundos existe la distribución de funciones. Por consiguiente, la doctrina de Montesquieu, debidamente comprendida y aplicada con flexibilidad, mantiene a nuestro entender plena vigencia.

I. La Función Legislativa

Comúnmente se define la función legislativa por la producción de normas generales y obligatorias, tendientes a regular la conducta tanto de los ocupantes como de los no ocupantes de los cargos o roles de gobierno; y con respecto a todo tipo de relaciones que se establezcan entre ellos.

Asimismo, es frecuente atribuir a la legislación el carácter de producción, creación o establecimiento del derecho, lo que se expresa con la fórmula: "mediante la ley se crea el derecho". Con la función normativa, el Estado cumple la misión principal de plasmar el Derecho en normas para atenerse a él en su actuación.

Evidentemente, de que esta función se realice bien o mal depende el que las normas se cumplan o no se cumplan, y que el Estado pueda ser o no calificado como de Derecho. El Estado de Derecho –que es uno de los pocos valores verdaderamente positivos heredados de la Revolución francesa- existe allí donde la función normativa se desarrolla en forma lógica, ordenada y consecuente, de manera que provoca el consentimiento espontáneo del cuerpo ciudadano".[30]

En doctrina predomina el criterio que lo que caracteriza sustancialmente a la función legislativa es, en esencia, su función de norma innovadora y novedosa; vale decir, que hay función o actividad en sentido sustancial cuando se crea una situación nueva con relación al orden preexistente, o si existiendo, lo modifica.[31]

Siguiendo a la doctrina alemana, la mayoría de los autores modernos distingue entre la ley en sentido *formal* y la ley en sentido *material*.

Las leyes formales –se expresa-, son todos los actos acordados en forma legislativa por el órgano legislador constituido, independientemente de la naturaleza íntima de éstos; "Toda decisión que emana del órgano que, según la Constitución de un país, tiene carácter de órgano legislativo", dice Duguit.

Leyes materiales son todos los actos de "sustancia" legislativa, no importa cuál sea el órgano que lo emita. Desde este punto de vista, es ley todo precepto que lleve en sí el carácter intrínseco de ley,

[30] Carró, ob. cit., p.257.

[31] Bidart, ob. cit., p.339.

independiente del cuerpo de que procede. Como caracteres intrínsecos se mencionan: la generalidad, el sentido abstracto y la obligatoriedad.

La aplicación de esta distinción al derecho positivo presenta dificultades, por cuanto la generalidad de los textos constitucionales resalta de manera especial el concepto formal de ley. "Esto se debe –afirma Carré- a que la Constitución, al colocarse inmediatamente en el punto de vista de las realidades prácticas, no se preocupa de destacar la definición abstracta de las funciones, sino que toma en consideración principalmente la actividad de los órganos. Por consiguiente, tiene cierta tendencia a confundir la función con la actividad del órgano y a tratar como ley, por ejemplo, cualquier acto del cuerpo legislativo. La Constitución no construye una teoría funcional, sino un sistema orgánico de los poderes. Por eso las funciones del Estado no suelen aparecer, en los textos constitucionales, más que en su aspecto formal".[32]

Ello no implica -como el mismo Carré debe admitir- que a veces las constituciones contemplan disposiciones que dan pábulo para aplicar el concepto de ley material. Tal ocurre, por ejemplo, cuando el texto fundamental expresa: "Todos los ciudadanos son iguales ante la ley". En este caso, dentro del término ley, quedan incluidas, sin duda, todas la normas jurídicas del Estado (las de rango constitucional, las disposiciones reglamentarias, las ordenanzas municipales, los estatutos de entidades autónomas). Se ha usado, pues, en este caso, la palabra ley en su más amplio sentido material.

Debe reconocerse, no obstante, que al margen de las situaciones equívocas, la generalidad de las constituciones, cuando mencionan la palabra ley, lo hacen en el sentido formal. "Este sería el único criterio jurídicamente aceptable en los países de régimen constitucional: llamar ley a la "formal", a la que es dictada por autoridades especiales en ejecución inmediata de la Constitución. Es esta ley la que mantiene una situación de preferencia sobre las demás normas o decisiones de las autoridades constituidas –incluso las del propio órgano legislativo- que solo son válidas en la medida en que se derivan de la primera".[33]

Se agrega que las demás características que se atribuyen a la ley en su acepción estricta no pasan de ser cualidades ideales, muy racionales, pero que no coinciden ordinariamente con los ordenamientos positivos.

Otro tanto se expresa respeto a las teorías finalistas que cualifican a la ley por sus propósitos de bien común, por su racionalidad, por su justicia: sólo constituirían recomendaciones políticas para los gobernantes, pero nada más, lamentablemente, debería agregarse.

[32] Ob. cit., p.272

[33] Quintero, 1958, p.55.

De acuerdo con la parte orgánica de las constituciones promulgadas a partir de fines del siglo XVIII, la función legislativa se encuentra radicada en un órgano colegiado que se estima representativo de la voluntad nacional, por cuanto sus miembros son designados por elección popular.

Ha predominado, igualmente, en los textos constitucionales, la configuración de un órgano dual: *Sistema bicameral*.

Los argumentos que se exponen a favor de este sistema son los siguientes: 1) La Cámara baja representa el impulso de mejora y de toda reforma progresista. El Senado (Cámara Alta) representa la tradición y el equilibrio; 2) Los acuerdos legislativos se toman con más reflexión y competencia al pasar por una doble discusión y examen; 3) En los estados federales, es en el Senado donde se encuentran representados los estados miembros, lo que permite concretar el principio de "participación".[34]

El hecho de que la función legislativa se encuentre encomendada al órgano legislativo no entraña que los demás órganos queden totalmente excluidos de dicha actividad estatal. Por el contrario, la mayoría de los ordenamientos positivos admiten la participación del órgano ejecutivo en el proceso de formación de la ley (iniciativa, veto) y, en algunos casos, lo elevan a la categoría de colegislador (por ejemplo, la Constitución chilena de 1925 y de 1980). Es más, sea por razones especialmente previstas por el legislador, o por situaciones de hecho, la responsabilidad del ejercicio de la función legislativa queda en cierta forma desplazada al órgano ejecutivo. Ello implica entrar al ámbito legislativo que algunos autores denominan "legislación irregular", lo que se trasunta en la dictación de los denominados "decretos con fuerza de ley" y "decretos leyes".

Los **decretos con fuerza de ley** (se suele llamarlos también ley delegada) suponen la delegación que el órgano legislativo hace al ejecutivo de la facultad legislativa. Se los define como "una orden escrita expedida por el Ejecutivo, obligatoria y general, sobre materias propias de una ley, en virtud de una autorización que le ha conferido expresamente el órgano legislativo".

La institución de la legislación delegada se justifica por razones de conveniencia o necesidades prácticas: la naturaleza esencialmente técnica o muy especializada de problemas que no pueden ser abordados por asambleas numerosas; la falta de una adecuada asesoría para los congresales; la urgencia de una solución legislativa para casos de excepción, y, muy particularmente, aunque generalmente no reconocido, el hecho político real de la existencia, acción y concierto de los grupos de presión y centros de poder frente a los cuales el Ejecutivo parece estar en mejor posición de

[34] Sobre el rol adjudicado a las Cámaras que integran el órgano legislativo en los diversos ordenamientos constitucionales, puede consultarse la obra de Stammen (1969).

diálogo o de resistencia que los cuerpos legislativos.[35]

La institución –de una u otra manera- ha sido reconocida en los textos constitucionales posteriores a la Primera Guerra Mundial. Es así como se encuentra establecida en las constituciones de Francia, Italia, República Federal de Alemania, Suecia, Colombia, Panamá, Venezuela y en muchas Cartas Fundamentales de los nuevos estados africanos. La práctica extraconstitucional chilena fue institucionalizada con la Reforma de 1970.[36]

Los diferentes ordenamientos positivos presentan, generalmente, las siguientes reservas en materia de legislación delegada:

a) Dictación expresa de una ley de delegación o de habilitación para dictar por decreto normas de carácter de ley;
b) Fijación de un plazo determinado para el ejercicio de esta función delegada. La Constitución de 1980 fija un plazo máximo de un año;
c) Señalamiento, en la ley delegatoria, de las materias a las cuales se extiende;
d) Prohibición de que se afecten con el ejercicio de la facultad delegada determinados principios, materias, entes o servicios;
e) Control de la adecuación de los decretos con fuerza de ley de contenido y extensión de las facultades delegadas, y
f) Exigencia ulterior de una ley de ratificación general o de ratificación parcial de los decretos con fuerza de ley, como condición o requisito para mantener su vigencia.

Respecto de los **decretos leyes**, en primer lugar cabe puntualizar que su origen se encuentra vinculado directamente a los gobiernos llamados *de facto*, esto es, gobiernos que asumen el poder al margen de los cauces señalados por el ordenamiento jurídico preestablecido.

Debemos señalar aquí las consecuencias que derivan de su dictación para el ordenamiento jurídico. Desde luego, se los ubica dentro del ámbito de la legislación irregular, por cuanto suponen la disolución de las cámaras representativas y la consiguiente radicación de la función legislativa en el gobierno *de facto*.

El decreto ley presenta, por consiguiente, las características siguientes: es emitido por la autoridad que ha asumido de hecho el poder político en plenitud; ha de referirse a materia que el ordenamiento preexistente reservaba a la ley y ha de ser dictado en circunstancias anormales, en

[35] Sobre el tema ver*:* Evans de la Cuadra, 1970, p.109 y siguientes.

[36] La Constitución Política de 1980 consulta, en su artículo 64, la posibilidad de que el Presidente de la República solicite autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año, sobre materias que correspondan al dominio de la ley. El mismo precepto se encarga de señalar las materias sobre las cuales no es procedente la delegación y los requisitos y formalidades que deberán cumplir los llamados decretos con fuerza de ley.

las que el órgano legislativo se encuentre disuelto o desconocido.

La doctrina coincide en que la validez de los decretos leyes constituye un problema metajurídico, ya que la circunstancia de que sean acatados y produzcan efectos jurídicos no obsta que desde la perspectiva de la legalidad preexistente carezcan de asidero: rebasan los moldes constitucionales que configuran la competencia de los órganos y que limitan el poder de los gobernantes.

Los decretos leyes tienen la eficacia de las leyes por razones extrajurídicas: es imposible negar al poder, a un poder que lo puede todo, la posibilidad de hacer también leyes, y la actividad del Estado (sea legislativa o ejecutiva) no puede suspenderse por motivo alguno, ni aun a la espera de la normalidad constitucional (estado de necesidad).

La situación de los decretos leyes podrá consolidarse jurídicamente en la medida en que el gobierno de hecho se institucionalice jurídicamente.

Tampoco es posible dar una regla jurídica absoluta acerca de la validez de los decretos leyes dictados por un gobierno *de facto*, una vez que se retorna al cauce de la constitucionalidad. Desde luego, la carta constitucional que sucediera a un régimen *de facto* sí podría establecer normas relativas a la validez de los decretos expedidos por dicho régimen. "En este caso la vigencia de dichos decretos dependería exclusivamente de las disposiciones de la nueva constitución, cualesquiera que éstos fueren".[37]

La opinión doctrinal predominante es que, en términos generales, deben seguir rigiendo: así lo recomiendan la estabilidad y seguridad jurídicas".[38]

II. La Función Ejecutiva

La función ejecutiva, dentro del esquema tradicional de separación de poderes, consiste en la aplicación de las leyes aprobadas por el Legislativo.

Ahora bien, la actividad ejecutiva se bifurca en una de carácter administrativo y otra de naturaleza política. La función administrativa es la actividad del Estado mediante la cual éste realiza sus fines dentro del orden jurídico. De esta manera se distingue de la legislación que, sustancialmente, es creación de derecho, y de la jurisdiccional, actividad destinada a mantener el orden jurídico. Por eso, se suele decir que la administración es una función sublegal: no puede alterar ni violar la ley.

[37] Quintero, ob. cit., p.97.

[38] En nuestro país, se han dictado "decretos leyes" durante tres períodos: septiembre de 1924 a diciembre de 1925 (816 decretos leyes); junio de 1932 a septiembre del mismo año (669 decretos leyes) y desde el 11 de septiembre de 1973 a 11 de marzo de 1981 (3660 decretos leyes). A partir de esta última fecha, la Junta de Gobierno califica como leyes su actividad legislativa, por cuanto, al entrar en vigencia la Constitución de 1980, aprobada en el plebiscito de 11 de septiembre de ese año, el Gobierno ha dejado de ser *de facto* para pasar a ser *de juris*.

En tal sentido, dice Carré de Malberg: "administrar consiste en proveer por actos inmediatos e incesantes a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos. Son actos administrativos todos los que no implican para los particulares ninguna modificación a su régimen, tal cual éste se halla establecido por la leyes vigentes. Esto significa que la función administrativa se halla constitucionalmente obligada, y sólo puede ejercerse bajo el imperio de la leyes que la limitan jurídicamente. Es decir, no crea derecho nuevo".

Cierto es que el legislador, por muy acucioso que sea, no puede prever todas las situaciones que en la práctica se originen en la aplicación de las leyes. Para superar tales emergencias se otorga al administrador cierta libertad de opción. Se trata de las llamadas facultades "discrecionales" -en oposición a las facultades "regladas"-. En todo caso, en el uso de las facultades discrecionales el administrador no debe incurrir en arbitrariedad, y para ello debe atenerse a la finalidad prevista por el legislador -interpretación teleológica-.

A. La Función Política

En el ámbito de la función *política,* el jefe del Ejecutivo (Primer Ministro o Presidente), aun cuando siempre enmarcado dentro del ordenamiento jurídico, tiene mayor libertad de acción. Entre diversas alternativas, sólo a él corresponde decidir y, lo que es más, podrá o no tomar dicha resolución. Ejemplos expresivos de estas facultades políticas son: convocatorias a plebiscito, disolución de la cámara política, declaración de estados de excepción constitucional, ejercicio del derecho de veto, manejo de relaciones interpersonales, otorgamiento de indultos particulares, patrocinio de proyectos de ley, etc. A través de estas decisiones se puede apreciar el denominado "tacto político" del gobernante; o, como piensan otros, se puede distinguir a un simple administrador de un estadista.

Como dice Xifra Heras, "el ejercicio de la función política supone dirigir y conducir la comunidad estatal al logro de sus fines esenciales, satisfaciendo sus exigencias; equivale a hacer efectivo el principio unitario director de la orientación política, por encima de toda distinción o encasillamiento de las actividades estatales y englobando armónicamente a todas ellas bajo su impulso y dirección[39]. Encasillar los actos políticos en un esquema rígido resulta en la sociedad contemporánea tarea en extremo difícil, tanto más si se considera la generalizada tendencia constitucional hacia el fenómeno descrito como "vigorización del Ejecutivo"[40].

[39] Heras, 1965, p.161

[40] La constitución de 1925 y particularmente la de 1980 se caracterizan por la vigorización del Ejecutivo. Entre las atribuciones políticas que el Presidente tiene en la Constitución vigente, se pueden mencionar las de los números 4, 5 y 7 del art. 32.

Por consiguiente, frente a las funciones de rutina deben considerarse las políticas, que implican la toma de decisiones ante situaciones nuevas y únicas, no subsumibles en normas o precedentes.

De un modo general, la función ejecutiva tiene por finalidad asegurar el funcionamiento del Estado, dentro del cuadro de las leyes, para la aplicación de los principios contenidos en dichas leyes. Para esto es necesario, primero, realizar actos jurídicos individuales que apliquen a tal o cual ciudadano, específicamente designado, las disposiciones generales contenidas en una ley, precisándolas y contemplándolas; así, se debe nombrar funcionarios, dar autorizaciones, celebrar contratos. Es necesario, por otra parte, realizar actos materiales, la función ejecutiva no se limita, pues, a una simple ejecución. Ella importa, en realidad, prerrogativas bastante más amplias, puesto que allí caben todos los actos jurídicos que no tienen un carácter general e impersonal: muchas decisiones de política interior y todos los actos diplomáticos se encuentran en ella.[41]

En consecuencia, podemos estudiar el gobierno desde los mismos puntos de vista subjetivo y objetivo. Desde el punto de vista objetivo, gobierno sería la actividad política, es decir, aquella actividad de orden superior que concierne a la dirección suprema y general del Estado en su conjunto y en su unidad.

B. La Función Administrativa

En cambio, la administración tiene por objeto intereses públicos singulares, vale decir, intereses particularmente determinados y circunscritos que entran en una esfera subordinada: aquella en que se desenvuelve el poder público. Administración, entonces, significa una actividad de un grado inferior a la de gobierno. Dios gobierna el mundo, pero no administra. Gobiernan y administran el Presidente de la República y sus Ministros.

En Francia se hizo una tentativa, bajo Napoleón, de separar gobierno y administración desde el punto de vista objetivo. Napoleón gobernaba con su Consejo de Estado, en cuanto designaba en el seno del Consejo Delegados para los grandes asuntos; en cambio, los ministros estaban encargados de los negocios corrientes. Por ello se ha podido llegar a la siguiente distinción: 1º La función administrativa consiste esencialmente en realizar los asuntos corrientes de la Nación. 2º La función gubernativa consiste en solucionar los asuntos excepcionales que interesan a la unidad política y en velar por los grandes intereses nacionales.

Esta distinción, que se basa únicamente en la importancia del asunto que debe resolverse, puede resultar insuficiente en muchos casos. La función gubernamental trata de fijar las grandes directivas en la orientación política, en orientar a la Nación por un camino determinado. Trazadas estas grandes líneas políticas, deben ponerlas en ejecución para la satisfacción de las necesidades

[41] Duverger, 1965.

generales.

Podríamos llegar, entonces, al concepto de gobierno desde el punto de vista subjetivo y objetivo, diciendo que debe entenderse por tal la actividad de los órganos supremos del Poder Ejecutivo, es decir, órganos independientes, no sujetos a los otros órganos administrativos, que tienen por objeto la dirección suprema del Estado, encontrando en él su funcionamiento y su causa jurídica. Es lógico añadir que estos órganos superiores del Poder Ejecutivo al mismo tiempo que ejercen funciones de gobierno pueden ejercer funciones administrativas. De allí que el Presidente de la República ejerza, juntamente con los ministros, la función política de gobierno y también la administrativa, mientras que los demás funcionarios solamente pueden realizar tarea administrativa. En este sentido Ducrocq enseña que cuando en la actividad del Estado se distingue una actividad de gobierno o política de una actividad administrativa, la primera se refiere solamente a la actividad de los órganos del Poder Ejecutivo y con la palabra gobierno se indica la parte más eminente de las funciones atribuidas a esos órganos. La Administración es la acción que se realiza para satisfacer las necesidades del Estado, de acuerdo con las leyes y las directivas del gobierno. El Gobiernos es, entonces, función de iniciativa: da impulso y dirección a la administración. El gobierno es la cabeza y la administración es el brazo.[42]

En lo que atañe a la estructura del órgano ejecutivo, los sistemas adoptados por los ordenamientos constitucionales detentan marcadas diferencias, pero es posible, como simple nota indicativa, señalar como predominantes las siguientes características: a) órgano unipersonal (excepcionalmente colegiado) y b) duración temporal del mandato.

En el aspecto formal de la función ejecutiva es muy variada, pero la categoría formal más elevada de los actos de mando es el **decreto**, por emanar del órgano ejecutivo supremo (Presidente, Consejo de Ministros). Después hay toda una gama de posibilidades; incluso hay actos simbólicos y a veces se producen hasta por vía de hecho.

Con respecto al decreto, prevalece el mismo concepto formal que en relación a la ley. Es así que se lo define como "un mandamiento de carácter general o a título individual dictado por la autoridad administrativa, especialmente por el Jefe de Estado, con las formalidades previstas en el ordenamiento constitucional".

Jerárquicamente, el decreto se encuentra subordinado a la Constitución y a la ley.[43]

---

[42] Diez, 1963, p.111 y siguientes.

[43] De acuerdo a la normativa de la Constitución de 1980, se distingue entre "decretos de ejecución" y "derechos autónomos". Estos últimos son aquellos que dicta el Presidente "en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal" (nº 6, art. 32).

III. La Función Jurisdiccional

La función jurisdiccional, en su sentido material, es la parte de la actividad del Estado que consiste en expresar derecho, en pronunciarlo.

Ahora bien, ¿Qué debe entenderse por "pronunciar el derecho"? "En el Estado moderno -dice Carré- el derecho es el conjunto de reglas formuladas por las leyes o en virtud de las leyes, que constituyen el orden jurídico del Estado. Pronunciar el derecho, no es, pues, crearlo, sino reconocerlo. El acto jurisdiccional consiste, entonces, en buscar y determinar el derecho que resulta de las leyes, a fin de aplicarlo a cada uno de los casos de que hacen cargo los tribunales. El cometido de estos, por consiguiente, es aplicar las leyes, o sea, asegurar el mandamiento del orden jurídico, establecido por ellos. Por esto se califica generalmente a los jueces como guardianes de la leyes".[44]

Existe la necesidad de pronunciar el derecho por un órgano especial por diversos motivos.

a) Siempre que haya violación de las leyes. Y no sólo porque toda violación debe ser castigada y restablecido el derecho perturbado por los fines que explica el Derecho Penal, sino también porque no se debe proceder a ese castigo, ni a ese restablecimiento, sin que proceda un juicio en que oficialmente consten el delito y la culpabilidad del delincuente. Así lo precisa la seguridad personal.

b) Sin que exista violación de derecho, puede sobrevenir un desacuerdo en la manera de apreciarlo entre particulares o entre los particulares y el Estado (por ejemplo: la cláusula de un contrato o testamento; el alcance práctico de una ley).

c) Sin que sobrevenga ninguna de las situaciones anteriores, como preliminar indispensable para proceder a su ejercicio. Así, por ejemplo, la existencia de una deuda reconocida, pero no pagada, otorga al acreedor, sobre los bienes, determinados derechos cuya realización, a su vez, implica actos coactivos. Pero, ya sea por el axioma de que no es lícito tomarse la justicia por su mano, ya porque es necesaria la intervención de agentes, debe proceder siempre una oficial declaración del derecho y la autorización; a veces procede el mandato de que se realicen determinados actos. En la ejecución de un testamento, en la toma de posesión y ejercicio de la tutela, la intervención de la autoridad soberana y oficial no sólo se justifica plenamente, con el fin de resolver las disensiones que en la fijación de los nuevos derechos y obligaciones pudieran brotar, sino también por la necesidad y conveniencia de prevenirlos.[45]

Las consideraciones expuestas explican que en este trabajo utilicemos para designar esta función la expresión jurisdiccional y no judicial, como también suele llamársela. La palabra juzgar evoca la idea de proceso o juicio y tiene tradicionalmente un sentido de arbitraje: el juez es un árbitro para

[44] Ob. cit., p.635.

[45] Ver Izaga, ob. cit., Tomo I, p.615.

las partes contrarias. La palabra jurisdicción, en cambio, no implica necesariamente la existencia de un proceso, sino que designa simplemente una función que consiste en pronunciar derecho.

Se ha discutido arduamente en doctrina si la función jurisdiccional constituye una actividad estatal independiente de la ejecutiva. Para numerosos autores -Haurios, Duguit, Carré de Malberg, entre otros- la función jurisdiccional es un incidente de la ejecución de la ley, y debe, por lo mismo, considerarse como una rama de la función ejecutiva. No faltan, por cierto, en abono a esta argumentación, las invocaciones al difusor del principio de "división de poderes", Montesquieu, para quien los jueces son "la boca que proclama las palabras de la ley; seres inanimados", y de acuerdo con su teoría, una tal administración de la justicia que tan sólo aplica las leyes no precisa de una institucionalización formal puesto que nace directamente. Por lo tanto, no es poder propiamente dicho: "prácticamente no es nada".[46]

Para otros autores -Esmein, Meyer, Davin, Izaga- no cabe duda de que la función jurisdiccional debe ser considerada como independiente de la ejecutiva y ejercida por un órgano diferente. En primer lugar, esa autonomía es consecuencia natural del principio de la división del trabajo y de la especialidad técnica que la función misma reclama. Pero hay más, como expresa Meyer: "Puesta la vida tan sólo en la justicia sin acepción de personas ni de intereses, debe dar, o estar en situación de dar sus fallos con entera libertad, imparcialidad o independencia. Y esa situación de independencia no la encuentra sino fuera de la esfera en que vive y se mueve la actividad ejecutiva, libre de los halagos y de sus coacciones, de sus influencias políticas y partidistas".[47]

Por encima de las controversias doctrinarias, lo cierto es que en la actualidad la autonomía del poder judicial, es decir, su ejercicio por órganos distintos e independientes de los órganos que ejercen las otras dos funciones, es un verdadero postulado del Derecho Político, disciplina que considera esta independencia como un principio integrador básico del concepto Estado de Derecho. Por lo demás, así lo ha consagrado la mayoría de los textos constitucionales contemporáneos.

Debemos agregar, como se pormenorizará más adelante, que dentro de algunos sistemas constitucionales el órgano jurisdiccional cumple el importantísimo rol de supervigilar la constitucionalidad de las leyes, esto es, salvaguardar el principio de la supremacía constitucional.

Respecto a la organización del órgano jurisdiccional, en los diversos textos constitucionales existe cierto consenso de que deben observarse las siguientes prescripciones: los Tribunales de Justicia han de estar distribuidos en el ámbito territorial del Estado en número y proporción suficientes para el acceso viable de todos los ciudadanos. Estos tribunales deben ser autónomos e independientes en su respectiva esfera y demarcación territorial. Pero están unificados, no sólo por la unidad de

[46] *"El Espíritu de las Leyes"*, edición citada, Libro XI, Capítulo 6.

[47] Citado por Izaga, ob. cit., Tomo I, p.620.

legislación que aplican, sino por la coordinada subordinación a otros tribunales de instancias superiores y, finalmente, a un tribunal central y supremo, encargado de dar unidad a la jurisprudencia y de velar por la recta administración de justicia.

Generalmente, las legislaciones optan por establecer tribunales unipersonales, en primera instancia, y colegiados, para los de segunda y casación.

Respecto a la designación de los miembros de la judicatura, existen tres sistemas principales: a) *autogeneración* que, como lo indica su nombre, supone una total autonomía del órgano jurisdiccional frente a los otros; b) *elección popular* (proclamado por la Revolución Francesa y puesto en práctica por diversos estados miembros de los Estados Unidos de Norteamérica); c) *nombramiento por el Jefe del Estado o por el Congreso*; d) *sistemas mixtos* que ofrecen como variantes: 1) Designación por el Ejecutivo con el consentimiento del Senado (miembros del Tribunal Supremo Federal de EE.UU.), 2) Por el Ejecutivo, a partir de ternas propuestas por los tribunales superiores (caso de Chile a excepción de la Corte Suprema); y 3) designación por un consejo integrado por miembros de los tres órganos del Poder Estatal (Francia, Italia).
Como una forma efectiva de reforzar el principio de la independencia del órgano jurisdiccional, las constituciones establecen casi universalmente la *inamovilidad* judicial. En virtud de ellas, los miembros de la judicatura tienen la seguridad de sus cargos, ya que no pueden ser depuestos, suspendidos ni trasladados contra su voluntad, sino por causa plenamente justificada y consultada en la ley con antelación.

La inamovilidad no obsta, por cierto, que los jueces sean *responsables* en los casos que se acredite incumplimiento o infracción de leyes, por ignorancia inexcusable, descuido o mala fe. Los sistemas ideados para hacer efectiva esta responsabilidad son diversos, pero todos ellos coinciden en tomar las debidas prevenciones a fin de que el principio básico de la independencia de la judicatura no aparezca vulnerado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en su artículo 10, considera como esencial la existencia en todos los países de "un tribunal independiente e imparcial".

c) Legalidad de la Administración

El principio de la legalidad y el sometimiento de la Administración es otro de los pilares básicos del Estado de Derecho, y para su adecuado respeto se establecen recursos que pueden impetrar los afectados.

El liberalismo consagró el principio de la legalidad de la Administración Pública y de la actividad administrativa, la vinculación de la Administración a la ley, rompiendo así con la tradición del Estado Policía, donde la autoridad soberana determinaba el obrar administrativo sin consideraciones

jurídicas que sirvieran de límites a sus decisiones.[48]

El principio de la legalidad de la Administración, la sumisión de ésta a la ley, se manifiesta, sobre todo, a través de un sistema que asegure el comportamiento de ésta conforme a Derecho y que sirva de garantía para la seguridad jurídica de los particulares. Se trata, pues, del establecimiento de un control jurisdiccional contra posibles infracciones legales llevadas a cabo por los órganos de aquélla: es el llamado "Régimen jurídico de la Administración", o sistema de "justicia administrativa".[49]

Los dos sistemas para controlar a la Administración son, por una parte, el de la unidad de jurisdicción, otorgando al juez ordinario la competencia para el control; por otra, la creación de una jurisdicción administrativa especial.

d) Derecho y libertades fundamentales

Cualquiera que sea la concepción doctrinaria que se tenga acerca de los derechos fundamentales (modelo iusnaturalista, modelo positivista o modelo dualista), el fin último del Estado de Derecho no es otro que proporcionarles a ellos debida protección.

Refiriéndose a la concepción de estos derechos en las formulaciones del liberalismo, escribe Combellas, "los derechos fundamentales, concebidos como límites al Estado y, por tanto como protección del individuo frente a las intervenciones arbitrarias de aquél, constituyó uno de los elementos con los cuales la burguesía quiso imponer su filosofía política al Estado. Estos derechos considerados como inalienables y anteriores al Estado conforman una suerte de barrera fortificada frente a las eventuales arbitrariedades del poder. La libertad, la propiedad y la seguridad del individuo son las ideas básicas en torno a las cuales tales derechos se construyen".[50]

El catálogo de los derechos fundamentales, que fue complementado posteriormente con la incorporación de los derechos de contenido económico-social, constituye, por lo demás, uno de los aportes más relevantes del llamado neoconstitucionalismo.

Puede admitirse como un catálogo más o menos actualizado de estos derechos, el siguiente:

- Derecho a la vida y a la integridad física.
- Respecto a la dignidad moral de la persona.
- Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
- Derecho a una veraz información.
- Derecho a la libertad religiosa y de creencias, con manifestación externa del culto, etc.

[48] Combellas, ob. cit., p.21

[49] Díaz, ob. cit., p.36.

[50] Combellas ob. cit., p.13.

- Derecho a la libertad de reunión y asociación (partidos políticos, sindicatos, etc.)
- Derecho a la libertad de circulación y residencia e inviolabilidad del domicilio, correspondencia, etc.
- Derechos económicos y sociales tendientes a una efectiva nivelación e igualdad socioeconómica (derecho al trabajo, seguridad social, huelga, etc.)
- Derechos políticos tendientes a la institucionalización de la democracia y del Estado de Derecho (intervención y fiscalización efectiva en las funciones de gobierno, elecciones libres, etc.)
- Derecho efectivo de todos los hombres a una participación igualitaria en los rendimientos de la propiedad, que tenderá así a adoptar formas de carácter colectivo.
- Derecho de igualdad ante la ley.
- Derecho a la seguridad y garantía en la administración de justicia, concebida ésta independientemente de toda instancia política (derecho a no ser arbitrariamente detenido, derecho del detenido a no ser objeto de malos tratos, derecho a un proceso dotado de las suficientes garantías, derecho a contar con recursos jurídicos adecuados, etc.).

El estado social de derecho

La circunstancia de que el Estado de Derecho haya surgido en Europa bajo la inspiración de la doctrina liberal no impidió que posteriormente fuese incorporando ingredientes de distinta naturaleza doctrinaria -socialismo, social cristianismo, neoliberalismo- lo que obviamente ha significado variaciones de sus contenidos concretos y cometidos.

Justo López resume esta evolución: "El Estado de Derecho puede ser liberal o social, según la prevalencia de determinados rasgos característicos con respecto al derecho de propiedad y a los llamados derechos sociales. Así, la acentuación del primero sería propia del 'Estado de derecho liberal' y la de los segundos, propia del 'Estado de Derecho social".[51]

En efecto, el Estado social de Derecho persigue –se dice- la realización de la justicia en su más alto y cabal sentido, y ello no es incompatible con el mantenimiento del principio del imperio de la ley. En otros términos, el Estado social de Derecho postula la concreción efectiva de los derechos de contenido económico-social, sin por ello abandonar el respeto a la legalidad y a los derechos de corte clásico.

Anotamos que algunas constituciones contemporáneas, como la Constitución alemana de 1949 y la española de 1978, han incorporado a su texto el concepto de Estado de Derecho.

[51] López, ob. cit., Tomo II, p.9.

Estado de Derecho en la Constitución de 1980

Aun cuando la Constitución de 1980 no emplea expresamente la locución "Estado de Derecho", no puede desconocerse que los principios de éste aparecen incorporados a través de su articulado.

Desde luego, el principio del imperio de la ley y de la supremacía constitucional se encuentra en los artículos 6° y 7° plenamente explicitados: "Los órganos del Estado deben someter su acción a las normas dictadas conforme a ellas, y garantizar el orden institucional de la República"[52].

"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo".

"La infracción a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley" (art. 6°).

Por su parte, en el inciso 1° del artículo 7° se expresa: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley".

La supremacía constitucional aparece tutelada a través de los controles preventivos que ejerce el Tribunal Constitucional (art. 93) y el control represivo que corresponde a la Corte Suprema (art. 76)[53].

En lo que atañe al principio de división de poderes (distribución de funciones), éste aparece implícitamente reconocido en el inciso 2° del art. 7° que expresa: "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes".

"Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale".

Por otra parte, hay que considerar que este principio aparece explicitado al destinarse capítulo separado a cada uno de los órganos del Estado (por ejemplo, Capítulo IV, Gobierno; Capítulo V, Congreso Nacional; Capítulo VI, Poder Judicial) y destacarse al mismo tiempo que estos órganos ejercen atribuciones exclusivas dentro del ámbito de sus respectivas competencias (por ejemplo, artículos 24, 32, 53, 110, 76).

La legalidad de la Administración también tiene amplio reconocimiento en el Código Fundamental;

[52] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.
[53] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

manifestación de ello se encuentra en los artículos 38 inciso 2°, 93 N°s 9 y 16, 98 y 99.

Cabe también mencionar que en ausencia de un procedimiento contencioso-administrativo, el recurso de protección establecido en el art. 20 de la Constitución se utiliza como un instrumento de control a los actos administrativos por parte del órgano jurisdiccional.

Finalmente, los derechos fundamentales y sus garantías aparecen reconocidos en el Capítulo III, donde también se consultan dos acciones de gran eficacia para su tutela: Recurso de Protección en el artículo 20 y Recurso de Amparo en el artículo 21.

Las restricciones que el inciso 2° del artículo 5° impone al ejercicio de la soberanía también constituyen un valioso resguardo para los derechos fundamentales.[54] y [55]

TEXTO N° 3[56]

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?

La palabra "democracia" significa literalmente "poder del pueblo". Abraham Lincoln, en el siglo pasado, explicó este significado bajo una fórmula que sigue siendo válida hasta el día de hoy:



El fundamento de la democracia es el reconocimiento de la DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA**,** con lo cual se afirma que cada persona humana es una unidad que se estructura en un ser corporal biológico, psíquico, racional y moral, cuyo comportamiento obedece a la realización de valores a los cuales adhiere cada persona. Estas características hacen que la persona sea LIBRE y **consciente** de su libertad, con la cual tiene la capacidad de decidir y elegir. Por todo esto, toda persona es única e irrepetible. A su vez, todas las personas están dotadas de igual dignidad y derechos.

[54] Cabe puntualizar que el catálogo de derecho consultado en Capítulo III de la Constitución tiene un reconocimiento bastante débil en lo que dice relación con los derechos de contenido económico-social.

[55] Sobre Estado de Derecho en Chile ver de Bernardino Bravo Lira "Raíz y Razón del Estado de Derecho en Chile". Revista de Derecho Público (Universidad de Chile) N° 47 – 48. 1990.

[56] Nogueira, 1993, p.137

DEMOCRACIA es la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos. La democracia es siempre perfectible; tiene atributos o características permanentes y atributos variables.

Atributos permanentes y atributos variables de la democracia

Los atributos permanentes no pueden faltar: sin estos atributos no hay democracia; los atributos variables también tienen que estar presentes, pero pueden variar en su frecuencia, intensidad o calidad.

I. LOS ATRIBUTOS O CARACTERÍSTICAS PERMANENTES SON:

1. Sus valores

1.1 Dignidad de la persona

1.2. Libertad

1.3. Igualdad

2. Sus principios

2.1 Autodeterminación del pueblo (soberanía popular)

2.2. Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos

3. Sus reglas

3.1. Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de la minorías

3.2. Existencia de pluralismo político e ideológico

3.3. Búsqueda de solución pacífica de los problemas

3.4. Elección periódica y libre de las autoridades

3.5. Existencia de un Estado de Derecho

3.6. Respeto por la autonomía de los cuerpos intermedios.

II. LOS ATRIBUTOS O CARACTERÍSTICAS VARIABLES SON:

1. Intensidad y frecuencia de la participación ciudadana.
2. Grado de fidelidad con que el sistema electoral representa (representatividad) las tendencias políticas o corrientes de pensamiento.
3. Mecanismos y grados de control de las autoridades.
4. Mecanismos que garanticen en forma efectiva los derechos humanos.
5. Grados y práctica efectiva de las libertades y derechos políticos, sociales y económicos de todos los ciudadanos.
6. Posibilidad efectiva de organización y actuación de la oposición política para presentar sus posiciones y obtener el apoyo ciudadano.

I. ATRIBUTOS PERMANENTES DE LA DEMOCRACIA

I.1. Los valores en que se funda la democracia

1. **La dignidad de la persona:** es el igual reconocimiento y valoración integral de todos los seres humanos por el solo hecho de ser persona. Todas las personas: niños o ancianos, ricos o pobres, amarillos, blancos o negros, etc., todos los seres humanos tienen una misma dignidad inalienable.

2. **Libertad:** es una característica con la que nacen todos y cada uno de los seres humanos, que les permite optar o elegir, tomar decisiones, definir su vida personal y social. La libertad es inherente al ser humano, es decir, en ningún caso se le puede arrebatar o quitar en forma arbitraria.

3. **Igualdad:** es un valor que reconocemos a todos los seres humanos, en el sentido que todas las personas nacen iguales en derechos y dignidad; todos tienen los mismos derechos y una misma dignidad.

I.2. Los principios esenciales de la democracia

Junto a los valores ya explicados, la democracia se construye a partir de ciertos principios que son inherentes a ella.

Los principios esenciales de la democracia son:

A. Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos.
B. La autodeterminación del pueblo o soberanía popular

Si en una sociedad o nación no se dan estos dos principios, simplemente no hay democracia.

El **respeto, promoción y garantía de los derechos humanos** es un principio ligado en forma esencial al concepto de democracia. Los derechos humanos constituyen el reconocimiento y la concreción de los valores de libertad e igualdad.

Los derechos humanos representan también deberes de los ciudadanos en función del respeto de los derechos de los demás. También estos derechos obligan a las organizaciones que crea el hombre y, de un modo muy especial, obliga al Estado y a sus autoridades. El Estado no sólo está obligado al respeto de los derechos de los ciudadanos, sino que debe promoverlos en acciones específicas y garantizarlos a todos ellos, creando los mecanismos jurídicos y legales para que cualquier persona –que sienta trasgredidos sus derechos- pueda interponer recursos eficaces ante

un Poder Judicial independiente.

La autodeterminación del pueblo o soberanía popular es el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, el conjunto de los ciudadanos electores, tiene la capacidad y el poder para elegir el tipo de gobierno que estime conveniente, con total independencia y libertad.

El pueblo es la fuente donde nace y se origina el poder. El pueblo es el titular y depositario del poder: puede delegarlo en autoridades o gobiernos pero no puede renunciar a ser el titular del poder. Nadie –ni persona ni grupo- tiene derecho a implantar, sin el consentimiento del pueblo, una determinada forma de organización política.

I.3. Las reglas del juego democrático

De los valores que sustentan a la democracia hemos pasado a los principios básicos y esenciales de la democracia:

VALORES

- DIGNIDAD HUMANA
- LIBERTAD
- IGUALDAD

→

PRINCIPIOS

- respeto, promoción y garantías de los derechos humanos
- autodeterminación del pueblo

Pero la democracia necesita de ciertas formas o procedimientos que permitan regular y resolver las discrepancias o diferencias entre distintos grupos sociales. Estos mecanismos o procedimientos democráticos también son esenciales a la democracia. Son las reglas del juego democrático. Ellas son:

1. Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías.
2. Pluralismo ideológico y político.
3. Elección libre y periódica de los gobernantes según normas preestablecidas, con sufragio universal, secreto, personal, igual y debidamente informado de los ciudadanos.
4. Competencia pacífica por el poder.
5. Distribución del poder del Estado en órganos diferentes.
6. Reconocimiento de la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad.
7. Vigencia efectiva de un Estado de Derecho.

1. Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías.	La regla de decisión democrática es que "la mayoría manda". Pero las decisiones de la mayoría están obligadas a respetar los derechos humanos de todos (incluso de las minorías). Y dichas decisiones deben mantenerse dentro de las reglas del juego democrático.

2. *Pluralismo ideológico y político.*	Es el reconocimiento de que existen distintos modos de ver y percibir la realidad que dan origen a distintas ideologías que se traducen, en lo político, en diversidad de partidos políticos a los cuales se les reconoce una misma legitimidad y trato jurídico.
3. *Elección periódica y libre, con sufragio universal, secreto, personal, igual e informado.*	Las elecciones, para ser democráticas, se deben desarrollar en un clima de libertades (de opinión, información, asociación, reunión, etc.), donde el ciudadano sin temor ni presiones pueda informarse y emitir su voto en conciencia. Este voto es personal, secreto, de igual valor para todos los ciudadanos, etc. Las elecciones constituyen, además, un control vertical del poder: los gobernados controlan y hacen efectiva la responsabilidad de los gobernantes.
4. *Competencia pacífica por el poder.*	La democracia supone la competencia de partidos y grupos para alcanzar el poder; esta competencia es pacífica. Debe descartarse todo tipo de violencia, desde la violencia física a las formas más "sutiles" de violencia. El terrorismo obviamente no es compatible con la democracia.
5. *Distribución del poder en órganos diferentes.*	En democracia se reconocen órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (Los clásicos 3 poderes del ESTADO). La idea es distribuir el poder y evitar el abuso de alguno de ellos a través del control de los otros. Modernamente se distinguen otros organismos encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. En Chile existen el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República.
6. *Reconocimiento de la autonomía relativa de los cuerpos intermedios.*	La democracia reconoce y estimula la creación de organizaciones diversas para que los ciudadanos satisfagan diversas necesidades: Juntas de Vecinos, Clubes deportivos, Colegios Profesionales, Sindicatos, Cooperativas, etc. A estas organizaciones se les garantiza su autonomía mientras realicen sus fines específicos y no sean contrarias al bien común.

7. Vigencia efectiva de un Estado de Derecho.	El Estado de Derecho significa el ordenamiento del Estado y la regulación de sus poderes a través de la Constitución. Para que exista Estado de Derecho es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: a) Se asegure el imperio de la Ley. La Constitución debe garantizar a todos –gobernantes y gobernados- el respeto a la Ley. b) Distribución del poder del Estado. Tradicionalmente el poder del Estado está distribuido en un Poder Judicial independiente; un Poder Legislativo o Parlamento elegido democráticamente y un Poder Ejecutivo o gobierno elegido en elecciones libres. c) Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades. En un Estado de Derecho deben existir mecanismos jurídicos eficaces que aseguren a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y que les permita recurrir a los Tribunales si consideran que sus derechos han sido transgredidos.

Los puntos mencionados como características del Estado de Derecho buscan la efectiva vigencia, protección y promoción de los Derechos Humanos.

3. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Introducción[57]

La Carta de 1980 estableció originalmente un régimen presidencialista autoritario, con un desequilibrio entre el Ejecutivo y el Parlamento, a favor del primero, con un poder militar autónomo del poder político y con capacidad de veto sobre sus decisiones. La Reforma Constitucional de julio de 1989 corrigió en parte tal desequilibrio a favor del Ejecutivo, al eliminar su facultad para disolver la Cámara de Diputados y para disminuir sus atribuciones durante los estados de excepción constitucional; flexibilizó el procedimiento de reforma constitucional y el quórum para establecer, modificar o derogar las leyes orgánicas constitucionales y fortaleció constitucionalmente los derechos de las personas.

[57] Nogueira, 1993, p.233.

Así, el régimen actualmente vigente se acerca a un **presidencialismo democrático puro**. Este se caracteriza por ser un régimen representativo de separación estricta de poderes, donde el Ejecutivo monista, dirigido por un Presidente de la República elegido por la ciudadanía, desarrolla funciones de Jefe de Estado y de Gobierno simultáneamente, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene importantes funciones colegisladoras y de nombramiento de los magistrados de los tribunales ordinarios de justicia. Los Ministros de Estado son funcionarios de su exclusiva confianza y ejecutores de la política presidencial. El Parlamento tiene funciones colegisladoras, comparte el poder constituyente derivado con el Presidente de la República, desarrolla funciones colegisladoras con el Ejecutivo y puede hacer efectiva la responsabilidad penal y funcionaria del Jefe de Estado, de los Ministros de Estado y de otros altos funcionarios públicos mediante la acusación constitucional.

A. Estatuto constitucional del Presidente de la República

1. Requisitos para ser elegido Presidente de la República

Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º ó 2º del artículo 10 de la Constitución, tener cumplidos 35 años de edad, no haber sido condenado a pena aflictiva y estar inscrito en los registros electorales[58].

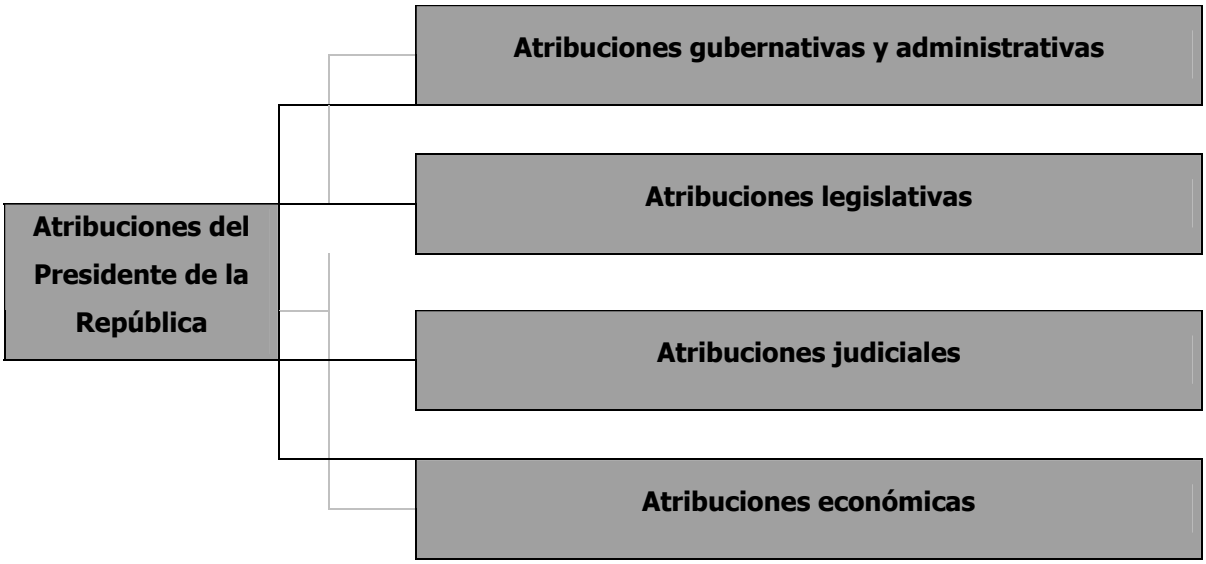
El sistema electoral para elegir al Jefe de Estado es un sistema mayoritario uninominal a dos vueltas, que exige una segunda elección entre los dos candidatos más votados en la primera elección, si en esta última ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta.

El período presidencial es de cuatro años (artículo 25 de la Constitución), y está prohibida la reelección del Presidente de la República para el período inmediatamente siguiente[59].

2. Las atribuciones del Presidente de la República

El Presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones que podemos clasificar en: atribuciones gubernamentales y administrativas, legislativas, judiciales y económicas, además de participar en el poder constituyente derivado.

[58] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.
[59] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.



a. Atribuciones gubernativas y administrativas

Dentro de las atribuciones gubernativas y administrativas se encuentran:

1) **La potestad reglamentaria**, que puede clasificarse en autónoma y de ejecución.

- **La potestad reglamentaria autónoma** le permite al Presidente de la República regular mediante su potestad todas aquellas materias que no sean taxativamente entregadas a la potestad legislativa por el artículo 63 de la Constitución y otras disposiciones constitucionales.

El constituyente de 1980 siguió la perspectiva de los reglamentos autónomos de la Constitución Francesa de 1958.

- **La potestad reglamentaria de ejecución** es aquella que permite al Ejecutivo dictar normas para implementar la aplicación o ejecución de las leyes, a fin de que ellas lleguen a producir sus efectos (artículo 32 N° 6 de la Constitución).

2) Nombrar y remover a su voluntad a los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes Regionales, Gobernadores Provinciales (artículo 32 N° 7 de la Constitución).

3) Designar a los Embajadores, Ministros Diplomáticos y a los representantes ante los organismos internacionales (artículo 32 N° 8).

4) Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado(artículo 32 N° 9).

5) Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos en conformidad con la ley (artículo 32 N° 10).

6) Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros (artículo 32 N° 16, en armonía con el artículo 104 de la Constitución)[60]; y disponer de los nombramientos de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de acuerdo con su respectiva ley orgánica constitucional.

El Presidente de la República estará limitado a designar los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad que reúnan los requisitos y calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales empleos. Tales Comandantes en Jefe son nombrados por un período de cuatro años, sin poder ser designados para un nuevo período, y durante el período de su nombramiento gozan de inamovilidad, pero el Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, puede llamarlos a retiro antes de completar su respectivo período[61].

7) Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional (artículo 32 N° 17), teniendo el Presidente de la República facultades discrecionales en esta materia. Corresponde a la ley fijar las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie tanto en tiempos de paz como de guerra (artículo 63 N° 13 de la Constitución).

8) Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas (artículo 32 N° 18). Tal disposición priva al jefe de Estado del mando directo de las Fuerzas Armadas durante tiempos de paz.

9) Declarar la guerra, previa autorización del Congreso por ley, debiéndose dejar constancia de haberse oído al Consejo de Seguridad Nacional (artículo 32 N° 19).

10) Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, llevar a efecto las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deben ser sometidos a la aprobación del Congreso previo a su ratificación (artículo 32 N° 15 en armonía con artículo 54 N° 1 de la Constitución).

b. Atribuciones legislativas

Estas atribuciones podemos clasificarlas en **atribuciones legislativas directas,** que son aquellas que dicen relación con el proceso de formación de la ley, y las **atribuciones legislativas indirectas**, que dicen relación con la integración y funcionamiento del Congreso Nacional.

[60] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.
[61] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

Las **atribuciones legislativas directas** son:

1) La iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República en materias administrativas y financieras; tomar parte en el debate de los proyectos de ley en las Cámaras mediante los Ministros de Estado, quienes tienen uso preferente de la palabra, calificando las urgencias con que deben ser considerados dichos proyectos en cada trámite legislativo, ejerciendo el derecho de veto suspensivo parcial, promulgando las leyes y ordenando su publicación en el Diario Oficial (artículos 65, 37 y 68 al 75 de la Constitución).

2) Dictar, previa delegación de facultades del Congreso Nacional, decretos con fuerza de Ley sobre materias que la Constitución autoriza y que no pueden recaer en materias de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, y en materias de nacionalidad y ciudadanía, elecciones y plebiscito, derechos y garantías constitucionales, organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República.

A la Contraloría General de la República corresponde tomar razón de estos decretos con fuerza de Ley, debiendo representarlos al Presidente de la República cuando ellos excedan o contravengan la ley o sean inconstitucionales. Si el Presidente de la República no se conforma con dicha representación, puede requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días, a fin de que resuelva la controversia.

3) Convocar a plebiscito en caso de que el Congreso Nacional insista, por dos tercios de los miembros de cada Cámara, en aprobar un proyecto de reforma constitucional vetado por el Presidente de la República. El resultado del plebiscito es vinculante para todos los órganos estatales.

Dentro de las **atribuciones legislativas indirectas** se encuentran:

1) Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible (artículo 32 Nº 2)[62].

2) Solicitar dictámenes al Senado, cuando lo considere conveniente, según el artículo 53 N° 10 de la Constitución.

c. Atribuciones judiciales

Dentro de las **atribuciones judiciales directas** tenemos:

---

[62] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

1) Facultad de otorgar indultos particulares en los casos que determine la ley.

2) Conceder jubilaciones, montepíos y pensiones de gracia.

Dentro de las **atribuciones judiciales indirectas**, que son aquellas que tienen relación con el nombramiento de jueces y funcionamiento del Poder Judicial, el Presidente de la República tiene las siguientes atribuciones:

1) Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en la Constitución (artículo 32 N° 12).

2) Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados judiciales, requiriendo, a tal efecto, a la Corte Suprema para que, si es procedente, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame las medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que entable la correspondiente acusación si hubiere mérito suficiente (artículo 32 N° 13 de la Constitución).

3) Designar tres miembros del Tribunal Constitucional, que deberán ser abogados con quince años de título, que se hayan destacado en la cátedra o en su desempeño público o profesional (artículo 92 de la Constitución)[63].

d. Atribuciones económicas

Le corresponde al Presidente de la República recaudar las rentas públicas y decretar su inversión, acorde con la Ley de Presupuestos. Todo gasto debe estar establecido en la ley con su correspondiente ingreso para cubrirlo. En general, la Ley de Presupuestos debe incluir la totalidad de los gastos e ingresos de la administración por el período de un año, determinando su financiamiento, duración y fin.

El Presidente de la República, en casos excepcionales, puede decretar un pago no autorizado por ley, cuando haya una calamidad pública o en caso de agotamiento de recursos públicos; el total de giros autorizados no puede exceder del 2% asignado en la ley general de presupuesto y el giro debe concretarse por un decreto supremo firmado por el Presidente de la República y todos sus Ministros de Estado.

---

[63] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

B. Responsabilidad por los actos de Gobierno

El Presidente de la República es responsable penal y funcionariamente ante el Congreso Nacional, mediante acusación constitucional formulada por la Cámara de Diputados, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor y la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Tal acusación puede interponerse durante el mandato presidencial y en los seis meses siguientes a la expiración del cargo; ella se formula ante el Senado de la República cuando lo apruebe la mayoría de los diputados en ejercicio, resolviendo el Senado como jurado, que declara al acusado culpable o no del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa (artículo 52 N° 2 letra a) y 53 N°1 de la Constitución) por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Los Ministros de Estado pueden ser acusados constitucionalmente por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o por haber dejado éstas sin ejercicio, y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. Tal acusación puede formularse durante el ejercicio de sus funciones y hasta tres meses después de haber dejado el cargo; requiere de la mayoría de los diputados presentes. Al ser aprobada la acusación, el afectado queda suspendido de su cargo y el Senado sentencia sobre su culpabilidad por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido del cargo y no puede desempeñar ninguna función pública, sea o no, de elección popular, por el término de cinco años. El funcionario declarado culpable es juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente tanto para la aplicación de la pena al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares (artículo 53 Nº1 de la Constitución).

4. EL CONGRESO NACIONAL

TEXTO Nº 1[64]

El Congreso Nacional

La Carta de 1980, modificada en 1989, mantiene un Parlamento bicameral igualitario, ya que no hay diferencias importantes en las atribuciones legislativas de ambas cámaras.

La Cámara de Diputados

1. Integración. La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros que duran cuatro años

[64] Nogueira, 1993, p.239.

en el ejercicio de sus cargos y pueden ser reelegidos indefinidamente (artículo 47 inciso 2°). Para ser elegido Diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.

2. Funciones de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene esencialmente funciones colegisladoras; fiscalizadoras de la acción de gobierno, por medio de acuerdos u observaciones que en ningún caso afectan la responsabilidad política de los Ministros de Estado (artículo 52 N°1), y el ejercicio de la facultad de acusar constitucionalmente al Presidente de la República, Ministros de Estado, Generales y Almirantes, Intendentes y Gobernadores por la comisión de delitos y abusos de poder que la Constitución señala.

El Senado

1. Composición. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección (artículo 49 inciso 1)[65].

2. Duración en el cargo. Los Senadores ejercen sus cargos por un período de ocho años. Sin embargo, el Senado se renovará parcialmente cada cuatro años, correspondiéndole en una ocasión a los Senadores de las regiones impares y luego a los Senadores de las regiones pares.

3. Requisitos para ser elegido Senador. Para ser elegido Senador se requiere ser ciudadano elector, tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección, tener cursada enseñanza media o equivalente, y tener dos años de residencia en la respectiva región.

4. Funciones y atribuciones del Senado. El Senado, además de sus funciones colegisladoras, tiene como facultades exclusivas determinar la culpabilidad de los acusados en las acusaciones constitucionales entabladas por la Cámara de Diputados; resolver contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia; declarar la inhabilidad del Presidente de la República; autorizar al Presidente de la República para ausentarse por más de 30 días; declarar si hay o no lugar a la formación de causa contra los Ministros de Estado para hacer efectiva su responsabilidad civil, entre otras. El Senado no puede realizar actos de fiscalización del gobierno, que son de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

[65] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

Atribuciones exclusivas del Congreso Nacional

Estas atribuciones son las que deben ser conocidas en un solo cuerpo por las dos ramas del Congreso reunidas en "Congreso Pleno".

De acuerdo al artículo 54 de la Constitución ellas son las de *"aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación"* y el de pronunciarse respecto del establecimiento del estado de asamblea y de sitio, según determina el artículo 40 de la Constitución[66].

Inmunidades y privilegios parlamentarios

Se entiende por inmunidades parlamentarias los privilegios que la Constitución ha establecido a favor de los parlamentarios, con el objeto de asegurar la independencia del Congreso y la completa libertad de acción de sus miembros.

En virtud de la inmunidad legal o inviolabilidad, los parlamentarios no pueden ser objeto de responsabilidad por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus funciones, en sesiones de sala o comisión (artículo 61 inciso 1°).

En virtud del fuero parlamentario, ningún Diputado o Senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo en caso de delito flagrante, sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, en pleno, declarando haber lugar a la formación de causa (artículo 61 inciso 2°)[67].

Dentro de los privilegios parlamentarios, se encuentra la **"dieta"**, que es la compensación en dinero que el parlamentario recibe por el ejercicio de su cargo. Ella es equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a ellos correspondan (artículo 62 de la Constitución).

Ley orgánica constitucional del Congreso Nacional

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ley 18.918, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1990, regula las atribuciones y funcionamiento del Congreso Nacional en materia de tramitación de los proyectos de ley, los vetos del Presidente de la República y tramitación de las acusaciones constitucionales.

[66] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.
[67] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

Normas para llenar vacantes de Diputados y Senadores

La Constitución de 1980, en su artículo 51 inciso 3°, establece que *"las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido"*[68]. Tal principio busca eliminar las elecciones complementarias y garantizar el respeto irrestricto a la voluntad del cuerpo político y su decisión de apoyar una orientación programática determinada.

El nuevo parlamentario durará en sus funciones el término que le faltaba al que originó la vacante.

Los parlamentarios elegidos como independientes que mantuvieren la calidad al momento de dejar la vacante, no serán reemplazados, salvo que hubieren postulado integrando listas en conjunto con un partido político, en cuyo caso serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura (artículo 51 inciso 4º)[69].

TEXTO Nº 2[70]

EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS LEYES

La principal función del órgano Congreso Nacional es debatir y aprobar las leyes que regirán el país. Por ello es importante conocer el camino que siguen los proyectos desde que nacen hasta que se convierten en leyes. A dicho análisis nos abocaremos ahora, precisando antes algunas nociones básicas.

El concepto, los tipos y las clases de leyes

La ley es conceptualizada como un mandato expreso que proviene de la voluntad del legislador, formulado y escrito a través de un procedimiento preestablecido.

El concepto de ley de Planiol

La ley es considerada por Planiol como una "*regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza".*

La ley para existir requiere así de ciertas condiciones:

♦ **La ley es una regla social obligatoria**. Ello implica distinguir una voluntad superior que manda y otra inferior que obedece.

[68] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.
[69] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.
[70] Nogueira, 1993, p.263.

♦ **La ley es establecida por la autoridad pública**. Es decir, por quienes han sido investidos como tales y actúan dentro de sus competencias, según lo determina la Constitución. Tal autoridad es el Poder Legislativo, en el que participan el Congreso Nacional y el Presidente de la República, como órgano colegislador, con las posibles intervenciones directas del cuerpo ciudadano.

En términos concretos, en Chile el Poder Legislativo está constituido por los órganos Cámara de Diputados y Senado como integrantes del Congreso y el órgano colegislador que es el Presidente de la República.

♦ **La ley es de carácter permanente y general.** Ella es establecida para un número indeterminado de situaciones. Cualquier decisión de la autoridad pública que deba ser ejecutada por una sola vez o para aplicarla a una situación particular específica no es ley.

Cuando se habla de la ley como **norma general** no supone que se aplique a todos los habitantes, sino a todos aquellos que se encuentran en el supuesto planteado por el legislador.

Así, la ley sobre matrimonio se aplica a aquellos que se casan. Incluso hay normas legales que únicamente se aplican a una sola persona; por ejemplo, las leyes que fijan atribuciones especiales del Presidente de la República.

Lo característico de la ley es la indeterminación de los casos para los cuales ha sido establecida.

♦ **La ley es sancionada por la fuerza pública**

La ley se caracteriza por establecer una sanción efectiva en caso de incumplimiento. La sanción puede ser preventiva o represiva (multas, prisión, penas).

El concepto de ley del Código Civil

El Código Civil en su artículo 1° entrega un concepto de ley: *"Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita* por la *Constitución, manda, prohíbe o permite"*

Tal concepto permite distinguir entre los **requisitos internos** y **externos** de la ley:

♦ **Los requisitos externos son dos:**

a) declaración de la voluntad soberana;

b) manifestación de ella en la forma prescrita por la Constitución.

a) **La soberanía** reside en la nación (art. 5° de la Constitución), la cual es ejercida en materia legislativa por el órgano legislativo integrado por el Congreso Nacional y el Presidente de la República.

No son leyes, por falta de este requisito, la potestad reglamentaria del Presidente de la República, sea esta de ejecución, o los reglamentos autónomos, aun cuando tengan efectos generales y permanentes.

b) **Manifestada en la forma que prescribe la Constitución.**

Aprobada por el Congreso y el Presidente de la República debidamente promulgada, y publicada como ley de la República (Art. 75 de la Constitución).

♦ **Los requisitos internos de la ley** son aquellos que se refieren al contenido de la norma, es decir, si el precepto es imperativo, prohibitivo o permisivo.

Toda ley por ser tal implica un mandato, que puede ser de diferentes tipos:

- **La ley prohibitiva** es aquella que manda abstenerse de determinadas conductas (leyes penales).
- **La ley permisiva** es la que faculta para realizar determinados actos o reconocer al determinado sujeto una facultad.
- **La ley imperativa** es la que manda realizar determinadas conductas (pagar impuestos).

Los tipos de normas jurídicas que cubre la expresión "ley" en sentido genérico

Cuando se utiliza la expresión genérica *Ley,* se comprenden distintos tipos de normas jurídicas que, según su grado de importancia, podemos ordenar de la siguiente forma:

a) La Constitución Política, que es la Ley fundamental del Estado. Ella establece la forma de gobierno, los poderes públicos, sus atribuciones y determina los derechos y garantías de las personas.

b) Las leyes propiamente tales, que son aquellas normas aprobadas por el Poder Legislativo de acuerdo al procedimiento que la misma Constitución establece y que pueden ser, a su vez, de distintas clases según la cantidad de votos que necesitan en el Congreso para ser aprobadas, modificadas o derogadas. Ellas son las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes ordinarias.

c) Los decretos con fuerza de ley, normas dictadas por el Presidente de la República sobre materias propias de ley, en virtud de una autorización que le confiere el Congreso Nacional para ello, la que no puede exceder de un año y debe expresar las materias sobre las cuales versa la delegación.

A pesar de que en cuanto a su forma no son leyes, porque no emanan del Poder Legislativo, sí lo son en cuanto a su contenido. Por ello los Decretos con Fuerza de Ley tienen el mismo rango que

una ley ordinaria.

Antes de continuar debemos precisar las distintas clases de leyes que ya hemos mencionado, las cuales conceptualizaremos en orden de importancia:

- **Las leyes interpretativas de la Constitución** son aquellas que buscan aclarar el alcance o sentido de una norma constitucional sin que el texto constitucional sea modificado. Para aprobar estas leyes se requiere de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
- **Las leyes orgánicas constitucionales** son aquellas leyes que versan sobre materias expresamente previstas en el texto de la Constitución, las que requieren ser aprobadas por los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio. Ellas son objeto de un control preventivo de constitucionalidad y no pueden ser materia de delegación de facultades legislativas.
- **Las leyes de quórum calificado** son aquellas leyes que versan sobre materias señaladas en la Constitución y que para ser aprobadas, derogadas o modificadas requieren de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
- **Las leyes ordinarias** son aquellas que versan sobre las materias determinadas en el artículo 63 de la Constitución, y necesitan para su aprobación, modificación o derogación, de la concurrencia de la mayoría de los diputados y senadores asistentes a la sesión.

d) Los Decretos Leyes, normas dictadas por el Presidente de la República sobre materias propias de ley sin autorización alguna del Congreso Nacional. Estas son las normas jurídicas propias de los gobiernos de facto (de hecho) en que se ha producido un quiebre de la institucionalidad y se ha disuelto el Congreso Nacional (Ejs.: los Decretos Leyes del régimen autoritario militar inaugurado el 11 de septiembre de 1973, los que se extendieron hasta el 11 de marzo de 1981).

El proceso de generación de la ley

Las etapas que debe pasar una ley para su generación son las siguientes:

- Iniciativa
- Discusión
- Sanción
- Promulgación
- Publicación

Analicemos cada una de estas etapas:

1. La iniciativa

Iniciar significa dar comienzo a algo. Efectivamente, esta es la etapa en que se da el primer impulso para que una proposición sea analizada por el Congreso Nacional.

Ello significa elaborar un proyecto que sea susceptible, por su forma y por su contenido, de convertirse en ley.

En nuestro país tienen iniciativa de ley el Presidente de la República y los parlamentarios (los diputados y los senadores).

Cuando la iniciativa proviene del Presidente se habla de **Mensaje** y cuando proviene de los parlamentarios, se habla de **Moción.** Estas no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni más de cinco senadores.

- *El comienzo de la tramitación de un proyecto: la Cámara de origen y la Cámara revisora.*

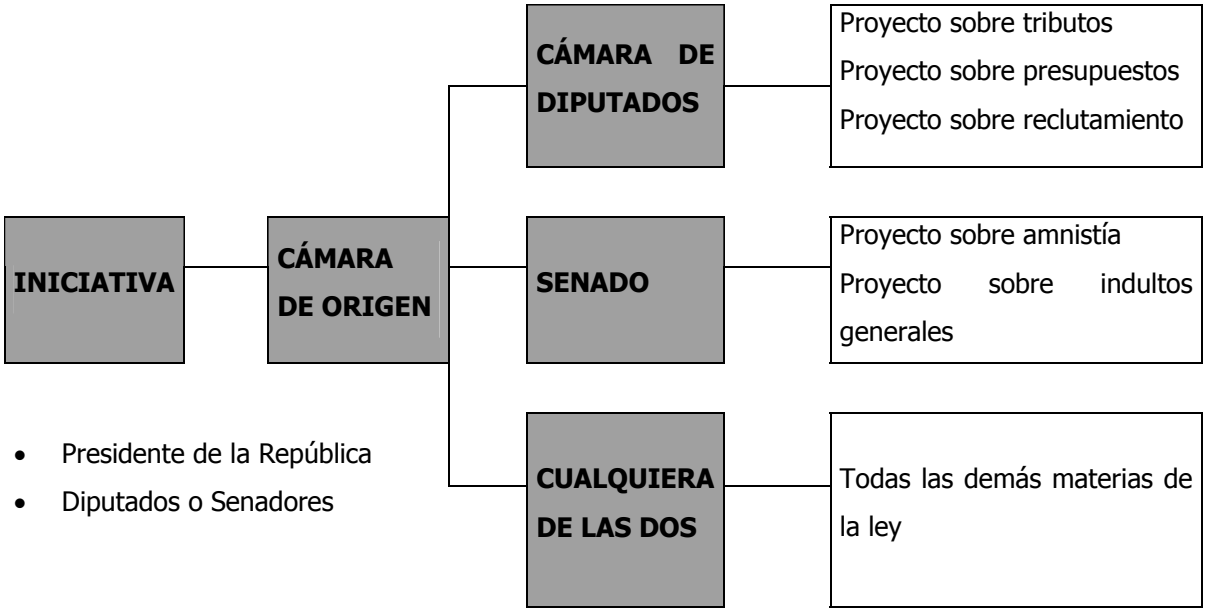
La tramitación comienza en lo que se conoce como **Cámara de origen.**

Interesa determinar, por tanto, cuál de las dos Cámaras es la de origen: si la iniciativa la tuvo un parlamentario, será aquella a la cual pertenece ese parlamentario (por ejemplo, si fue un senador quien presentó un proyecto de ley, la Cámara de origen será el Senado); si la iniciativa proviene del Presidente de la República, cualquiera de las dos Cámaras puede ser la de origen.
Sin embargo, hay ciertas materias específicas que sólo pueden tener origen en una de las Cámaras, como las leyes sobre amnistía o indultos generales (sólo en el Senado) y las leyes sobre tributos y reclutamiento (sólo en la Cámara de Diputados).

De lo anterior desprendemos que la Cámara de origen no es siempre la Cámara de Diputados, como se cree normalmente, sino que es la primera que entra a conocer de un proyecto de ley, y por lo tanto el Senado también puede ser Cámara de origen e incluso, en algunos casos, tiene que serlo obligatoriamente, como lo es tratándose de las leyes sobre amnistía o indultos generales.

La Cámara que conoce en segunda instancia el proyecto de ley se denomina **Cámara revisora.**

Cuadro resumen N°1: La iniciativa y el origen de tramitación de un proyecto de ley



2. La discusión de la ley

Ésta es la etapa en que se produce el estudio, análisis y deliberación que hacen las Cámaras sobre el proyecto de Ley, la cual pasa por distintas etapas, procediéndose de la siguiente manera:

A. En la Cámara de origen

- Primero, el Presidente de la Cámara da cuenta (aviso) de que ingresó el proyecto a dicha Cámara por medio de la oficina de partes.

- Luego, el proyecto se envía a una comisión de estudio para ser analizado en sus aspectos generales (ideas matrices), salvo que por acuerdo unánime de la Sala se decida omitir este trámite.

- La comisión estudia el proyecto y luego informa de sus conclusiones a la Cámara.

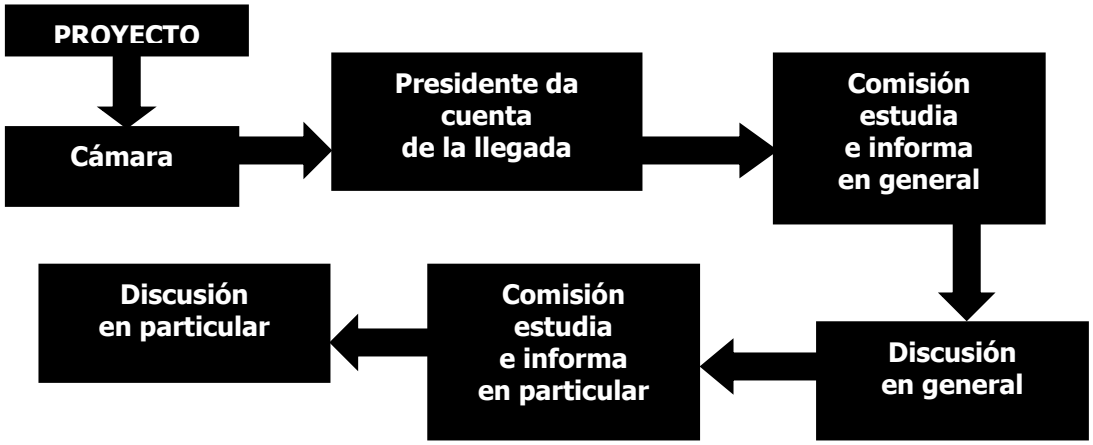
- La Cámara discute el proyecto en sus aspectos generales y decide si se aprueba o rechaza la idea de legislar sobre él. Esto es lo que se conoce como **discusión general**, cuyo objetivo es admitir o desechar el proyecto de ley en sus ideas fundamentales.

- Si se aprueba el proyecto en general, es enviado nuevamente a la comisión para que ahora lo estudie en sus aspectos particulares, es decir, debe analizar cada una de las disposiciones que lo componen.

- Con el informe de la comisión, la Cámara procede a la discusión en particular, aprobando o rechazando cada una de las disposiciones. Si la Cámara le hace algún tipo de modificación, éstas se adicionan al proyecto original y se envían a la Cámara revisora.

- Concluido el debate se procede a votar el proyecto en análisis, el cual debe ser aprobado por el quórum que exige la Constitución.

Cuadro resumen N°2: El debate de la Ley en ambas Cámaras



B. En la Cámara revisora

Aprobado el proyecto en la Cámara de origen, éste pasa a la Cámara revisora, la cual procede de la misma manera como lo hizo la primera.

3. La sanción

Aprobado el proyecto por ambas Cámaras, es enviado al Presidente de la República para que éste también lo apruebe o lo rechace. Si no dice nada en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto, se entiende que lo aprueba.

4. La promulgación

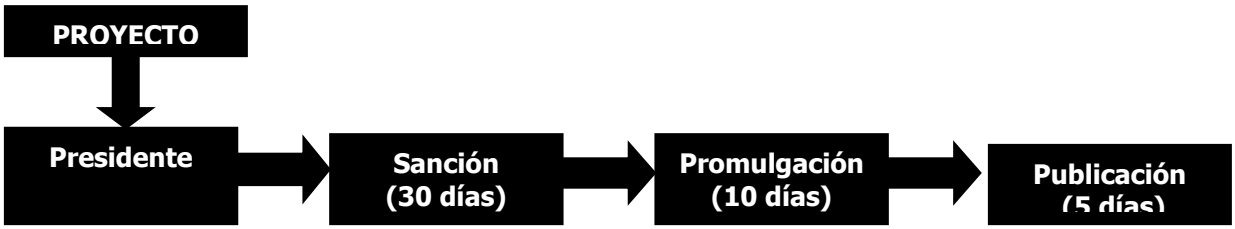
Aprobado el proyecto por el Presidente de la República, éste debe dictar un decreto (que toma el nombre de decreto promulgatorio) dentro de un plazo de 10 días, en el cual se declara la existencia de la ley (ha dejado de ser un mero proyecto) y se ordena sea cumplida.

5. La publicación

Dentro de un plazo de 5 días desde que queda tramitado el decreto promulgatorio, el texto de la Ley debe publicarse en el Diario Oficial y desde ese momento es obligatoria y se presume conocida

por todos.

Cuadro resumen N°3: Sanción, promulgación y publicación de las leyes



5. EL PODER JUDICIAL[71]

1. Introducción

Desde el Reglamento Constitucional de 1817, todos los ordenamientos constitucionales de nuestro país han incorporado, con mayor o menor precisión, los principios denominados en doctrina *Bases Constitucionales del Poder Judicial.* La Constitución de 1925 es la primera en utilizar la denominación Poder Judicial para referirse al órgano jurisdiccional. La Constitución de 1980 reproduce dicha normativa de la Carta de 1925, fortaleciendo algunos de los principios contenidos en ella.

2. Función del Poder Judicial

El Poder Judicial tiene por misión esencial administrar justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los preceptos legales vigentes.

Para ello, el artículo 76 de la Constitución establece que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

Esta potestad de la que están dotados los tribunales de justicia es lo que se llama **jurisdicción** y consiste en el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado.

Para **practicar los actos de instrucción que decreten y para hacer ejecutar lo juzgado**, lo que se denomina **imperio de los tribunales**, el artículo 76, inciso 3°, de la Constitución señala: *"los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir*

[71] El presente texto ha sido elaborado en base al texto de Nogueira, 1993, p.287, y a los materiales del curso Taller de Iniciación al Poder Judicial, de la Academia Judicial.

órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren". La Constitución establece que *"La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar".*

3. Clasificación de los Tribunales de Justicia

Los órganos jurisdiccionales pueden clasificarse :

A) según su naturaleza
B) según el número de personas que lo componen

3.1. Según su naturaleza pueden ser:

ORDINARIOS
ESPECIALES
ARBITRALES

Ordinarios: Son aquellos que conocen de la generalidad de los asuntos que se promueven dentro del orden temporal en el territorio de la República, sin atender a la calidad de las personas ni a la naturaleza del asunto (art. 5 C.O.T). Ej.: juzgados civiles, juzgados con competencia criminal, cortes de apelaciones y Corte Suprema.
Están establecidos en el Código Orgánico de Tribunales.
Cada Juzgado de Letras ejerce su función dentro de una comuna o agrupación de comunas y están clasificados en :

a.- Juzgados de Asiento de Corte.
b.- Juzgados de Comuna o Agrupación de Comunas.
c.- Juzgados de Capital de Provincia.

Especiales: Son aquellos creados por leyes especiales y que conocen determinados asuntos por la calidad de las personas (militares, de familia) o por la materia (trabajo, policía local y administrativo).
Arbitrales: Están constituidos por árbitros que son jueces nombrados por las partes o por el tribunal en subsidio.

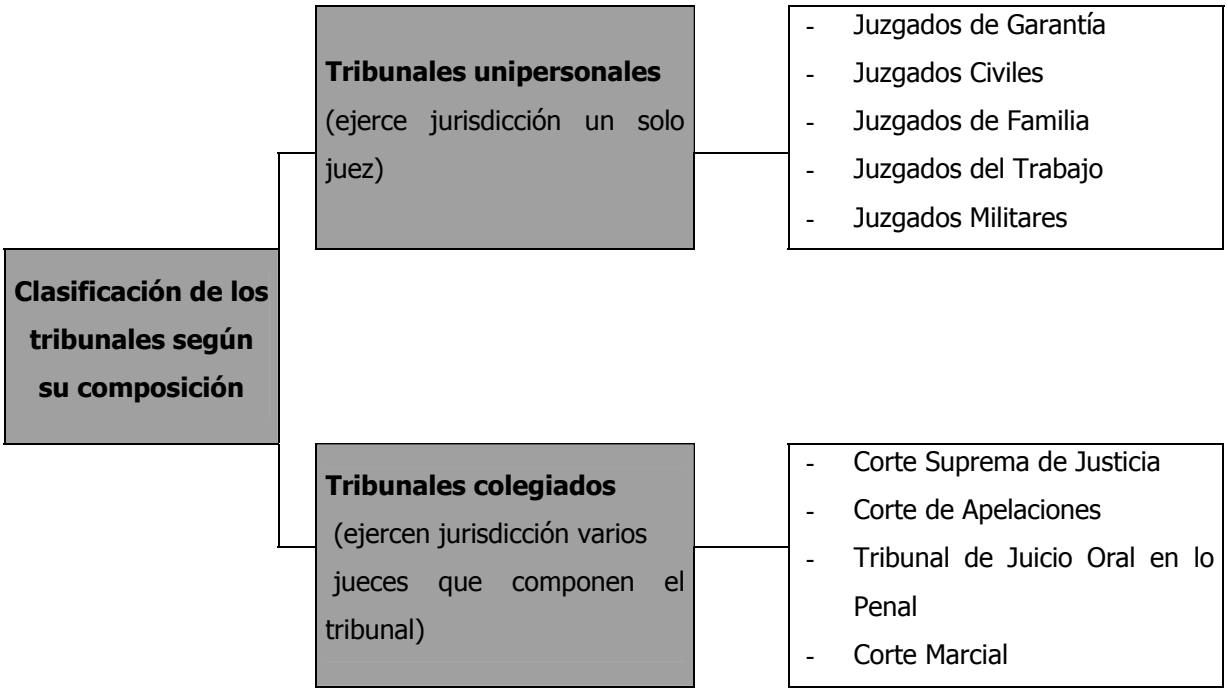
3.2. Según el número de personas que lo componen pueden ser:

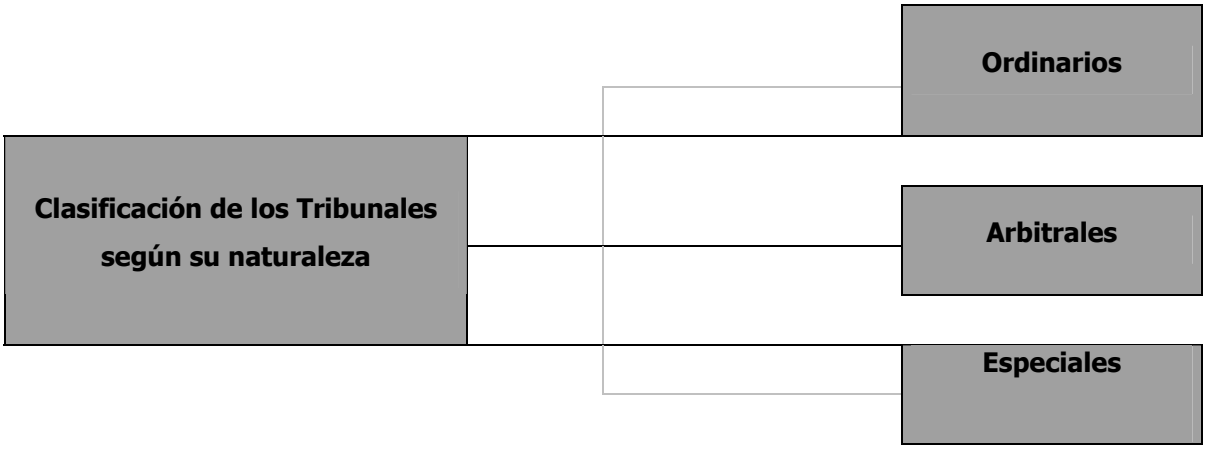
UNIPERSONALES
COLEGIADOS

Unipersonales: Son los Tribunales que están a cargo de un juez y reciben el nombre de juzgado (juzgados civiles, de garantía, laborales, de familia, de policía local, militares, etc).

Colegiados: Son tribunales integrados por varios jueces (Corte de Apelaciones, Corte Marcial, Corte Suprema, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal).

Esquema de clasificación de los tribunales





4. Principios que informan a los Tribunales de Justicia

4.1. Principio de independencia

Es un requisito esencial de un Estado de Derecho la existencia de independencia del Poder Judicial para el cumplimiento de su función. Este principio está explícitamente señalado en el artículo 76 de la Constitución, el cual prescribe que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde "**exclusivamente a los tribunales**

establecidos por la ley". Tal principio se refuerza al establecer el mismo artículo 76 que *"Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".*

4.2. Principio de legalidad

La Constitución establece este principio contemplando dos aspectos diferentes.

El primer aspecto del principio de legalidad prescribe que **los tribunales deben estar establecidos por ley**. Así lo señala expresamente el artículo 77 de la Constitución: *"Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República".* A su vez, el artículo 19, N°3, inciso 4°, prescribe: *"Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho"*[72].

Como todavía no se ha dictado la ley orgánica constitucional aludida, rige en esta materia el Código Orgánico de Tribunales.

El segundo aspecto del principio de legalidad consiste en que **los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley**. Ellos son tribunales de derecho según lo dispone el artículo 19, N°3, inciso 5°, que indica que "*Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".*

Este principio significa:

a) Que los Tribunales son creados y suprimidos por ley.
b) Que los Tribunales tienen que estar establecidos por ley antes de ocurrir el hecho que van a conocer y juzgar.
c) Que el juez debe tramitar y fallar conforme a Derecho.

4.3. Principio de territorialidad

Significa que cada Tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo el territorio de la República.

[72] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

4.4. Principio de pasividad

Significa que por regla general los tribunales solo actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: medidas para mejor resolver, declaración de nulidad absoluta.

4.5. Principio de inamovilidad

Está relacionado estrechamente con la independencia de las funciones judiciales, y busca asegurar que los tribunales actúen libres de presiones y con imparcialidad.

Tal principio está establecido en el artículo 80 de la Constitución, el cual expresa que *"Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento".*

Esta inamovilidad de los jueces no es absoluta. Su cesación está regulada en la Constitución en el artículo 80, inciso 2°, ya que los jueces cesan en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia, o por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no rige respecto del Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en el cargo hasta cumplir su período.

El artículo 337 del Código Orgánico de Tribunales enumera los casos en que se presume de derecho, para todos los efectos legales, cuándo un juez no tiene buen comportamiento.

En esta materia es necesario recordar que el Presidente de la República tiene la facultad de "*Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento,...* " (artículo 32, N° 13, de la Constitución).

Relacionado con esta facultad, el artículo 80, inciso 3°, de la Constitución prescribe: *"En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento".*

Finalmente, los magistrados de los tribunales superiores de justicia quedan destituidos de sus cargos cuando son declarados culpables de notable abandono de sus deberes, por medio de la acusación constitucional, según disponen los artículos 52, N° 2, letra c) y 53, N°1, de la Constitución.

4.6. Principio de la inexcusabilidad

Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun cuando no haya ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural.

Por ello, el artículo 76, inciso 2°, dispone: *"Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión".*

4.7. Principio de responsabilidad

La responsabilidad es otro elemento integrante del Estado de Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. Así, el artículo 79 de la Constitución establece la **responsabilidad ministerial de los jueces,** haciéndolos responsables de los delitos de: 1) cohecho, 2) falta de observancia de la leyes que reglan el proceso, 3) prevaricación, y 4) torcida administración de justicia.

Esta responsabilidad se hace efectiva mediante la **querella de capítulos**, que termina con la suspensión del afectado y con el juicio criminal posterior, en el cual puede ser condenado el juez, cesando de esta forma en sus funciones.

4.8. Principio de publicidad

Los actos de los Tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Ej.: juicios de divorcio.

4.9. Principio de gratuidad

Los jueces no reciben pago de las partes litigantes salvo los jueces árbitros.

4.10. Principio de gradualidad y jerarquía

Significa que existen tribunales de primera y segunda instancia y tribunales superiores e inferiores.

4.11. Principio de inavocabilidad

Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendiente ante otro tribunal a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad.

5. Facultades de los Tribunales de Justicia

5.1. Los Tribunales de Justicia tienen la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados, en forma exclusiva.

5.2. Los Tribunales de Justicia intervienen en todos aquellos actos no contencioso en que una ley expresa requiera su intervención.

5.3. Los Tribunales de Justicia además tienen las facultades conservadoras, disciplinaria y económicas que cada uno de ellos se asigna en la ley.

5.3.1. Facultades conservadoras

Son aquellas que tienen por finalidad proteger y amparar los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, especialmente la libertad personal.

Como consagración práctica de tales facultades tenemos: el recurso de amparo o "habeas corpus" (tiene por objeto poner término a una prisión o detención arbitraria); el recurso de protección (tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por acto u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de un derecho o garantía constitucional, protegida por este recurso), y otras (como la visita judicial a las cárceles).

5.3.2. Facultades disciplinarias

Tiene por objeto mantener la compostura de los deberes judiciales y mantener el normal funcionamiento de los diversos órganos que componen el poder judicial; como medios para que lo anterior se cumpla los afectados pueden hacer uso del RECURSO DE QUEJA o DE LA QUEJA PROPIAMENTE TAL (o queja disciplinaria).

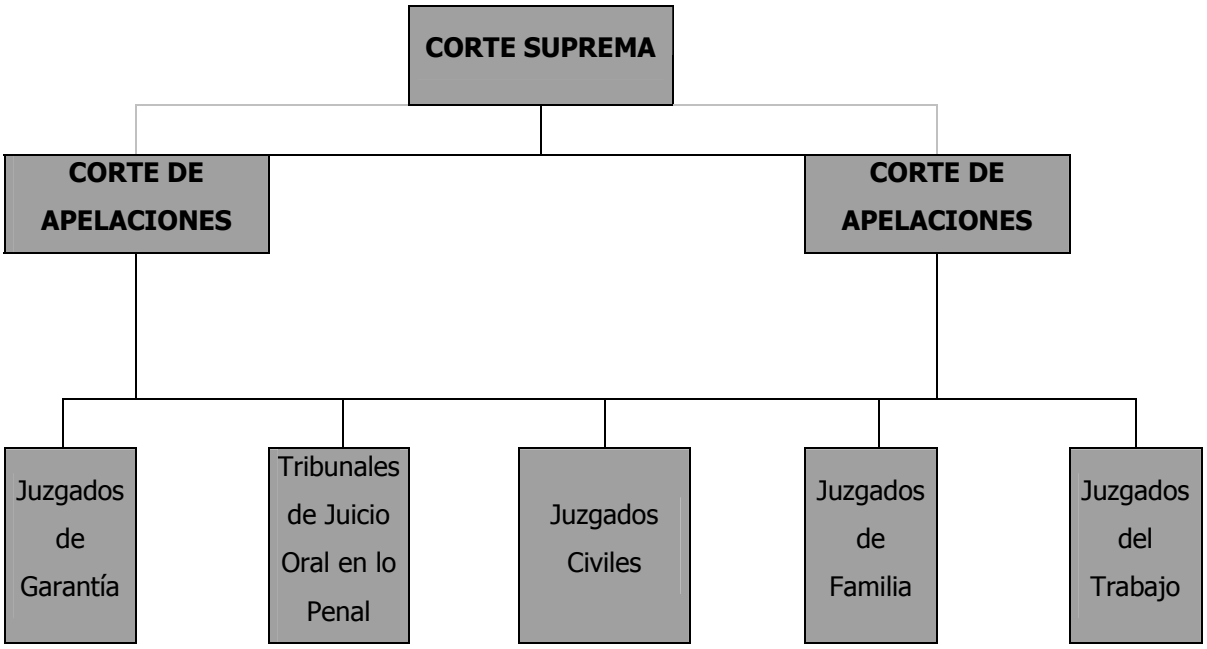
5.3.3. Facultades económicas

Son las que tienen los Tribunales de Justicia para su mejor Gobierno y para la mejor administración de Justicia.

Su manifestación más significativa se aprecia en la dictación de los "AUTOS ACORDADOS" y en la dictación de INSTRUCCIONES.

6. Organización y funcionamiento del Poder Judicial

Esquema jerarquizado de los Tribunales de Justicia



6.1. Organización y funcionamiento de la Excma. Corte Suprema

6.1.1. Organización

La Excma. Corte Suprema se compondrá de 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, y uno de ellos será su Presidente quién durará en sus funciones dos años.

Además, la Excma. Corte Suprema tiene un Fiscal, quien puede integrar dicho Tribunal cuando su Presidente lo disponga. También tiene un Secretario, un Prosecretario y ocho Relatores.

La Excma. Corte Suprema tiene su sede en la Capital de República.

6.1.2. Funcionamiento

La Excma. Corte Suprema funcionará dividida en SALAS ESPECIALIZADAS o como TRIBUNAL PLENO.

En FORMA ORDINARIA su funcionamiento es en TRES SALAS y en FORMA EXTRAORDINARIA es en CUATRO SALAS, cada sala deberá estar integrada con cinco Jueces cada una y el Tribunal Pleno funcionará con la concurrencia de once de sus miembros a lo menos.
Le corresponde a la propia Corte Suprema determinar su modo de funcionamiento, es decir, si lo hace en forma ordinaria o extraordinaria.

Para la distribución de sus miembros entre las diversas salas, ya sea en forma ordinaria o extraordinaria, será la propia Corte quién lo dispondrá mediante un auto acordado.

Para establecer las materias de que conocerá cada una de las salas en que está dividida, tanto en funcionamiento ordinario o extraordinario, la Corte Suprema lo hará mediante la dictación de un auto acordado.

Para cumplir lo anterior, con fecha 27 de Marzo de 2000, la Corte Suprema se reunió en Tribunal Pleno, dictando el respectivo auto acordado.

En dicho auto acordado se estableció lo siguiente:

-1ª Sala o Sala Civil conocerá de los asuntos Civiles.

-2ª Sala o Sala Penal conocerá de las materias Criminales.

-3ª Sala o Sala Constitucional conocerá de los asuntos de orden Constitucional.

-4ª Sala o Sala Mixta conocerá de los asuntos de orden Laboral o Provisional.

6.1.3. Atribuciones

La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal existente en el país; su jurisdicción abarca todo el territorio de la República. A este órgano del Poder Judicial le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

La superintendencia directiva es el conjunto de atribuciones que ejerce la Corte Suprema y que se expresa y manifiesta en la jerarquía superior de que goza frente a los tribunales inferiores.

La superintendencia correccional consiste en la facultad para corregir los errores en que incurren los tribunales inferiores y para sancionar los abusos y faltas cometidos por los funcionarios judiciales.

La superintendencia económica es la atribución destinada a velar por el conveniente y ordenado funcionamiento del Poder Judicial, dictando las **normas necesarias a tal objetivo, que reciben el nombre de** *"autos acordados".*

A su vez, conociendo la Corte Suprema de ciertos recursos procesales (casación, apelación, queja, revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, ella informa en la práctica la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos es seguida por los otros tribunales de inferior jerarquía.

Le corresponde a la Corte Suprema conocer de las controversias o contiendas de competencia que se susciten entre dos o más tribunales de justicia, que no correspondan al Senado.

6.2. Organización y funcionamiento de las Iltmas. Cortes de Apelaciones

6.2.1. Organización

En la República existen 17 Cortes de Apelaciones, las que tendrán su asiento en las siguientes comunas: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Cada una de las Cortes de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les designe la Ley.

Los Miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros y serán regidas por uno de ellos que será su Presidente y durará en dicho cargo un año.

Como la integración de una Corte de Apelaciones es por varios miembros, se llama Tribunal Colegiado.

En cada Corte de Apelaciones habrá el número de Fiscales, de Relatores y Secretarios que la ley en cada caso les asigne. Por disposición del Presidente de cada Corte pueden los Fiscales integrarlas.

6.2.2. Funcionamiento

Las Cortes de Apelaciones funcionarán en SALAS y como TRIBUNAL PLENO.

Para el funcionamiento de cada sala, éstas deben estar integradas por tres miembros como mínimo.

Para el funcionamiento del Tribunal Pleno se requerirá, a los menos, la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se componga la Corte.

Existen materias propias del conocimiento de cada sala de una Corte, como también del Tribunal Pleno.

En general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los recursos de Apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia (por los Jueces de Letras). Es por ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.

Cabe hacer presente que también cada Ministro de Corte de Apelaciones puede ser Tribunal de Primera Instancia en las materias que la Ley le asigne (artículos 50 y siguientes. C.O.T.).

6.3. Misión de los Juzgados de Letras

6.3.1. Juzgados Civiles

Resolver asuntos de naturaleza contenciosa o no contenciosa civil, o sea, materias que afectan al patrimonio de las personas, ejemplos: juicios ordinarios por incumplimiento de contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arriendo, etc.

6.3.2. Juzgados con Competencia Criminal

Aplicar las penas a los delincuentes y proteger a los ofendidos, ejemplos: delitos de homicidio, lesiones, robos, hurtos, violaciones, abusos sexuales, falsificaciones, etc.

6.3.3. Juzgados de Trabajo

Conocer de las causas laborales, es decir, resolver los asuntos en que estén comprometidos los intereses de un trabajador con motivo de una relación laboral, resolver los asuntos de fueros de los trabajadores, resolver las inamovilidades e indemnizaciones con motivo de la relación laboral.

6.3.4. Juzgados de Familia

Conocer de las materias que contempla la Ley de Menores y la ley que crea los Juzgados de Familia, tales como resolver asuntos de cuidado personal, adopción y alimentos que digan relación con niños, niñas o adolescentes; causas de divorcio y nulidad de matrimonio; juicios de alimentos; violencia intrafamiliar; acciones de filiación, entre otras materias.

6.4. Nombramiento de los magistrados o jueces

El artículo 78 de la Constitución se refiere a esta materia determinando la forma de nombramiento de los jueces de los distintos niveles del Poder Judicial. Este sistema de nombramientos es de carácter mixto, ya que intervienen tanto el propio Poder Judicial como también el Presidente de la República.

En el caso de los **ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema de Justicia**, serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte Suprema, y con acuerdo del Senado. Éste adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. En esa lista de cinco nombres deberá estar el Ministro de Corte de Apelaciones más antiguo que figure en lista de méritos. Entre los otros cuatro lugares pueden figurar personas extrañas a la administración de justicia, llenándose los cuatro lugares en atención al merecimiento de los candidatos.

Asimismo, cinco miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración

de justicia, los cuales deberán tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva. Para proveer una de estas vacantes, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con los abogados que cumplan los requisitos antes señalados.

En el caso de los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, los cargos serán llenados por nombramiento hecho por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema, es decir, de una lista de tres personas. Entre ellas debe figurar el juez letrado en lo civil o criminal más antiguo en lista de mérito de asiento de Corte.

Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva donde existe la vacante. En ella debe figurar el juez letrado civil o criminal más antiguo inmediatamente inferior al que se trata de proveer la vacante, que figure en lista de méritos y exprese interés en el cargo.

6.5. Prerrogativas de los jueces

La dignidad de la función judicial llevó a establecer una norma que la resguarda. Ella es:

Los magistrados y fiscales judiciales de los tribunales de justicia no pueden ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley (artículo 81 de la Constitución).

7. Auxiliares y Colaboradores de la Administración de Justicia

7.1. Defensores Públicos

Funcionarios cuya misión es velar por los intereses de determinadas personas, las que en razón de su capacidad imperfecta o situación material, no pueden hacerlo por sí mismas.

7.2. Relatores

Funcionarios cuya labor es poner en conocimiento de los tribunales colegiados el contenido de los negocios que ante ellos se ventilan.

7.3. Secretarios

Ministros de Fe encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades (Cortes y Juzgados), y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados a la corte o juzgados en que cada uno de ellos debe prestar sus servicios.

7.4. Receptores

Ministros de Fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieren.

7.5. Procuradores del Número

Personas que representan a otras ante los Tribunales de Justicia, por encargo de éstas. (Definidos en el art. 394 del C.O.T. como Oficiales de la Administración de Justicia encargados de representar a las partes).

7.6 Abogados

Personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes.

7.7. Notarios

Ministros de Fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás funciones que la ley les encomienda.

7.8. Conservadores

Ministros de Fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria, de prenda industrial, especial de prenda y demás que les encomienden las Leyes.

7.9. Archiveros

Ministros de Fe pública encargados de la custodia de los documentos expresados en el art. 455 del C.O.T (procesos afinados, libros copiadores de sentencia, protocolos de escrituras públicas), y dar a las partes interesadas los documentos que ellos pidieren.

7.10. Consejos Técnicos

Auxiliares de la Administración de Justicia cuya función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.

7.11. Bibliotecarios Judiciales

Son auxiliares de la Administración de Justicia cuya función es la custodia, mantenimiento y atención de la Biblioteca de la Corte en que desempeñen sus funciones, como las que el Tribunal o su Presidente le encomienden en relación a las estadísticas del Tribunal.

7.12. Servicio Médico Legal

Institución cuya finalidad es asesorar a los Tribunales de Justicia en materias médico legales y colaborar con las cátedras de Medicina Legal en las universidades del país. Su contacto con los Tribunales se produce a través de las peticiones de peritaje médico legales.

7.13. Registro Civil

Institución encargada de llevar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos y contratos relativos al estado civil de las personas. Asimismo, lleva el registro de condenas, registro nacional de vehículos motorizados, y registro nacional de conductores.

7.14. Policía de Investigaciones de Chile

Institución Policial de carácter profesional técnico y científico, integrantes de las fuerzas de orden, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto. Se vinculará administrativamente con el referido Ministerio a través de la Subsecretaria de Investigaciones.

7.15. Carabineros de Chile

Institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las fuerzas de orden, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico, disciplinado y no deliberante. Se vincula con el Ministerio a través de la Subsecretaría de Carabineros.

7.16. Gendarmería de Chile

Es una institución de carácter civil, un Servicio Público que depende del Ministerio de Justicia y tienen por finalidad atender, vigilar y rehabilitar a las personas que las autoridades competentes detengan o priven de libertad.

6. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES[73]

El capítulo III de la Constitución tiene por objeto asegurar a todas las personas los derechos que se consignan en 26 numerales, además de las correspondientes garantías.

La expresión *"la Constitución asegura"* destaca que tales derechos son innatos y anteriores al ordenamiento jurídico, siguiendo una perspectiva de Derecho Natural. Su consagración constitucional tiene por objeto darles una mayor difusión y socialización, garantizar su ejercicio en forma adecuada y la posibilidad de reglamentarla debidamente. Sin embargo, los derechos asegurados no se encuentran sólo en la enumeración del capítulo tercero, sino que los encontramos también en otros capítulos de la Constitución, como son el capítulo I y el II, los cuales clasificaremos más adelante.

Estos derechos no son sólo los enumerados en el texto de la Constitución, ya que el texto constitucional asegura cualquier otro derecho esencial que emane de la naturaleza humana, según establece el artículo 5°, debiendo los órganos estatales respetarlos y promoverlos. Este mismo deber de los órganos estatales se establece respecto de los derechos asegurados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En general, podemos señalar que este es uno de los capítulos de la Constitución más logrados, especialmente respecto de los derechos individuales, aun cuando con ciertas imperfecciones en materia de derechos sociales y económicos, producto de la concepción del constituyente de 1980. Esto se corrige con la reforma de 1989, al establecer el deber del Estado de respetar y promover los derechos establecidos por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Se hallan en tal situación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, como asimismo el Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incorporados al Derecho Positivo chileno.

Sin embargo, la concepción liberal del constituyente se establece debilitando el rol del Estado en materias económico-sociales y fortaleciéndose el derecho de propiedad privada en relación a la Carta de 1925, aunque se admiten limitaciones a la propiedad producto de su función social.

El capítulo III consagra una garantía general respecto de los derechos asegurados en la Constitución en el artículo 19, N°26, consistente en *"La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni*

[73] Nogueira, 1993, p.203.

imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

Clasificación de los derechos asegurados en la Constitución

Diversas son las clasificaciones que pueden hacerse acerca de los derechos fundamentales. Algunos los clasifican entre derechos de la libertad y de la igualdad; otros distinguen los derechos de la personalidad en sí misma y en su proyección cívica, social, cultural; otros realizan la clasificación atendiendo al bien jurídico protegido. Nosotros utilizaremos la clasificación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos: derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, empleados por Naciones Unidas.

A. Derechos Civiles

La Constitución asegura expresamente el *derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona*; se protege la vida del que está por nacer, evitándose toda legalización del aborto; se proscribe todo apremio ilegítimo, considerando como tal toda coacción física o psíquica (artículo 19, N°1).

Se consagra el *respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia* (artículo 19, N°4)[74]. Esta protección de la intimidad se complementa con el *derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada* (artículo 19, N°5), salvo en los casos y formas determinadas por la ley.

Se asegura el *derecho a la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos* que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al orden público (artículo 19, N°6).

Se establece el *derecho a la libertad personal y a la seguridad individual* (artículo 19, N°7) y la libre residencia, circulación y entrada o salida del país, en las condiciones establecidas por la ley, y además una indemnización por error judicial, que cubre los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido el procesado o condenado por resolución o sentencia injustificadamente errónea o arbitraria, declarada así por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Se establecen los principios del debido proceso de derecho: derecho a defensa, legalidad del tribunal, juicio previo, irretroactividad de la ley penal y tipicidad de los delitos, no pudiendo existir leyes penales en blanco.

Se asegura el *derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa,* en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se

[74] Modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, publicada en el D.O. de 26.08.2005. Conforme a enumeración del texto refundido por el decreto Nº 100.

cometan en el ejercicio del derecho. Se prohíbe el monopolio estatal sobre los medios de comunicación social y se establece el derecho a rectificación gratuita para las personas injustamente aludidas en el correspondiente medio de comunicación social (artículo 19, N°12).

Se asegura el *derecho de reunión pacífica sin permiso previo y sin armas* (artículo 19, N°13), como asimismo el *derecho de asociación sin permiso previo*. Sólo para gozar de personalidad jurídica se requiere constituirse en conformidad con la ley. La Constitución garantiza que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (artículo 19, N° 15).

Se asegura *la libertad de trabajo, el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución,* prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. La ley puede exigir nacionalidad chilena y límites de edad (artículo 19, N°16).

Se garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulan. El Estado podrá desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley aprobada por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio lo autoriza (artículo 19, N°21).

La *Constitución asegura la libertad de enseñanza.* Ella comprende: 1) la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y 2) los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. La enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse ni propagar tendencia política partidista alguna. Las limitaciones a la libertad de enseñanza están dadas por la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional (artículo 19, N°11).

La Constitución asegura el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (artículo 19, N° 24). Sólo la ley determina el modo de adquirir, usar y gozar de la propiedad y disponer de ella, como asimismo las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. Esta función social comprende *"cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental".* El titular de la propiedad sólo puede ser privado de ella o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio por una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado tiene derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado.

En materia de *propiedad minera,* la Constitución en el artículo 19, N° 24, establece la concepción *"regalista"* ya implementada por la Carta de 1925, reformada en 1971, lo que implica que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inviolable e imprescriptible de todas las minas, pudiendo entregar en concesión de exploración o explotación dichas minas a particulares. Ello se regula por ley aprobada por cuatro séptimos de los Diputados y Senadores en ejercicio. No pueden ser objeto

de concesiones los hidrocarburos líquidos o gaseosos. El dominio del titular sobre la concesión minera se rige por las reglas generales ya analizadas del derecho de propiedad.

La Constitución reconoce el *derecho de propiedad intelectual e industrial*, el que, a diferencia de lo que ocurre con la propiedad común, es de carácter temporal. En el primer caso se reconoce un derecho de propiedad con una duración mínima de la vida del autor, mientras que en el segundo, la ley fija el plazo, el cual es generalmente de diez años.

Respecto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos de la familia y del niño, éstos se encuentran regulados en la ley, especialmente en el Código Civil.

Con relación a las igualdades que forman parte también de los derechos civiles y políticos, la Constitución asegura las siguientes:

La igualdad ante la ley y la norma de que ni la ley, ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias (artículo 19, N°2), es decir, diferencias no fundadas racionalmente o injustas.

El principio de igual *repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas* (artículo 19, N° 20), la *no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica* (artículo 19, N° 22), como, así mismo, la *igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos* (artículo 19, N°3).

Finalmente, se considera *la igualdad en la admisión a todas las funciones públicas,* sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y otras leyes (artículo 19, N° 17).

B. Los Derechos Políticos

La Constitución señala que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los *derechos de sufragio* y de *optar a cargos de elección popular* (artículos 13, 25, 48 y 50), como asimismo, el *derecho a organizar partidos políticos* (artículo 19, N°15). Esta materia se halla regulada por una ley orgánica constitucional que requiere de los cuatro séptimos de los Diputados y Senadores en ejercicio para su aprobación, modificación o derogación (Ley N° 18.603). Finalmente, los ciudadanos tienen *derecho a participar* en la aprobación o rechazo de reformas constitucionales bajo los supuestos del artículo 128 de la Carta Fundamental; en el mismo artículo se establece, con la reforma de 1989, el derecho de los electores municipales a resolver en plebiscito las materias de administración local que le sean sometidas por el alcalde.

C. Derechos Económicos, Sociales y Culturales

La Carta de 1980 no establece en ninguna de sus disposiciones el derecho a un nivel de vida digno o adecuado como un derecho de las personas. Sólo en el artículo 1°, inciso 4°, determina que *"el Estado debe contribuir a crear condiciones para la realización material y espiritual de la persona"*. Tampoco se menciona en el numeral 16 del artículo 19 el derecho al trabajo. Sólo se reconoce *"la libre elección del trabajo con una justa retribución".* Asimismo, la disposición citada menciona *"el derecho a la negociación colectiva"* con la empresa en que laboren los trabajadores, y la huelga se menciona sólo para establecer que *"no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades",* ni las personas que *"trabajan en corporaciones o empresas que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización causa un grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional"*.

El derecho a sindicación se asegura en los casos y en la forma que la ley señala; la afiliación sindical será siempre voluntaria (artículo 19, N°19); estas organizaciones sindicales adquieren personalidad jurídica por el solo registro de sus estatutos en las formas que señala la ley. La Constitución, en el inciso tercero del artículo 19, N°19, prohíbe a las organizaciones sindicales intervenir en actividades político-partidistas.

El derecho a un nivel de vida digno tiene como subcomponentes, entre otros, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la seguridad social y a la educación.

El *derecho a la protección de la salud* está asegurado constitucionalmente en el artículo 19, N°9: "*El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo"*. Es deber preferente del Estado "garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que debe acogerse, sea éste estatal o privado". El recurso de protección que garantiza el derecho se circunscribe solamente a las perturbaciones, privaciones o amenazas arbitrarias o ilegítimas relacionadas con la elección del sistema de salud que se desee.

La Constitución *consagra el derecho a la seguridad social,* estando la acción del Estado dirigida a garantizar a todos los habitantes el goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Sin embargo, en la práctica, el Decreto Ley 3.500, que regula la materia, permite que la persona se integre al sistema si ejerce una actividad mediante la cual genere ingresos. El Estado sólo excepcionalmente se obliga a enterar aportes en caso de que la pensión devengada llegare a ser inferior a la pensión mínima.

El artículo 19, N° 8, de la Carta Fundamental asegura el *derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,* constituyendo un *"deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza"*. La ley puede establecer restricciones a ciertas libertades y derechos para proteger el medio ambiente.

Entre los derechos culturales se consagra el *derecho a la educación* en el artículo 19, N° 10. Se asegura el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. La educación básica y la media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población[75].

El mismo artículo 19 N° 10 establece que corresponderá al Estado *"fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación"*.

D. Las Garantías Constitucionales

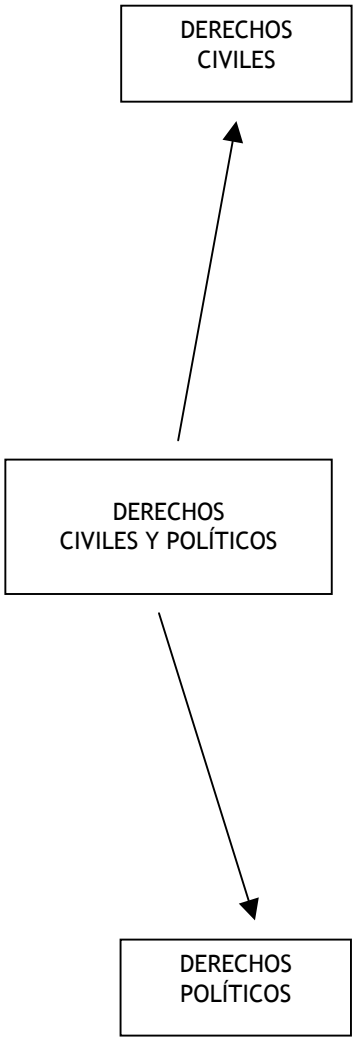
Un simple listado de derechos establecidos en el texto de la Constitución, por muy completo que éste sea, no serviría de mucho si no se consignaran los recursos o medios idóneos que permitan a las personas recurrir a un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial cuando los derechos fundamentales sean amenazados, perturbados o conculcados por acto de autoridad o de particulares, para que este restablezca el imperio del Derecho.

La Constitución de 1980 contempla un sistema de protección de los derechos a través de los recursos de nacionalidad (artículo 12), de protección (artículo 20) y de amparo (artículo 21); además de la jurisdicción constitucional, en que toman parte el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.

Además de los recursos constitucionales señalados, también forman parte de las garantías constitucionales el derecho al debido proceso legal, la libertad provisional, la detención sólo por funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden sea intimada en forma legal, la indemnización por error judicial, entre otros.

Garantía constitucional es el instrumento jurídico adecuado que permite a una persona afectada en sus derechos, recurrir a un tribunal objetivo e imparcial para que este restablezca el derecho afectado.

[75] Modificado por Ley Nº 19.876, publicada en el D.O. de 22.05.2003.



1) Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Artículo 19, N° 1.
2) Respeto y protección de la vida privada y de la honra de las personas y sus familias.
3) Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Artículo 19, N° 5.
4) Derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y ejercicio libre de todos los cultos. Artículo 19, N° 6.
5) Libertad de enseñanza. Artículo 19, N° 11.
6) Libertad personal y a la seguridad individual. Artículo 19, N°7.
7) Libertad de opinión y de información sin censura previa. Artículo 19, N° 12.
8) Derecho a reunión pacífica sin permiso previo y sin armas. Artículo 19, N° 13.
9) Derecho de asociación sin permiso previo. Artículo 19, N° 15.
10) Libertad de trabajo, libre contratación y elección del trabajo con una justa remuneración. Artículo 19, N° 16.
11) El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Artículo 19, N° 21.
12) Derecho de propiedad en sus diversas especies. Artículo 19, N° 24.
13) Derecho a la propiedad intelectual e industrial. Artículo 19, N° 25.
14) Igualdad ante la Ley. Artículo 19, N° 2.
15) Igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos. Artículo 19, N° 3.
16) Igualdad en la admisión a todas las funciones públicas. Artículo 19, N° 17.

1) Derecho a sufragio. Artículo 13.
2) Derecho a optar a cargos de elección popular. Artículo 13.
3) Derecho a organizar partidos políticos. Artículo 19, N° 15.
4) Derecho a participar en los plebiscitos en materia municipal o de reforma constitucional. Artículos 118 y 128.

DERECHOS EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS EN LA CONSTITUCIÓN

1) Derecho a sindicación. Artículo 19, N°19.
2) Derecho a la protección de la salud. Artículo 19, N°9.
3) Derecho a la seguridad social. Artículo 19, N°18.
4) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 19, N°8.
5) Derecho a la educación. Artículo 19, N°10.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS NO CONTEMPLADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y PREVISTOS EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, CUYOS ARTÍCULOS SE SEÑALAN

1) Derecho al trabajo. Artículo 6.1.

2) Derecho a huelga. Artículo 8, letra b.

3) Derecho a un nivel de vida digno para sí y la familia. Artículos 7 y 11.1.

4) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Artículo 7, letra d.

5) Derecho a la protección y asistencia a favor de los niños y adolescentes sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Artículo 10.3.

6) Derecho a participar en la vida cultural y en los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Artículo 15.

7. ESTRUCTURA DEL NUEVO PROCESO PENAL[76]

I.- <u>Consideraciones Generales:</u>

1. - El nuevo proceso separa las funciones de investigar y juzgar.

a) **La función de investigar corresponde exclusivamente** a un órgano técnico especializado denominado **Ministerio Público**, conformado por un Fiscal Nacional, 18 Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos.

Este órgano tiene las siguientes funciones:

- **Dirigir la investigación de los delitos** y ejercer la persecución penal en representación de la comunidad.
- **Dirigir la actuación de la policía** durante la investigación.
- **Presentar la acusación ante el tribunal del juicio oral** y sostener la acción penal.
- Adoptar las **medidas de protección de víctimas y testigos**.

[76] Texto elaborado en base al documento preparado por la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia.

b) La función de juzgar corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia, para lo cual **se crea un tribunal colegiado compuesto por salas integradas por tres jueces de derecho** que deben conocer los antecedentes que expone el fiscal y la defensa del imputado y resolver.

- El tribunal no está compuesto por ciudadanos, como ocurre en el sistema norteamericano, o por escabinos, como en Alemania, sino únicamente por jueces de derecho.
- **Los jueces dejan de tener funciones de investigación**, para dedicarse a lo que naturalmente están llamados a realizar, esto es, juzgar con arreglo a derecho. Este punto es particularmente importante porque **permite dotar al juez de efectiva imparcialidad.**
- Se crean los **juzgados de garantía**, con la función de asegurar los derechos de los intervinientes durante la etapa de la investigación y resolver las salidas alternativas y los procedimientos especiales.

Debe recordarse que en el antiguo sistema penal el mismo juez era el que investigaba, luego formulaba acusación y posteriormente dictaba sentencia.

c) **Características centrales del nuevo proceso.**

i) **El nuevo proceso penal es oral**, con lo cual dejan de existir los expedientes que contribuyen a burocratizar, entrabar y retardar el proceso (debe recordarse las situaciones de pérdida de expedientes, el robo de los mismos y otras situaciones que ahora no se producirían).

ii) El nuevo proceso permite dar efectivo cumplimiento al **principio de inmediación**, lo cual significa que las partes tienen contacto directo con el juez durante las actuaciones del proceso, lo cual es una garantía básica de todo sistema procesal penal moderno.

Debe recordarse que **en el antiguo sistema penal existían funcionarios subalternos llamados actuarios** que intermediaban la relación entre las partes y el juez, en atención a la alta carga de trabajo que poseían los jueces. Esta situación generaba el que muchas actuaciones y decisiones propias de los jueces las asumieran los actuarios.

iii) **El nuevo proceso penal es desburocratizado**. Ello se traduce en lo siguiente:
La fase de investigación no tiene carácter formal, es desburocratizada, exenta de trámites y ritualidades que entraban los procesos. Ello significa que las relaciones y comunicaciones entre el fiscal y los órganos auxiliares de la administración de justicia -léase Policías, Servicio de Registro Civil, Servicio Médico Legal- son directas, lo cual contribuye a facilitar, agilizar y a dotar de eficiencia y rapidez a las investigaciones de los fiscales. Sin perjuicio de ello, deben registrarse determinadas actuaciones de la investigación.

Todo lo anterior encuentra su fundamento en la instalación de un efectivo sistema acusatorio, con un proceso contradictorio que se desarrolla entre la fiscalía y el abogado defensor.

iv) **El nuevo proceso penal da cumplimiento efectivo al principio de concentración**, esto es, elimina la existencia de trámites e instancias prolongadas, concentrando en pocas audiencias la resolución de los conflictos.

El juicio oral ante el tribunal colegiado constituye un ejemplo elocuente, pues en una sola audiencia se escuchan los alegatos del fiscal y del defensor, se presentan las pruebas y el tribunal está obligado a fallar en el sentido de absolver o condenar, inmediatamente o en un plazo máximo de 24 horas. El tribunal puede tomarse un plazo de 5 días para determinar exactamente la pena a imponer y para redactar los fundamentos del fallo. No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el tribunal dispondrá de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio.[77]

v) **Se instaura un proceso penal acusatorio**, abandonándose el actual sistema inquisitivo. Ello significa que se estructura un sistema en que se permite un debate entre partes (fiscal y defensor) con igualdad de condiciones y oportunidades, entregándose a los jueces que resuelven en una auténtica posición de imparcialidad y alejados de asumir funciones de investigador.

vi) **El nuevo proceso diversifica el sistema de solución de controversias**, ampliando las posibles soluciones que puede entregar el proceso penal.

Entre los aspectos positivos de los sistemas alternativos de resolución de conflictos destacan los siguientes:

Una mirada desde el ámbito de las políticas ministeriales sobre reinserción y rehabilitación, una mirada desde el punto de vista financiero y de rentabilidad social, tal como lo demuestran los estudios anexos a la reforma que se encuentran recogidos en el estudio de costo beneficio, de rentabilidad social y de simulación de la reforma procesal penal.

Esto naturalmente tiene otra mirada desde la óptica de la necesaria racionalidad del sistema punitivo para diversificar el catálogo de medidas y sistemas a través de los cuales se permite poner término a un proceso penal, en forma selectiva y dependiendo del delito y el bien jurídico protegido.

vii) **El nuevo proceso penal es más transparente**, pues se establecen estándares de garantía para todos los intervinientes, ligados a: la presencia del juez, oralidad, publicidad, etc.

[77] Modificado por ley Nº 20.074, publicada en el D.O. de 14.11.2005.

Particularmente importante es la estructura oral y pública del proceso de toma de decisión en el juicio oral, donde están todas las partes ante el juez y se resuelve de forma imparcial.

II.-Estructura y fases de un Proceso Penal Tipo:

El proceso penal posee **dos fases** claramente diferenciadas:

A.-**La fase de investigación**, en la que intervienen:

a.-la víctima con su abogado querellante, si lo tiene,
b.-el fiscal,
c.-el imputado y su abogado defensor, y
d.-el juez de garantía, que tiene varias funciones, como resolver acerca de la procedencia de medidas cautelares personales y reales y aceptar o rechazar otras decisiones tomadas por el fiscal.

B.-**La fase de juzgamiento**, intervienen las partes antes mencionadas ante el tribunal colegiado de tres jueces de derecho.

- **<u>Proceso Tipo</u>:**

A.-<u>FASE DE INVESTIGACIÓN</u>:

1.- La investigación de un hecho delictivo puede iniciarse de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella.
2.- Recibidos los antecedentes por el Ministerio Público, el fiscal los analiza, pudiendo adoptar una de las siguientes alternativas:

a) **Facultad para no iniciar investigación:**

Ello ocurre **cuando los hechos de la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal** del imputado. En este caso, la víctima puede reclamar ante el juez de garantía.

b) **Archivo provisional:**

Ello ocurre **cuando de la investigación no aparecen antecedentes que permitan realizar acciones para esclarecer los hechos.** A esto se puede oponer la víctima y reclamar ante las autoridades superiores del Ministerio Público, o bien presentar querella y obligar a que sea el juez de garantía quien resuelva.

c) **Principio de oportunidad:**

Los fiscales pueden **no iniciar una investigación o abandonar una investigación iniciada cuando los hechos, por su insignificancia, no comprometieren gravemente el interés público.**

A lo anterior se debe agregar que el delito perseguido no debe tener asignada una pena mínima superior a presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Esto significa que no puede ejercerse el principio de oportunidad si la pena asignada al delito es superior a 540 días, o bien cuando se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

El ejercicio de esta facultad por parte del fiscal, no podrá ser utilizada cuando el juez de garantía determine que hay que proseguir la investigación, sea de oficio o a petición de parte. Cuando la víctima manifieste de cualquier modo su interés en la continuación de la persecución penal el juez deberá ordenar al fiscal proseguir con la investigación.

3.- El fiscal decide investigar, para cuyos efectos, se relacionará con los órganos auxiliares del sistema de justicia, principalmente a través de la dirección y coordinación de la actividad de las policías.

4.-Terminada la investigación, el fiscal, dependiendo de las características del caso, tiene las siguientes alternativas:

4.1.- **Suspensión Condicional del Procedimiento:**

Esta institución o fórmula de solución o salida de un proceso penal razona sobre tres supuestos:

i.-Se requiere establecer en el sistema procesal penal salidas diferenciadas según el delito ante el cual se enfrenta la sociedad. En este sentido y ante hechos delictivos de baja gravedad el sistema de justicia debe establecer fórmulas de solución racionales que tengan como norte la resocialización y rehabilitación de las personas. Entendiendo, además, que la cárcel como única solución al problema de la delincuencia ha demostrado ser insuficiente y muchas veces abiertamente contraproducente.

ii.-Debe racionalizarse el uso de los recursos públicos en la persecución del delito, siendo para ello imprescindible dotar al sistema de administración de justicia de criterios y políticas racionales de persecución penal pública. De esta forma, se deben establecer sistemas diferenciados de resolución de conflictos según la gravedad e importancia de los mismos, de conformidad a criterios expresados en la letra precedente. Ello permite maximizar el uso del aparato de justicia y hacer frente a la variedad del litigio penal.

iii.-Las estadísticas emanadas de la aplicación de medidas alternativas como la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada, permiten constatar que los niveles de reincidencia de las personas que cumplen medidas en libertad son significativamente menores que las personas que cumplen penas de cárcel. Los porcentajes disponibles establecen que existen niveles de reincidencia superiores al 60% en las penas intramuros, y un porcentaje de reincidencia no superior al 10% en las medidas alternativas como las mencionadas.

iv.-Mecanismo**:** la suspensión condicional del procedimiento consiste, tal cual su nombre lo indica, en suspender el trámite del proceso, en la medida que el hecho delictivo y el imputado cumplen determinados requisitos y características. De esta forma, y en la medida que el fiscal así lo determine, se podrá acordar con la persona objeto de investigación esta salida alternativa, sujeta a la aprobación del juez de garantía, quien impondrá el cumplimiento de determinadas condiciones por un cierto plazo, que irá entre uno a tres años.

- Las **condiciones** pueden consistir en:

a) Residir en un lugar determinado.
b) Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas.
c) Tener o ejercer un trabajo, oficio o profesión o asistir a algún programa educacional o de capacitación.
d) Pagar una determinada suma a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima.
e) Acudir habitualmente al Ministerio Público, etc.

- **Requisitos** para optar a la Suspensión Condicional del Procedimiento**:**

a) La pena privada o restrictiva de libertad que se pudiera imponer al imputado no puede exceder de tres años.
b) El imputado no debe haber sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Sistema de registro y quebrantamiento de condiciones.

Existe un sistema de registro a cargo del Ministerio Público en el cual se consignan los casos que han sido objeto de suspensión condicional del procedimiento, que tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las condiciones decretadas por el juez de garantía, registro al cual puede acceder la víctima.

Para que se proceda y se conceda la suspensión condicional debe estar conforme el fiscal y el imputado, y esa proposición la debe conocer y resolver el juez de garantía, oyendo previamente al querellante si concurriere a la audiencia respectiva.

4.2.-**Acuerdo Reparatorio entre Víctima e Imputado:**

El acuerdo reparatorio es otro sistema de resolver un conflicto penal sobre la base de establecer acuerdos pecuniarios entre la víctima y el imputado.

Sólo es procedente respecto de delitos en los que existe un bien jurídico disponible de carácter patrimonial, si consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.

Para que proceda el acuerdo reparatorio debe existir acuerdo entre la víctima del delito y el imputado, y dicho acuerdo debe ser aprobado por el juez de garantía.

El juez de garantía debe verificar que las partes hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

4.3.- **Sobreseimiento Definitivo y Temporal**

Las causales de sobreseimiento definitivo y temporal son las mismas que se contemplaban en el antiguo Código de Procedimiento Penal.
En caso que exista querellante particular, podrá oponerse a la solicitud de sobreseimiento solicitada por el fiscal y el juez de garantía remitirá los antecedentes al fiscal regional para que apruebe o rechace dicha solicitud de sobreseimiento.

B.-<u>FASE DE JUZGAMIENTO</u>:

a) <u>Procedimiento Simplificado</u>

Este procedimiento se aplica tratándose de hechos constitutivos de simple delito respecto de los cuales el Ministerio Público requiere la imposición de una pena que no exceda de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, salvo que su conocimiento y fallo se someta a las reglas del procedimiento abreviado, previo cumplimiento de los requisitos para esto.

Este procedimiento se lleva a efecto en una audiencia ante el juez de garantía competente. La sentencia del juez de garantía -que es de un tribunal unipersonal– sólo será susceptible de ser impugnada a través del recurso de nulidad.

b) <u>Procedimiento Monitorio</u>

Este procedimiento se aplica respecto de la tramitación de las faltas en las cuales el fiscal haya solicitado únicamente pena de multa.

Este procedimiento se lleva a efecto en una audiencia ante el juez de garantía competente.

c) Procedimiento Abreviado

Este procedimiento tiene lugar cuando el Ministerio Público requiere la imposición de una pena no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo.

Este procedimiento requiere, por parte del acusado, la aceptación expresa de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, así como su conformidad para resolver el caso a través de dicho procedimiento.

El acuerdo que presta el acusado debe ser ratificado ante el juez de garantía en la audiencia respectiva.

El querellante puede oponerse a este procedimiento, cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, diferentes de las señaladas por el Ministerio Público en su acusación, y como consecuencia de ello la pena que solicita excediere la señalada precedentemente.

El juez de garantía, al pronunciarse acerca de la solicitud del fiscal, consultará al acusado para verificar que éste ha prestado su consentimiento al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, y que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que entiende los términos del acuerdo y las consecuencias que éste puede significarle.

Acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación se dará la palabra a los demás intervinientes y la exposición final corresponderá al acusado. Terminado el debate, el juez dictará sentencia. En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la requerida por el Ministerio Público.

La sentencia del juez de garantía -que es de un tribunal unipersonal– sólo será susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación, el que se concederá en ambos efectos.

d) Preparación del juicio oral

Previo a la realización del juicio oral, ante el Tribunal colegiado, deben realizarse las siguientes actividades:

-Presentación de la acusación por parte del fiscal ante el juez de garantía;
-Realización de la audiencia de preparación del juicio oral. Esta audiencia es presidida y dirigida por el juez de garantía.
-Se dicta el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución señala el tribunal competente para

conocer el juicio oral, contiene la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, la o las demandas civiles, las pruebas que deberán rendirse en la audiencia oral y la individualización de quienes deban ser citados a dicha audiencia.

e) Juicio Oral

Los aspectos relevantes del juicio oral son los siguientes:

- El juicio se desarrolla íntegramente bajo el principio de la oralidad, tanto en cuanto a las alegaciones de las partes, a las declaraciones del acusado, la recepción de las pruebas, así como las resoluciones judiciales, las que serán dictadas y fundamentadas verbalmente.
- El juicio oral se desarrolla de manera continua y podrá prolongarse en audiencias sucesivas hasta su conclusión (principio de concentración).
- Se debe realizar con la presencia ininterrumpida de todos los jueces que integran el tribunal y del fiscal del Ministerio Público.
- El acusado tiene derecho a estar presente durante toda la audiencia.
- La presencia del defensor durante todo el juicio oral es un requisito de validez del mismo.
- El juicio oral será público, pero el tribunal puede disponer, a petición de parte y por resolución fundada, una de las siguientes medidas cuando considerare que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley:
    a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se realiza la audiencia.
    b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas, etc.
- Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que las partes se opusieren a ello. Si sólo alguno de los intervinientes se opusiere, el tribunal resolverá.
- Se recibirán las pruebas presentadas por las partes.
- El tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no hubieren sido solicitadas oportunamente por las partes, cuando ellas justificaren no haber sabido de su existencia hasta ese momento.
- Concluida la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará la palabra al fiscal, al acusador particular y al defensor, para que expongan sus conclusiones. Luego otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar, debiendo referirse sólo a las conclusiones formuladas por las demás partes.
- Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que estimare conveniente y luego se declarará cerrado el debate.

- Se levantará un registro de lo ocurrido en la audiencia.
- Inmediatamente después de clausurado el debate, sin suspender la audiencia, los jueces que hubieren asistido a ella, pasarán a deliberar en privado. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.
- Una vez terminada la deliberación señalada -la que sólo en aquellos casos de audiencias de juicio que se hubieren prolongado por más de dos días, podrá extenderse hasta un plazo máximo de 24 horas- los jueces deben volver a la sala y comunicar la decisión adoptada de absolución o condena. Lo único que puede diferirse en el tiempo es la redacción del fallo y la determinación de la pena (el plazo máximo es de cinco días, como regla general).

f) Sistema de recursos

Los recursos contemplados por el Código Procesal Penal son los siguientes:
-Recurso de Reposición
-Recurso de Apelación
-Recurso de Nulidad

Esquema general:

f.1.-La sentencia del juez de garantía -tribunal unipersonal- en el procedimiento abreviado es susceptible de recurso de apelación.

f.2.-La sentencia del tribunal de juicio oral -tribunal colegiado- es susceptible de recurso de nulidad.

En este sentido, debe señalarse que deja de existir recurso de apelación por la sentencia del tribunal colegiado, pero se contempla la posibilidad de impugnar vía recurso de nulidad. El recurso de nulidad, nuevo en nuestro sistema procesal, tiene como fundamento el que la sentencia definitiva del juicio oral se hubiere dictado con infracción manifiesta de los derechos o garantías constitucionales o con errónea aplicación del derecho que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

f.3.-Durante la fase de investigación existen decisiones del juez de garantía que son susceptibles del recurso de apelación.

8. LA ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL Y LOS JUZGADOS DE GARANTÍA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO [78]

En el marco de las funciones administrativas de los nuevos tribunales, la ley establece distintos niveles de decisión en materias tales como: designación de personal, evaluación de la gestión, calificación del personal, administración de recursos financieros, etc.

El nivel superior de decisión estará a cargo de un Comité de Jueces, presidido por un Juez Presidente a quien se le asignan funciones específicas de decisión y coordinación, además de relacionarse directamente con el Administrador del Tribunal.

I. COMITÉ DE JUECES

Es el nivel superior de decisión dentro del tribunal, integrado por un número variable de tres a cinco Jueces dependiendo de la dotación del tribunal o juzgado.

El Art. 23 del Código Orgánico de Tribunales asigna al Comité de Jueces las siguientes funciones:

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17[79], en su caso;
b) Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal;
c) Calificar anualmente al administrador del tribunal;
d) Resolver acerca de la remoción del administrador;
e) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;
f) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los empleados del juzgado o tribunal;
g) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa, y
h) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

De acuerdo a la ley, existirá Comité de Jueces en cada Tribunal Oral en lo Penal y en los Juzgados de Garantía en los que sirvan tres o más jueces. El Comité se conformará de acuerdo a los siguientes criterios:

[78] Extracto del Acuerdo del Pleno de la Excma. Corte Suprema de fecha 7 de Septiembre de 2000.

[79] Art. 15, La distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del juez presidente, o sólo por este último, según corresponda.
Art. 17, (inciso cuarto) La distribución de las causas entre las diversas salas se hará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del tribunal, a propuesta del Juez Presidente.

- *Tribunales o Juzgados compuestos por cinco jueces o menos*, el Comité se conformará por todos ellos.
- *Tribunales o Juzgados compuestos por más de cinco jueces*, el Comité se compondrá por los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal, cada dos años.

En los Juzgados en que se desempeñen uno o dos jueces, las atribuciones indicadas en las letras b), c), d) y f)[80] corresponderán al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. A su vez, las atribuciones definidas en las letras a), e), g) y h) quedarán radicadas en el juez que cumpla la función de Juez Presidente.

Los acuerdos del Comité de Jueces se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate decidirá el voto del Juez Presidente.

II. JUEZ PRESIDENTE

El objetivo general del cargo es velar por el adecuado funcionamiento del tribunal o juzgado.

El Art. 24 del Código Orgánico de Tribunales establece que en el cumplimiento de su función el Juez Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Presidir el Comité de Jueces.
b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta[81];
c) Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17[82];
d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;
e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el Administrador del Tribunal y supervisar su ejecución;
f) Aprobar la distribución del personal que le presente el Administrador del Tribunal;
g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el Administrador del Tribunal;
h) Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del Administrador del Tribunal;
i) Evaluar anualmente la gestión del Administrador, y
j) Proponer al Comité de Jueces la remoción del Administrador del Tribunal.

[80] Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal; calificar anualmente al administrador del tribunal; resolver acerca de la remoción del Administrador; conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los empleados del juzgado o tribunal.

[81] De acuerdo al Título XIV, del Código Orgánico de Tribunales.

[82] Ver nota nº 79.

El Juez Presidente es elegido de entre los miembros del Comité de Jueces, dura dos años en el cargo pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo período.

En aquellos tribunales que no cuenten con Comité de Jueces se aplicarán los siguientes criterios:

- Juzgados de Garantía en que se desempeñe sólo un Juez, éste tendrá las atribuciones de Juez Presidente, con excepción de las contempladas en las letras a) y c)[83]. Las atribuciones de las letras h) y j)[84] las ejercerá el Juez ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

- Juzgados de Garantía conformados por dos Jueces, las atribuciones de Juez Presidente, con las mismas excepciones del caso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos empezando por el más antiguo.

En ambos casos, el Juez Presidente deberá ejercer, además de las señaladas en el Art. 23 del Código Orgánico de Tribunales, las siguientes atribuciones (asignadas al Comité de Jueces):

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17[85], en su caso;
b) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;
c) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa, y
d) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

III. ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL

Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantía.

El objetivo general de este cargo es ser responsable por organizar y controlar la gestión administrativa del Tribunal, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su Tribunal.

El Art. 389 A del Código Orgánico de Tribunales otorga al Administrador de Tribunal, sin perjuicio de las demás funciones que la ley le asigne, las siguientes:

a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la supervisión del Juez Presidente del Comité de Jueces.

---

[83] Presidir el Comité de Jueces y proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17.

[84] Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del Administrador del Tribunal y proponer al Comité de Jueces la remoción del Administrador de Tribunal.

[85] Ver nota nº 79.

b) Proponer al Comité de Jueces la designación del subadministrador, de los jefes de unidades y de los empleados del tribunal.
c) Proponer al Juez Presidente la distribución del personal.
d) Evaluar al personal a su cargo.
e) Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal, conforme a un procedimiento objetivo y general aprobado.
f) Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados, de conformidad al artículo 389 F.
g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a las instrucciones del Juez Presidente.[86]
h) Dar cuenta al Juez Presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal.
i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al Juez Presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente.
j) Adquirir y abastecer de material de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan presupuestario aprobado para el año respectivo.
k) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Jueces o el Juez Presidente o que determinen las leyes.

El mismo artículo establece que *"para el cumplimiento de sus funciones, el administrador de tribunal se atendrá a las políticas generales de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de diseño y análisis de la información estadística y demás que dicte el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones propias."*

De acuerdo al diseño organizacional, en cada Tribunal Oral o Juzgado de Garantía, sin importar su tamaño, existirá un Administrador de Tribunal encargado de realizar las funciones antes señaladas.

IV. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

El Art. 25 del COT (modificado por la Ley Nº 19.665) define la organización administrativa de los Tribunales Orales en lo Penal y Juzgados de Garantía, estableciendo las unidades administrativas que podrá poseer cada Tribunal o Juzgado para desarrollar las tareas de apoyo a la función jurisdiccional que les son propias.

[86] De acuerdo a las políticas establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Por su parte, el artículo 26 del mismo cuerpo legal (modificado por la Ley Nº 19.665) asigna a la Corporación Administrativa del Poder Judicial la responsabilidad de definir el diseño organizacional de esos tribunales, en términos de sus unidades administrativas y estructura de cargos.

Con respecto a estas unidades, es necesario hacer una distinción entre los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y los Juzgados de Garantía, en virtud de una modificación aprobada con fecha 26 de Junio de 2003, por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al Diseño Organizacional de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía, vigente desde el 2 de Septiembre de 2000.

La citada modificación establece un nuevo Diseño Organizacional para Juzgados de Garantía, dejando vigente el diseño anterior respecto de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

IV.I. JUZGADOS DE GARANTÍA

Para efectos del Diseño Organizacional de los Juzgados de Garantía, las unidades administrativas se estructuran de la forma que sigue:

1.UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CAUSAS Y SALA

Esta unidad será responsable de desarrollar las labores relativas a ordenar las notificaciones, al manejo de causas y registros del proceso penal en el tribunal, incluidas las relativas al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal, a las estadísticas básicas del tribunal, además de la planificación, preparación y apoyo al desarrollo de las audiencias.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Ingreso de causas nuevas al sistema y mantener actualizado su estado de tramitación.
- Certificar las actuaciones, ratificaciones de firmas y autorizar mandatos ante el Tribunal o Juzgado.
- Realizar el seguimiento de las causas y asignación de fechas y salas para las audiencias.
- Custodiar las causas del Tribunal o Juzgado.
- Ordenar la realización de las notificaciones.
- Planificar y organizar las audiencias del tribunal.
- Preparar los expedientes para las audiencias que se efectúen.

1.1. Cargos que la componen

1.1.1. Jefe de Unidad de Causas y Sala: Es responsable de planificar, dirigir, coordinar y controlar las labores relativas al manejo de causas, registros del proceso penal en el tribunal y programación

de audiencias; mantener el archivo judicial básico, ingreso y número de rol de las causas nuevas; actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal, soporte informático y estadísticas básicas del tribunal.

1.1.2. Encargado de Causas: Es responsable de apoyar al Jefe de Unidad en las tareas relativas a la administración, registro y custodia de las causas y registros del tribunal, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

1.1.3. Administrativo de Causas: Es responsable de administrar y gestionar las causas y registros del tribunal, según los procedimientos establecidos.

1.1.4. Ayudante de Causas: Es responsable de colaborar en las tareas relacionadas con el ingreso de causas y registros del tribunal, actualización de base de datos y archivo de documentos.

1.1.5. Encargado de Sala: Es responsable de velar por el flujo eficiente de las audiencias, en especial de la agenda de audiencias en la sala a que fuere asignado.

1.1.6. Administrativo de Acta: Es responsable por respaldar el desarrollo de las audiencias que le hubieran confiado, a través de los medios que la ley delimite, entregando informes que contengan todos aquellos aspectos que el Juez le indique explícitamente que deben quedar en ella, con el fin de ser incorporados a la carpeta correspondiente.

1.1.7. Ayudante de Sala: Es responsable de apoyar al Encargado de Sala en la programación, organización y desarrollo de las audiencias en que fuere asignado.

2.UNIDAD DE ATENCIÓN DE PÚBLICO

Será la unidad responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen, manejar la correspondencia del tribunal y efectuar las notificaciones que ordene el tribunal para la realización de las audiencias.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Administrar la correspondencia que ingrese y/o salga del Tribunal o Juzgado.
- Atender a los usuarios que concurran al Tribunal o Juzgado.
- Orientar y entregar información a los usuarios acerca de las labores propias del tribunal y sobre el funcionamiento de procedimiento penal.
- Realizar las notificaciones de acuerdo a los mecanismos establecidos en cada caso.

2.1. Cargos que la componen

2.1.1. Jefe de Unidad de Atención de Público: Es responsable de la atención, orientación e información personal, telefónica y/o escrita a los usuarios externos que concurran al tribunal, especialmente a las víctimas, al defensor y al imputado, además de representantes de otras instituciones en busca y/o entrega de información, fiscales, defensores, policías, público en general, etc., además de la recepción de documentos, manejo de la correspondencia y de velar por la adecuada y oportuna realización de las notificaciones que ordene el tribunal.

2.1.2. Administrativo de Atención de Público: Es responsable de atender y satisfacer los requerimientos de información, orientación, atención de los usuarios del tribunal y apoyar la labor de notificación del tribunal.

2.1.3. Administrativo de Notificaciones: Es responsable de gestionar y ejecutar el proceso de notificaciones y apoyar las labores de atención de público.

2.1.4. Ayudante de Notificaciones: Es responsable de confeccionar y ejecutar las notificaciones del tribunal.

3. UNIDAD DE SERVICIO

Esta unidad será responsable de proveer al tribunal de los recursos materiales para su adecuado funcionamiento, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. En ese marco, le corresponde llevar la contabilidad y las cuentas corrientes, además de coordinar operativamente todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias y el funcionamiento del tribunal.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Prestar apoyo especializado en materia de administración de bodega y servicios auxiliares de aseo, mensajería, etc. a las distintas unidades del Tribunal o Juzgado para desarrollar sus funciones.
- Llevar la contabilidad y cuentas corrientes, y colaborar con el Administrador de tribunal en lo relativo al manejo financiero del tribunal.
- Realizar las funciones de recepción de dineros, emisión de egresos y registro de operaciones.
- Apoyar el proceso de cotización y adquisición de materiales para el funcionamiento del tribunal.
- Prestar apoyo técnico a los funcionarios del tribunal respecto del uso de los equipos, sistemas y redes computacionales.

3.1. Cargos que la componen

3.1.1. Jefe de Unidad de Servicios: Es responsable de las labores de apoyo general a la actividad administrativa del tribunal, incluyendo: custodia de elementos, mensajería, aseo y apoyo contable.

3.1.2. Administrativo Informático: Es responsable de dar soporte a los usuarios de los sistemas y equipamiento computacional de acuerdo a las políticas establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

3.1.3. Administrativo Contable: Es responsable de desarrollar las labores administrativas y operativas relativas a la contabilidad y al manejo de fondos del juzgado.

3.1.4. Secretario de Servicios: Es responsable de realizar funciones de apoyo en labores de oficina, adquisiciones y secretariado a los Jueces, al Administrador y Jefe de Unidad de Servicios.

3.1.5. Secretaria Ejecutiva: Es responsable de realizar funciones de apoyo en el área administrativa y secretariado a los Jueces, Administrador, Subadministrador y Jefes de Unidad.

3.1.6. Auxiliar Administrativo: Es responsable de realizar funciones de apoyo en labores administrativas del tribunal.

3.1.7. Auxiliar de Servicios: Es responsable de administrar la bodega de materiales y equipos de oficina y respaldos audiovisuales, además de realizar tareas de apoyo operativo en el tribunal.

IV.II. TRIBUNALES DE JUICIO ORAL EN LO PENAL

Como se dijo anteriormente, la modificación al Diseño Organizacional de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía sólo se refirió a estos últimos, por lo que, respecto de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, se mantiene la antigua distribución, que es la siguiente:

1.UNIDAD DE SALA

Es la unidad responsable de la organización y asistencia a la realización de audiencias.

Es la unidad encargada de optimizar el tiempo disponible para audiencias. Para ello debe colaborar con los jueces en la administración de la agenda de audiencias y desarrollar las funciones de preparación, registro y ejecución de las audiencias.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Planificar y organizar las audiencias que se desarrollan en la sala respectiva.
- Preparar los expedientes para las audiencias que se desarrollen en la sala respectiva.

En un tribunal podrán existir una o más unidades de sala, cada una de las cuales estará a cargo de un *Encargado de Sala,* que podrá atender a una o más salas.

Dependiendo de la dotación asignada al tribunal, cada Unidad de Sala estará constituida por un Encargado de Sala, uno o más Encargados de Acta y un Ayudante de Audiencias.

En el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 389 B letra c), el Administrador de Tribunal deberá asignar la(s) sala(s) o jueces que deberá atender cada Encargado de Sala, y el (los) Encargado(s) de Acta y Ayudante de Audiencias que compondrán cada Unidad de Sala del tribunal.

1.1. Cargos que la componen

1.1.1. Encargado de Sala: Es responsable de velar por el flujo eficiente de las audiencias, en especial de la agenda de audiencias en la sala en la cual fuere asignado.[87]

1.1.2. Encargado de Acta: Es responsable de respaldar el desarrollo de las audiencias que le hubieran confiado, a través de los medios que la ley delimite, entregando informes que contengan

[87] En un tribunal podrán existir una o más unidades de sala, cada una de las cuales estará a cargo de un *Encargado de Sala* que podrá atender a una o más salas. Dependiendo de la dotación asignada al tribunal, cada Unidad de Sala estará constituida por un Encargado de Sala, uno o más Encargados de Acta y un Ayudante de Audiencias.

En el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 389 B letra c), el Administrador de Tribunal deberá asignar la(s) sala(s) que deberá atender cada Encargado de Sala, y el (los) Encargados de Acta y Ayudante de Audiencias que compondrán cada Unidad de Sala.

todos aquellos aspectos que el Juez le indique explícitamente que deben quedar en ella, con el fin de ser incorporados al expediente correspondiente.

1.1.3. Ayudante de Audiencia: Es responsable de apoyar al Encargado de Sala en la programación, organización y desarrollo de las audiencias en que fuere asignado.

2. UNIDAD DE ATENCIÓN DE PÚBLICO

Es la unidad responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal, -especialmente a la víctima, al defensor y al imputado-, de recibir la información que éstos entreguen y de manejar la correspondencia del tribunal.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Administrar la correspondencia que ingrese y/o salga del Tribunal.
- Atender a los usuarios que concurran al Tribunal.

2.1. Cargos que la componen

2.1.1. Jefe Unidad de Atención de Público: Es responsable por la atención, orientación e información personal, telefónica y/o escrita a los usuarios externos que concurran al tribunal, especialmente a las víctimas, al defensor y al imputado, además de representantes de otras instituciones en busca y/o entrega de información (fiscales, defensores, policías, público en general), además de la recepción de documentos y manejo de la correspondencia del tribunal.

2.1.2. Administrativo de Atención de Público: Es responsable de atender y satisfacer los requerimientos de información, orientación y atención de los usuarios del tribunal.

2.1.3. Secretaria Ejecutiva: Es responsable de realizar funciones de apoyo en labores de oficina y secretariado a los Jueces y al Administrador del Tribunal.

2.1.4. Telefonista: Es responsable de realizar funciones de operadora / telefonista.

3. UNIDAD DE SERVICIOS

Esta unidad es la encargada de las labores de soporte técnico de la red computacional del tribunal, de la contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del tribunal, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Prestar apoyo especializado en materia contable, informática, administración de bodega y servicios auxiliares de aseo, mensajería, etc. a las distintas unidades del Tribunal para desarrollar sus funciones.
- Brindar soporte informático al personal del Tribunal.
- Custodiar las especies incautadas, elementos que constituyan pruebas, materiales de oficinas y equipos del Tribunal.
- Realizar las funciones de recepción de dineros, emisión de egresos y registro de operaciones.

3.1. Cargos que la componen

3.1.1. Jefe Unidad de Servicios: Es responsable de las labores de apoyo general a la actividad administrativa del tribunal, incluyendo: custodia de elementos, mensajería, aseo, apoyo contable e informático.

3.1.2. Encargado Contable: Es responsable de desarrollar las labores administrativas y operativas relativas a la contabilidad y al manejo de fondos del tribunal.

3.1.3. Encargado Informático: Es responsable por dar soporte a los usuarios de los sistemas y equipamiento computacional de acuerdo a las políticas establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

3.1.4. Bodeguero: Es responsable de administrar la bodega de especies decomisadas por el tribunal, de materiales y equipos de oficina y respaldos audiovisuales.

3.1.5. Auxiliar: Es responsable de realizar funciones de apoyo en labores del resto de los funcionarios del tribunal.

4. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CAUSAS

Esta unidad es responsable de desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros del proceso penal en el tribunal, incluidas las relativas al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal, y a las estadísticas básicas del tribunal.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Ingreso de causas nuevas al sistema.
- Certificar las actuaciones, ratificaciones de firmas y autorizar mandatos ante el Tribunal.
- Realizar el seguimiento de las causas y asignación de fechas y salas para las audiencias.
- Custodiar las causas del Tribunal.

4.1. Cargos que la componen

4.1.1. Jefe Unidad de Administración de Causas: Es responsable de planificar, dirigir, coordinar y controlar las labores relativas al manejo de causas y registros del proceso penal en el tribunal, incluidas las relativas al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal, y a las estadísticas básicas del tribunal.

4.1.2. Administrativo de Causas: Es responsable de administrar y gestionar las causas y registros del tribunal, según los protocolos estipulados.

4.1.3. Ayudante de Causas: Es responsable de colaborar en las tareas relacionadas con el ingreso de causas y registros del tribunal, actualización de base de datos y archivo de documentos.

5. UNIDAD DE APOYO A TESTIGOS Y PERITOS

Esta unidad es responsable de brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso del juicio oral.

Los objetivos principales de esta unidad son:

- Intentar asegurar por todos los medios legales la concurrencia de los testigos y peritos a las audiencias.
- Coordinar la participación en las audiencias de los testigos y peritos una vez presentes en el tribunal.

5.1. Cargos que la componen

5.1.1. Jefe Unidad de Apoyo a Testigos y Peritos: Es responsable de la adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso del juicio oral.

5.1.2. Asistente de Testigos y Peritos: Es responsable de prestar atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso del juicio oral.

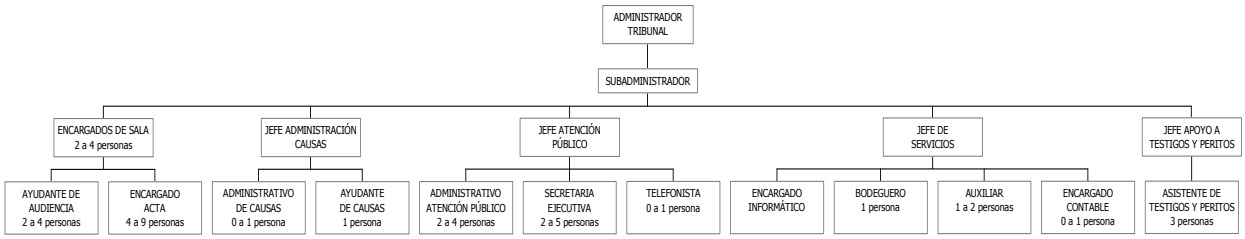
V. ESTRUCTURA SEGÚN TAMAÑO

Tal como se ha señalado, la Ley Nº 19.665 crea dos tipos de tribunales en el marco de la Reforma Procesal Penal, Tribunales Orales en lo Penal y Juzgados de Garantía, que en la práctica trabajarán sobre la base de distintos procedimientos, es por ello que para efectos de definir el diseño organizacional, se les ha tratado por separado.

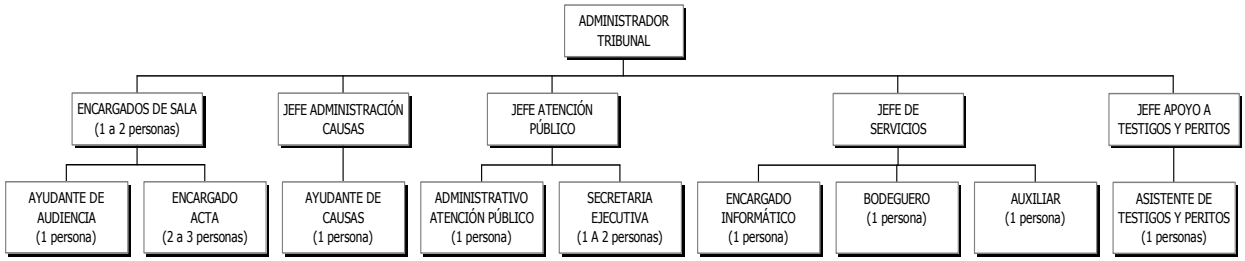
Además de lo anterior, se ha establecido una subdivisión dentro de cada tipo de tribunal, atendiendo a la dotación asignada a cada uno, lo que obliga a establecer distintas estructuras de cargo. Es así que los Tribunales Orales en lo Penal se han clasificado, según el número de salas, en: Tamaño Menor (aquellos que cuentan con una sala); Tamaño Mediano (aquellos que poseen entre dos y tres salas); y Tamaño Mayor (aquellos que tienen más de cuatro salas). Del mismo modo, los Juzgados de Garantía se han dividido, según el número de jueces, en: Tamaño Menor (aquellos que cuentan con un juez); Tamaño Mediano (aquellos que poseen entre dos y siete jueces); y Tamaño Mayor (aquellos que tienen más de ocho jueces).

5.1. Tribunales Orales:

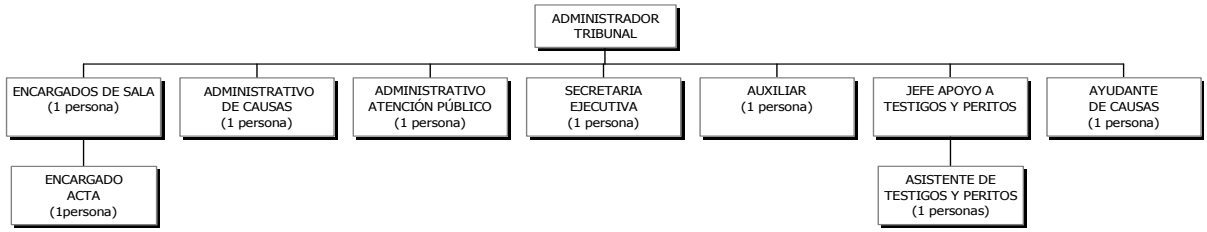
5.1.1. Tamaño Mayor (4 a 9 Salas):



5.1.2. Tamaño Mediano (2 a 3 Salas):

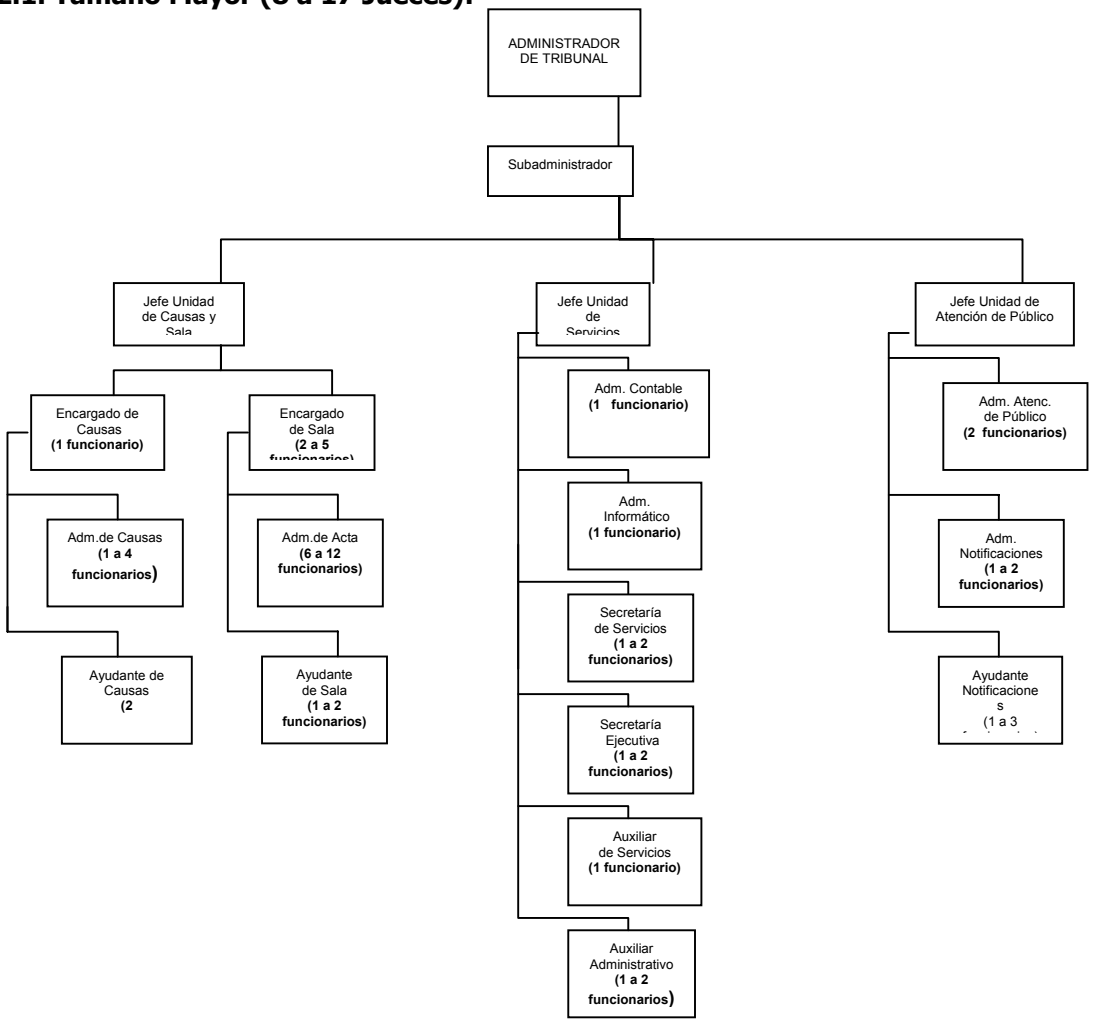


5.1.3. Tamaño Menor (1 Sala):

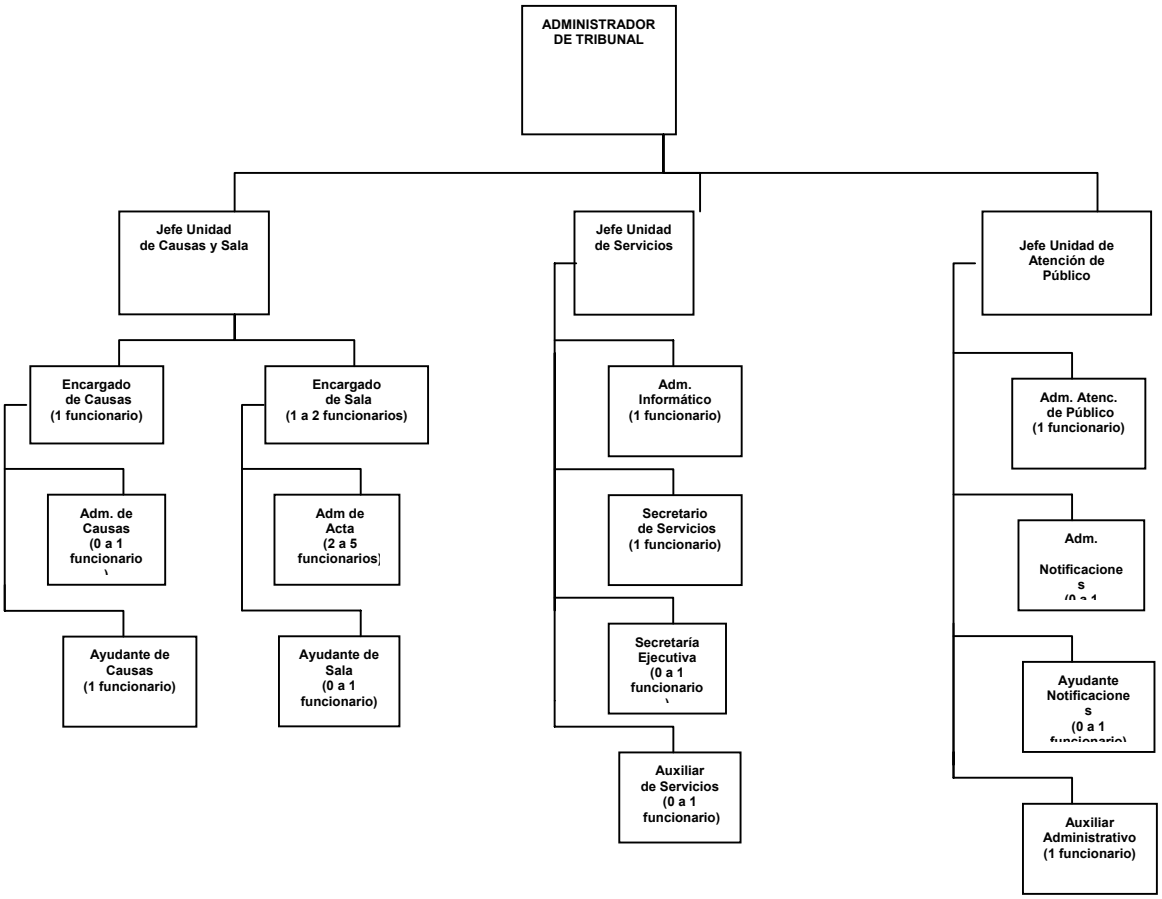


5.2. JUZGADOS DE GARANTÍA:

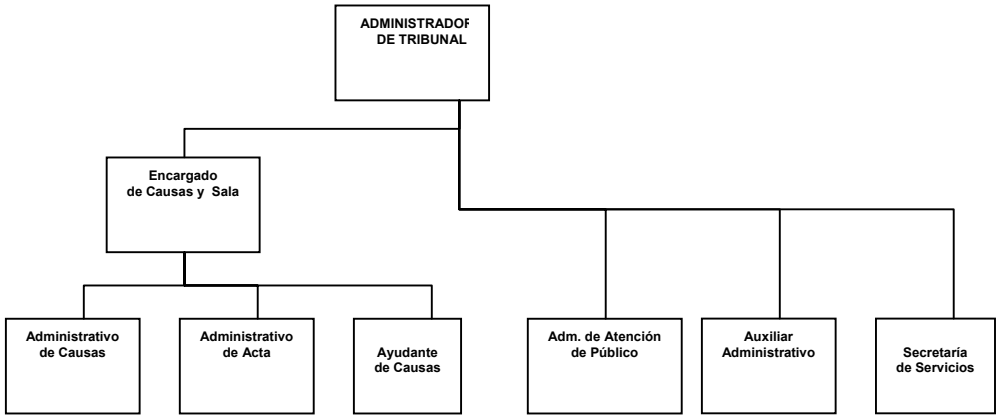
5.2.1. Tamaño Mayor (8 a 17 Jueces):



5.2.2. Tamaño Mediano (2 a 7 Jueces):



5.2.3. Tamaño Menor (1 Juez):



Párrafo 3º

Del Comité de Jueces

Artículo 22.- En los juzgados de garantía en los que sirvan tres o más jueces y en cada tribunal oral en lo penal, habrá un comité de jueces, que estará integrado en la forma siguiente:

En aquellos juzgados o tribunales compuestos por cinco jueces o menos, el comité de jueces se conformará por todos ellos.

En aquellos juzgados o tribunales conformados por más de cinco jueces, el comité lo compondrán los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal, cada dos años.

De entre los miembros del comité de jueces se elegirá al juez presidente, quien durará dos años en el cargo y podrá ser reelegido hasta por un nuevo período.

Si se ausentare alguno de los miembros del comité de jueces o vacare el cargo por cualquier causa, será reemplazado, provisoria o definitivamente según el caso, por el juez que hubiere obtenido la más alta votación después de los que hubieren resultado electos y, en su defecto, por el juez más antiguo de los que no integraren el comité de jueces. En caso de ausencia o imposibilidad del juez presidente, será suplido en el cargo por el juez más antiguo si ella no superare los tres meses, o se procederá a una nueva elección para ese cargo si el impedimento excediere de ese plazo.

Los acuerdos del comité de jueces se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate decidirá el voto del juez presidente.

Artículo 23.- Al comité de jueces corresponderá:

(a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17, en su caso;
(b) Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal;
(c) Calificar anualmente al administrador del tribunal;
(d) Resolver acerca de la remoción del administrador;
(e) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta en terna del administrador;
(f) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los empleados del juzgado o tribunal;
(g) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y
(h) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

[88] Modificado por la Ley Nº 19.665.

Párrafo 4º

Del Juez Presidente del Comité de Jueces

Artículo 24.- Al juez presidente del comité de jueces le corresponderá velar por el adecuado funcionamiento del juzgado o tribunal.

En el cumplimiento de esta función, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Presidir el comité de jueces;
b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta;
c) Proponer al comité de jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17;
d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;
e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el administrador del tribunal y supervisar su ejecución;
f) Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador del tribunal;
g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el administrador del tribunal;
h) Presentar al comité de jueces una terna para la designación del administrador del tribunal;
i) Evaluar anualmente la gestión del administrador, y
j) Proponer al comité de jueces la remoción del administrador del tribunal.

El desempeño de la función de juez presidente del comité de jueces del juzgado o tribunal podrá significar una reducción proporcional de su trabajo jurisdiccional, según determine el comité de jueces. Tratándose de los juzgados de garantía en los que se desempeñe un solo juez, éste tendrá las atribuciones del juez presidente, con excepción de las contempladas en las letras a) y c). Las atribuciones de las letras h) y j) las ejercerá el juez ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. En aquellos juzgados de garantía conformados por dos jueces, las atribuciones del juez presidente, con las mismas excepciones señaladas en el inciso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos, empezando por el más antiguo.

Párrafo 5º

De la organización administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales orales en lo penal

Artículo 25.- Los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones:

1. Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las audiencias.
2. Atención de público, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al

público que concurra al juzgado o tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen y manejar la correspondencia del juzgado o tribunal.

3. Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado o tribunal, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del juzgado o tribunal, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.
4. Administración de causas, que consistirá en desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros del proceso penal en el juzgado o tribunal, incluidas las relativas al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado o tribunal, y a las estadísticas básicas del juzgado o tribunal.
5. Apoyo a testigos y peritos, destinada a brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso de un juicio oral. Esta función existirá solamente en los tribunales orales en lo penal.

Capítulo IV: Modelo de Examen Habilitante

A continuación encontrará **algunos ejemplos** de preguntas de las distintas áreas evaluadas en el Examen Habilitante, con el objeto de que realice un autodiagnóstico de sus habilidades y conocimientos. Al final, se incluye la lista de alternativas correctas, para que pueda comparar sus resultados.

El día del examen dispondrá de 60 minutos para responder a un total de 40 preguntas, de las cuales 10 corresponderán a comprensión de lectura, 15 a producción de textos y 15 a conocimientos generales sobre el sistema jurídico. Las respuestas deberá anotarlas en una hoja especialmente diseñada para el examen y **sólo se considerarán válidas, las respuestas marcadas en dicha hoja.**

Durante el examen, lea atentamente todas las instrucciones que se le entregarán y considere que **cada pregunta tiene sólo una respuesta correcta**.

SECCIÓN 1: Comprensión de lectura

Lea el siguiente texto y responda las preguntas 1 a 5.

El miedo modifica nuestra conducta y es provocado tanto por situaciones internas como externas, reales o ficticias.

Las principales causas del miedo son la exposición a una estimulación traumática, la exposición repetida a una exposición subtraumática (sensibilización), la observación directa o indirecta de personas que muestran miedo y la recepción de información que lo provoca. Las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas, pero una exposición repetida a los estímulos que causan miedo puede provocar cambios duraderos en la conducta, los sentimientos y el funcionamiento psicofisiológico de las personas.

El miedo posee cuatro componentes básicos: la experiencia subjetiva de temor, los cambios fisiológicos, las expresiones directamente observables de miedo y los intentos de evitar ciertas situaciones o escapar de ellas.

Hay muchos tipos de miedo, por ejemplo, el miedo neurótico, el miedo agudo (provocado por estímulos o situaciones tangibles y que se disipa con facilidad cuando se retira o evita el estímulo que lo provoca), y el miedo crónico, que es más complejo y puede estar o no ligado a un origen tangible que lo provoque.

Los expertos plantean algunas posibles soluciones para corregir la conducta miedosa, entre ellas se encuentran las terapias psicológicas. Algunas de estas terapias están orientadas a reducir el miedo directamente y otras, tratan de modificar las supuestas causas subyacentes del miedo.

1. ¿Cuál es el tema del texto que acaba de leer?

A. Los factores que modifican la conducta.
B. Los trastornos psicológicos.
C. Las causas del miedo.
D. El miedo.

2. ¿De qué trata el segundo párrafo del texto?

A. De la exposición a una estimulación traumática.
B. Del funcionamiento psicofisiológico de las personas.
C. De las causas y consecuencias del miedo.
D. De las principales causas del miedo.

3. ¿Cuál de las siguientes citas del texto podría eliminarse, sin que se perdiera información importante?

A. Las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas.
B. Algunas de estas terapias están orientadas a reducir el miedo directamente.
C. Hay muchos tipos de miedo.
D. es provocado tanto por situaciones internas como externas, reales o ficticias

4. ¿Qué es el miedo agudo?

A. Un miedo neurótico.
B. Un miedo que es crónico.
C. El segundo tipo de miedo que existe.
D. El provocado por situaciones tangibles.

5. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que se expone repetidamente a los estímulos que le causan miedo?

A. Puede contraer un miedo crónico.
B. Puede sufrir de una exposición subtraumática.
C. Puede tener una experiencia subjetiva de temor.
D. Puede experimentar cambios en sus sentimientos.

En el siguiente grupo de preguntas, seleccione la alternativa que contiene un error de ortografía acentual o literal.

6. Señale en cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía.

A. Después de muchos años logro su libertad.
B. Era la primera vez que lo procesaban por robo.
C. Se defendió diciendo que lo hacía por necesidad.
D. En el juicio, lo condenaron a siete años de cárcel.

7. Señale en cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía.

A. Le llegó una información muy extraña por correo.
B. Era una amenaza contra ella y toda su familia.
C. Estuvo muy nerviosa durante toda la tarde.
D. No se sabe quien pudo hacer algo así.

8. Señale en cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía.

A. Los gendarmes están muy preocupados por lo que ocurrió.
B. No dieron cuenta de que había huído un recluso muy peligroso.
C. Los superiores de ese recinto penal convocaron a una reunión urgente.
D. Debían saber qué había ocurrido y señalar las medidas a tomar en el futuro.

9. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía?

A. Se embió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados.
B. En el gobierno están preocupados porque no saben si lo van a aprobar.
C. El proyecto propone medidas más eficaces para combatir la delincuencia.
D. Los ministros asistieron en pleno ayer a la primera sesión en que se discutirá el proyecto.

10. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay errores de ortografía?

A. No había pruebas suficientes para probar su culpabilidad.
B. Sus familiares pensaron que podía ponerlo nervioso su presencia.
C. Su madre y su hermana y también su mujer e hijos desidieron no asistir al juicio.
D. Los abogados presentaron los antecedentes y ahora se espera la definición de los jueces.

En el siguiente grupo de preguntas, seleccione la alternativa que contiene la o las palabras o los signos de puntuación que completan de manera coherente la oración del enunciado.

11. Todos decidieron ir a la conferencia, _____ no se quedarán a todas las ponencias.

A. También
B. Así como
C. Igualmente
D. Pero

12. Ella estaba muy confiada en el resultado de la elección, _____ sus asesores se mostraron muy preocupados.

A. En cambio
B. Además
C. Así como
D. Asimismo

13. En esa empresa todos son ingenieros __ El fundador fue el bisabuelo del actual dueño.

A. ,
B. -
C. !
D. .

14. Tenían dos autos __ un Ford y un Toyota __

A. : .
B. " "
C. , .
D. ( )

En las siguientes preguntas, escoja la alternativa que expresa un ordenamiento coherente de las oraciones.

15. "La primera imprenta en Chile"

1. En 1810, Chile decidió comprar a Estados Unidos la primera imprenta.
2. El gobierno chileno encargó a Mateo Arnoldo Hoevel la misión de comprar la primera imprenta.
3. A bordo de la fragata "Gallowoy", arribó al puerto de Valparaíso la imprenta comprada por Hoevel.
4. Le entregaron seis mil pesos de la época para hacerlo.

A. 1-2-4-3
B. 2-1-3-4
C. 1-4-2-3
D. 2-3-1-4

16. "José María Caro, el Amigo de todos"

1. Ni siquiera la muerte borró la paz de su rostro.
2. José María Caro Rodríguez era un hombre lleno de amor al prójimo.
3. Donde estuvo sembró la semilla de la fe y esperanza.
4. Todos quienes lo conocieron lo apreciaban mucho por ese don de sembrador.

A. 2-4-3-1
B. 3-1-4-2
C. 2-3-4-1
D. 3-4-1-2

SECCIÓN 3: Conocimientos generales sobre el sistema jurídico

---

17. ¿Cuál de los siguientes constituye un ejemplo de órgano de autoridad unipersonal?

A. Corte Suprema.
B. Cámara de Diputados.
C. Senado.
D. Presidente de la República.
E. Cortes de Apelaciones.

18. Respecto de los Diputados no es correcto afirmar que:

A. Para ser electo se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio.
B. Para ser electo se requiere tener cumplido 40 años de edad.
C. Para ser electo se requiere haber cursado enseñanza media o equivalente.
D. Pueden ser reelegidos indefinidamente.
E. Tienen que tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral, durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.

19. En relación con la etapa de investigación ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

A. Es dirigida por los fiscales del Ministerio Público.
B. A los fiscales les corresponde dirigir y coordinar el trabajo de la policía.
C. Las diligencias de investigación que afecten garantías constitucionales deben ser autorizadas por el juez de garantía.
D. Puede iniciarse por denuncia.
E. Es altamente formalizada y burocratizada.

20. ¿Cuál función **NO** corresponde al Administrador de un tribunal con competencia en lo criminal?

A. Proponer al comité de Jueces la designación de los Jefes de Unidades.
B. Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal, bajo la supervisión del Juez Presidente.
C. Certificar las actuaciones procesales en el tribunal y sus resoluciones, así como la autorización de mandatos judiciales.
D. Proponer al Juez Presidente la distribución del personal.
E. Evaluar al personal a su cargo.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la separación de poderes es falsa?

A. Permite una mejor protección de las garantías individuales.
B. Promueve la concentración del poder.
C. Permite la distribución del trabajo entre las distintas funciones estatales.
D. Consiste en la distribución del poder estatal en distintas funciones.
E. Facilita el control entre los distintos órganos estatales.

22. En el Estado de Derecho, todas las autoridades son responsables por sus actos. ¿El Presidente de la República es responsable constitucionalmente ante?

A. El Tribunal Calificador de Elecciones.
B. El Congreso Nacional.
C. El Tribunal Constitucional.
D. La Contraloría General de la República.
E. El Ministerio Público.

23. Aprobado el proyecto de ley por el Presidente de la República, éste debe dictar un decreto dentro de un plazo de 10 días, en el cual se declara la existencia de la ley y se ordena sea cumplida. Esta etapa de la formación de la ley corresponde a:

A. La promulgación.
B. La publicación.
C. La sanción.
D. La iniciativa.
E. La discusión.

24. Las facultades económicas de los tribunales de justicia se manifiestan en:

A. Sentencias definitivas e interlocutorias.
B. Decretos leyes.
C. Decretos judiciales.
D. Auto acordados e instrucciones.
E. Ley de presupuestos.

25. Cuando la Constitución señala en su artículo 76 que *"Ni el Presidente de la Republica ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos"*, esta fundamentalmente resaltando el principio de:

A. Inamovilidad.
B. Legalidad.
C. Inexcusabilidad.
D. Responsabilidad.
E. Independencia.

26. En el nuevo Proceso Penal:

A. El fiscal investigará, formulará la acusación ante un tribunal colegiado, quien decidirá finalmente, oyendo al jurado.
B. El Ministerio Público dirigirá la investigación de los delitos quedando la facultad de juzgar en manos de los jueces.
C. El juez de garantía dirigirá la investigación, con la colaboración del Ministerio Público, siendo este último organismo el encargado de velar por los derechos ciudadanos.
D. Los jueces del crimen investigarán, formularán la acusación y sentenciarán, pudiendo sus resoluciones ser apeladas ante un tribunal oral.
E. Los juicios por crimen o simple delito se ventilarán ante un tribunal colegiado formado por dos jueces, pudiendo el Presidente de la sala encargar ciertas diligencias de investigación al Ministerio Público y la redacción de las resoluciones que afecten derechos fundamentales al Juez de garantías.

27. El fiscal del Ministerio Público puede archivar provisionalmente una denuncia:

A. Cuando termina la investigación y cuenta con todos los antecedentes para presentar la acusación.
B. Cuando la responsabilidad penal se encuentre extinguida.
C. Cuando los hechos denunciados no comprometen gravemente el interés público.
D. Cuando no existan antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.
E. Siempre que el fiscal lo estime conveniente.

28. La Unidad de Sala, de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, tiene como función principal:

A. Planificar y organizar las audiencias que se desarrollan en la sala respectiva.
B. Atender a los usuarios que concurran al tribunal o juzgado.
C. Brindar soporte informático al personal del tribunal o juzgado.
D. C y B.
E. A y C.

29. La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal existente en el país. A este órgano le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, a excepción de:

A. Los Juzgados de Garantía.
B. Los Tribunales Orales de Juicio Oral en lo Penal.
C. Las Cortes de Apelaciones.
D. Los Juzgados Civiles.
E. El Tribunal Calificador de Elecciones.

30. De acuerdo a la clasificación de los tribunales, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal se puede clasificar como:

I. Ordinario.
II. Especial.
III. Unipersonal.
IV. Colegiado.

A. Sólo I
B. Sólo II
C. I y III
D. II y III
E. I y IV

LISTA DE ALTERNATIVAS CORRECTAS

1	D
2	C
3	B
4	D
5	D
6	A
7	D
8	B
9	A
10	C
11	D
12	A
13	D
14	A
15	A
16	C
17	D
18	B
19	E
20	C
21	B
22	B
23	A
24	D
25	E
26	B
27	D
28	A
29	E
30	E

Academia Chilena de la Lengua (varios números): *Notas idiomáticas*, Santiago de Chile.

Alarcos, E. (1994): *Gramática de la lengua española*, Madrid, Real Academia Española/Espasa Calpe.

Arrollo, C. y Garrido, F.J. (1997): *Libro de estilo universitario*, Madrid, Acento Editorial.

Combellas, R. (1982): *Estado de Derecho, Crisis y Renovación*, Caracas, Editorial Jurídica.

Coseriu, E. (1987): *El problema de la corrección idiomática*, Córdoba, Argentina, Centro de Investigaciones Lingüísticas, Universidad Nacional de Córdoba.

Coseriu, E. (1993): *Competencia lingüística y criterios de corrección,* apuntes del Curso Intensivo de Perfeccionamiento dictado por el profesor Coseriu, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Letras, Instituto de Letras, Departamento de Lingüística y Filología.

Díaz, E. (1983): *Estado de Derecho y Sociedad Democrática,* Madrid, Editorial Taurus.

Diez, M. (1963): *Derecho Administrativo*, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra.

Duverger, M. (1965): *Instituciones Políticas y Derecho Constitucional*, Barcelona, Editorial Ariel.

Evans de la Cuadra, E. (1970): "La delegación de facultades legislativas", en *Reforma Constitucional de 1970*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.

Fernández Vásquez, E. (1981): *Diccionario de Derecho Político*, Buenos Aires, Editorial Astrea.

Heras, X. (1965): *Introducción a la Política*, Barcelona, Editorial Credsa.

López, M. J. (1971): *Introducción a los estudios políticos*, Buenos Aires, Editorial Kapelusz.

Lucas Verdú, P. y P. Lucas Murillo (1990): *Manual de Derecho Político*, Madrid, Editorial Tecnos.

Morales, F. (1995): *Correcciones idiomáticas*, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha.

Morales, F. y O. Quiroz (1990): *Dudas y problemas gramaticales*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.

Nogueira, H. (1993): Manual de Educación Cívica, Educación para la Democracia, Santiago de Chile Participa y Editorial Andrés Bello.

Peronard, M., L. Gómez Macker, G. Parodi y P. Núñez (1997): *Comprensión de textos escritos: de la teoría a la sala de clases*, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.

Quintero, C. (1958): *Los Decretos con valor de Ley*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.

Real Academia Española (RAE) (1992): *Diccionario de la lengua española*, Madrid.

Roca-Pons, J. (1973): *El lenguaje*, Barcelona, Editorial Teide.

Sampay, E. (1942): *La crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués*, Buenos Aires, Editorial Losada.

Seco, M. (1982): *Diccionario de dudas de la lengua española,* Madrid, Editorial Aguilar.

Stammen, T. (1969): *Los Sistemas Políticos Actuales*, Madrid, Editorial Guadarrama.

Stein, E. (1973): *Derecho Político*, Madrid, Editorial Aguilar.

Verdugo, M. (1988): "Los Principios de Constitucionalismo Clásico", en M. Verdugo y A. M. García, *Manual de Derecho Político. Tomo I. Instituciones Políticas*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.

Verdugo, M. y A. M. García (1988): *Manual de Derecho Político. Tomo I. Instituciones Políticas*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.

Verdugo, M. y A. M. García (1996): *Manual de Derecho Político. Tomo II. Las Fuerzas Políticas y los Regímenes Políticos*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.